KAPITOLU 168

ORDINANZA DWAR SOĊJETAJIET KUMMERĊJALI*

Biex tirregola s-soċjetajiet kummerċjali.

(19 ta' April, 1965)†

L-ORDINANZA X tal-1962, u ġiet emendata bl-Avviż Legali 4 tal-1963; bl-Atti: 1 tal-1965, XXI tal-1966, XII tal-1970; bl-Avviż Legali 148 tal-1975; bl-Atti: XI tal-1977, XXVIII tal-1979, IX tal-1982, XIII tal-1983; XXXIV tal-1988, IV tal-1991 u XXIV tal-1995; u bl-Avviż Legali 410 tal-2007.

TAQSIM TA' L-ORDINANZA

		Artikoli
	Titolu fil-qosor	1
Taqsima I.	Disposizzjonijiet Preliminari	2-3
Taqsima II.	Disposizzjonijiet Ġenerali	4-6
Taqsima III.	Soċjetà f'Isem Kollettiv	7-50
Taqsima IV.	Soċjetà in Akkomandita	51-66
Taqsima V.	Soċjetà Anonima jew Kumpannija ta' Responsabbiltà Limitata	67-161
	Formazzjoni ta' Kumpannija u Ħwejjeġ Inċidentali għaliha	67-81
	Kapital Azzjonarju u Obbligazzjonijiet	82-110
	Direzzjoni u Amministrazzjoni	111-146
	Kumpanniji Privati	147-149
	Xoljiment u Stralċ	150-161
Taqsima VI.	Tibdil u Għaqda ta' Soċjetajiet	162-168
Taqsima VII.	Assoċjazzjoni in Parteċipazzjoni	169-176
Taqsima VIII.	Soċjetajiet imwaqqfa jew reġistrati barra minn Malta	177-190
	Disposizzjonijiet dwar it-twaqqif tal-post tan-negozju f'Malta	177-187
	Prospetti	188-190
Taqsima IX.	Ġenerali	191-195

SKEDI

L-Ewwel Skeda	Taqsima I	Regolamenti għat-Tmexxija ta' Kumpannija b'Responsabbiltà Limitata
	Taqsima II	Regolamenti għat-Tmexxija ta' Kumpannija Privata
It-Tieni Skeda	Ħwejjeġ li Għandhom Jiġu Speċifikati fi Prospett u Rapporti li Għandhom Jitniżżlu Fih	
	Taqsima I	Ħwejjeġ li għandhom jiġu speċifikati
	Taqsima II	Rapporti li għandhom jitniżżlu
It-Tielet Skeda	Taqsima I	Disposizzjonijiet Ġenerali dwar il-Karta tal-Bilanċ u l-Kont tal-Qligħ u Telf
	Taqsima II	Eċċezzjonijiet għal klassijiet Speċjali ta' Kumpannija
	Taqsima III	Tifsir tal-Iskeda
Ir-Raba' Skeda	Kontenut u Formula tal-Prospett Annwali	

---

*Imħassra bl-Att XXV tal-1995 (Kapitolu 386); iżda riprodotta għax ċerti disposizzjonijiet għadhom applikabbli - *ara* Kapitolu 386.

†*Ara* l-artikolu 1 tal-Ordinanza kif oriġinarjament promulgata, li parti minnu ġiet imħollija barra taħt l-Att tal-1980 dwar ir-Reviżjoni tal-Liġijiet Statutarji, u l-Avviż Legali Nru. 5 tal-1965.

1. Din l-Ordinanza tista' tissejjaħ l-Ordinanza dwar Soċjetajiet Kummerċjali.

Titolu fil-qosor.
Emendat:
A.L. 4 tal-1963:
XI. 1977.2.

TAQSIMA I

DISPOSIZZJONI PRELIMINARI

2. F'din l-Ordinanza, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tfissirx xort'oħra, il-kliem li ġejjin għandhom it-tifsir mogħti hawnhekk lilhom -

Tifsir.
Emendat:
I. 1965.14;
A.L. 148 tal-1975;
XI. 1977.2;
IX. 1982.2;
XXIV.1995.362.

"azzjoni" tinkludi *stock* ħlief meta tkun espressa jew miftehma distinzjoni bejn *stock* u azzjonijiet;

"direttur" tinkludi kull persuna li tokkupa l-kariga ta' direttur imsejħa f'isem ikun li jkun;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-kummerċ u tinkludi, sal-limitu tal-awtorità mogħtija, kull persuna awtorizzata mill-Ministru għal hekk għal xi wieħed mill-għanijiet ta' din l-Ordinanza;

"obbligazzjoni" tinkludi *stock* ta' obbligazzjonijiet, *bonds* u sigurtajiet oħra tal-kumpannija;

"prospett" tfisser kull prospett, avviż, ċirkolari, reklam, jew stedina oħra, li toffri lill-pubbliku għal sottoskrizzjoni kull azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ta' kumpannija;

"il-qorti" tfisser il-Qorti Ċivili, Prim' Awla;

"Reġistratur" tfisser ir-Reġistratur tas-Soċjetajiet;

"uffiċjal", dwar kumpannija, tinkludi direttur, *manager* jew segretarju, iżda ma tinkludix uditur.

3. Is-soċjetajiet kummerċjali għandhom ikunu regolati b'din l-Ordinanza:

Liġi li tirregola s-soċjetajiet kummerċjali.

Iżda meta ma jkunx hemm maħsub f'din l-Ordinanza, għandu jgħodd l-użu tal-kummerċ jew, fin-nuqqas ta' dan l-użu, il-liġi ċivili.

TAQSIMA II

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

4. (1) Persuni mseħbin għall-eżerċizzju ta' att wieħed jew iżjed ta' kummerċ jistgħu, billi josservaw il-ħtiġijiet ta' din l-Ordinanza, jagħmlu soċjetà kummerċjali.

Formazzjoni ta' soċjetà.

(2) Soċjetà kummerċjali għandha personalità legali distinta minn dik tal-membri tagħha.

5. Soċjetà kummerċjali tista' tkun jew -

Xorta ta' soċjetajiet.

(*a*) soċjetà f'isem kollettiv; jew

(*b*) soċjetà in akkomandita; jew

(*ċ*) soċjetà anonima jew kumpannija b'responsabbiltà limitata.

Wiri ta' partikolaritajiet dwar soċjetajiet f'ittri kummerċjali, eċċ.
Emendat: A.L. 410 tal-2007.

6. (1) Fl-ittri kummerċjali, katalogi tan-negozju u ċirkolarijiet tan-negozju kollha, għandu jkun hemm b'ittri leġibbli l-isem u l-uffiċċju reġistrat tas-soċjetà u għandu jkun hemm ukoll, dwar soċjetà f'isem kollettiv jew soċjetà in akkomandita, l-ismijiet jew l-inizjalijiet u l-kunjomijiet tal-persuni li jkollhom ir-rappreżentanza tagħha, u, dwar kumpannija b'responsabbiltà limitata, l-ismijiet jew l-inizjalijiet u l-kunjomijiet tad-diretturi individwali u, fil-każ ta' direttur li jkun għaqda korporata, l-isem tal-għaqda korporata.

(2) Meta soċjetà jkun qed isir l-istralċ tagħha, kull ittra kummerċjali, fattura jew dokument ieħor maħruġ mis-soċjetà jew f'isimha jew mill-istralċjarju tagħha, jekk ikun dokument li fuqu jew li fih jidher isem is-soċjetà, għandu jkollu dikjarazzjoni illi s-soċjetà jkun qed isir l-istralċ tagħha.

(3) Jekk soċjetà tonqos li tħares xi waħda mill-ħtiġijiet ta' dan l-artikolu, kull persuna li jkollha l-amministrazzjoni jew ir-rappreżentanza tas-soċjetà u, dwar kumpannija b'responsabbiltà limitata, kull uffiċjal tal-kumpannija, u meta jkun qed isir l-istralċ ta' soċjetà, kull stralċjarju, li jkun naqas, jista' jeħel penali ta' mhux iżjed minn mija u sittax-il euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (116.47).

TAQSIMA III

SOĊJETÀ F'ISEM KOLLETTIV

Tifsir.

7. Soċjetà f'isem kollettiv taħdem taħt isem soċjali u għandha l-obbligazzjonijiet tagħha garantiti bir-responsabbiltà illimitata u *in solidum* tas-soċji kollha:

Iżda ebda azzjoni ma tkun tista' tittieħed kontra s-soċji individwali jekk ma tkunx ġiet eskussa qabel il-proprjetà tas-soċjetà.

Ftehim sabiex jitħallas sehem mill-profitti.

8. Ftehim sabiex jitħallas sehem mill-profitti ta' soċjetà lil persuna bħala kumpens totali jew parzjali għas-servizzi tagħha m'għandux fih innifsu jagħmel lil dik il-persuna soċju.

Isem ta' soċjetà.

9. L-ismijiet ta' soċji biss jistgħu jagħmlu parti minn isem ta' soċjetà:

Iżda isem ta' persuna li ma tkunx baqgħet soċju jista' jinżamm fl-isem ta' soċjetà.

10. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-artikolu 9 -

Penali għal min juża isem ta' soċjetà li jinkludi l-isem ta' persuna fittizja, eċċ. *Emendat: A.L. 410 tal-2007.*

(*a*) kull minn xjentement jagħmel użu minn isem ta' soċjetà li jinkludi l-isem ta' persuna li ma tkunx soċju jew l-isem ta' persuna fittizja jew xjentement jagħmel użu minn isem li juri b'mod falz l-eżistenza ta' soċjetà, jista' jeħel penali ta' mhux iżjed minn elf, mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69);

(*b*) kull min jippermetti jew iħalli ismu jiġi wżat fl-isem ta' soċjetà li ma jkollux sehem minnha, ikun, għal dak il-fatt biss, miżmum responsabbli illimitatament u *in solidum* mas-soċji, għall-obbligazzjonijiet kollha li jkunu saru mis-soċjetà taħt dak l-isem.

11. Oġġetti kontribwiti fis-soċjetà jitqiesu li jkunu ġew trasferiti fi proprjetà assoluta, jekk ma jiġix pruvat il-kuntrarju:

Kontribuzzjonijiet li jitqiesu magħmula fi proprjetà.

Iżda, meta xi wieħed mis-soċji jikkontribwixxi biss is-servizz tiegħu, il-kontribuzzjonijiet magħmula mis-soċji l-oħra għandhom jitqiesu li kienu magħmula b'użufrutt.

12. Meta soċju jkun ikkontribwixxa fis-soċjetà dejn dovut lilu, huwa ma jiġix meħlus qabel ma s-soċjetà tikseb il-ħlas tal-ammont li għalih id-dejn kien kontribwit u, f'każ ta' nuqqas ta' ħlas fid-data li fiha jkun dovut, ikun responsabbli, *in solidum* mad-debitur, għal dak l-ammont bl-imgħax mid-data li fiha d-dejn kontribwit ikun dovut.

Kontribuzzjoni ta' dejn dovut lil soċju.

13. Meta l-valur ta' oġġett kontribwit fis-soċjetà ma jkunx ġie stabbilit xort'oħra, il-valur korrenti tiegħu fid-data li fiha l-konsenja tkun dovuta għandu jitqies li jkun il-valur reali.

Valutazzjoni ta' kontribuzzjoni.

14. Soċjetà f'isem kollettiv ma tkunx imwaqqfa validament jekk ma jsirx att ta' soċjetà u ma jiġix maħruġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni skont din l-Ordinanza dwarha.

Kif tiġi imwaqqfa soċjetà.

15. L-att ta' soċjetà għandu juri:

X'għandu jkun fih att ta' soċjetà. *Emendat: I. 1965.2.*

(*a*) l-isem, il-kunjom u r-residenza ta' kull wieħed mis-soċji;

(*b*) l-isem tas-soċjetà;

(*ċ*) l-uffiċċju reġistrat f'Malta tas-soċjetà;

(*d*) l-iskopijiet tas-soċjetà, jiġifieri, jekk l-iskopijiet ikunux kummerċ ġenerali jew biss xi linja speċjali ta' kummerċ, u, f'dan l-aħħar każ, ix-xorta ta' kummerċ;

(*e*) il-kontribuzzjoni ta' kull wieħed mis-soċji;

(*f*) iż-żmien stabbilit għad-dewmien tas-soċjetà.

16. (1) L-att ta' soċjetà għandu jiġi konsenjat għal reġistrazzjoni u pubblikazzjoni lir-Reġistratur li, wara li jkun soddisfatt illi jkun iħares il-ħtiġijiet tal-artikolu 15 u tas-subartikolu (2), għandu jirreġistrah.

Reġistrazzjoni ta' atti ta' soċjetà.

(2) Meta l-att ta' soċjetà jkun att pubbliku jew kitba privata tranżuntata fl-atti ta' nutar pubbliku, kopja awtentika tiegħu

għandha tiġi konsenjata minflok l-oriġinal.

(3) Il-konsenja fuq imsemmija għandha ssir minn xi wieħed mis-soċji jew mill-aġent tiegħu awtorizzat.

Dmir tar-Reġistratur u effetti tar-reġistrazzjoni.

17. Malli jiġi reġistrat att ta' soċjetà r-Reġistratur għandu jiċċertifika taħt il-firma tiegħu illi s-soċjetà hija reġistrata, u s-soċjetà tiġi fis-seħħ u tkun tista' tibda n-negozju taħt l-isem tas-soċjetà mid-data taċ-ċertifikat:

Iżda jekk ir-reġistrazzjoni ssir qabel id-data iffissata fl-att ta' soċjetà għall-bidu fis-seħħ tas-soċjetà, iċ-ċertifikat għandu juri dik id-data, u s-soċjetà għandha tibda fis-seħħ u tkun tista' tibda in-negozju minn din l-aħħar data.

Meta ma jinħariġx ċertifikat ta' reġistrazzjoni.

18. Kemm-il darba u sakemm ma jkunx inħareġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni dwar soċjetà f'isem kollettiv jew sad-data murija f'ċertifikat ta' reġistrazzjoni bħala d-data li fiha soċjetà f'isem kollettiv tibda sseħħ -

(*a*) kull żewġ persuni jew iżjed li jkollhom negozju taħt isem li juri b'mod falz l-eżistenza ta' soċjetà jkollhom, kontra xulxin u limitatament għall-proprjetà miksuba minn dak in-negozju, dawk il-jeddijiet biss li huma mogħtija mill-liġi lil komproprjetarji;

(*b*) kull obbligazzjoni li tkun saret favur it-terzi *in bona fede* taħt isem li juri b'mod falz l-eżistenza ta' soċjetà għandha torbot *in solidum* lil dawk il-persuni li, kieku ċertifikat bħal dak kien ġie maħruġ, kienu jkunu soċji li jmexxu negozju taħt dak l-isem.

Tibdil fl-att ta' soċjetà.
Emendat: A.L. 410 tal-2007.

19. (1) Kull tibdil dwar l-amministrazzjoni jew ir-rappreżentanza ta' soċjetà, ix-xoljiment ta' soċjetà qabel iż-żmien stabbilit għad-dewmien tagħha, kull tkabbir ta' dak iż-żmien li ma jkunx espressament maħsub fl-att ta' soċjetà jew b'mod ġenerali kull tibdil jew żieda għall-att ta' soċjetà għandu jsir bil-miktub u, bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-artikolu 21, ma għandux ikollu seħħ jekk u sakemm id-dokument relattiv jew, meta dan id-dokument ikun att pubbliku jew kitba privata tranżuntata fl-atti ta' nutar pubbliku, kopja awtentika tiegħu tiġi konsenjata lir-Reġistratur għal reġistrazzjoni u pubblikazzjoni u tkun reġistrata minnu.

(2) Meta soċju jispiċċa milli jkun soċju jew meta persuna li isimha ma jidhirx fl-att ta' soċjetà jew f'xi tibdil jew żieda tal-att issir soċju ta' soċjetà diġà eżistenti, avviż f'dak is-sens għandu, fi żmien xahar, jiġi konsenjat lir-Reġistratur għal reġistrazzjoni u pubblikazzjoni mis-soċju jew soċji li jkollhom l-amministrazzjoni jew ir-rappreżentanza tas-soċjetà.

(3) F'każ ta' nuqqas mit-tħaris ta' xi waħda mid-disposizzjonijiet tas-subartikolu (2), is-soċju jew soċji li jkollhom l-amministrazzjoni jew ir-rappreżentanza tas-soċjetà jkunu jistgħu jeħlu penali ta' mhux iżjed minn erba' euro u sitta u sittin ċenteżmu (4.66) għal kull ġurnata li matulha n-nuqqas ikompli.

20. Meta t-tibdil għall-att ta' soċjetà jkun f'bidla tal-isem tas-soċjetà, ir-Reġistratur għandu jniżżel l-isem ġdid fir-reġistru minflok l-isem ta' qabel u għandu joħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni mibdul skont iċ-ċirkostanzi tal-każ.

Meta t-tibdil ikun fl-isem ta' soċjetà.

21. (1) Kull tnaqqis fil-kontribuzzjoni ta' soċju, li ma tkunx kontribuzzjoni li tikkonsisti f'servizzi personali, u x-xoljiment tas-soċjetà qabel iż-żmien stabbilit għad-dewmien tagħha ma għandhomx jibdew iseħħu qabel tliet xhur mid-data ta' pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu (*d*) tas-subartikolu (1) tal-artikolu 192 dwar id-dokument li joħloq dak it-tnaqqis jew xoljiment.

Tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet ta' soċju u xoljiment ta' soċjetà qabel iż-żmien stabbilit għad-dewmien tagħha.
Emendat: XI. 1977.2.

(2) Kull kreditur tas-soċjetà li d-dejn tagħha kien jeżisti qabel ir-reġistrazzjoni tat-tnaqqis jew tax-xoljiment jista' jopponi ruħu għalihom, b'ċitazzjoni egħluq iż-żmien ta' tliet xhur kif intqal qabel u, jekk juri raġuni tajba l-għaliex m'għandhomx iseħħu, il-qorti għandha jew tilqa' l-oppożizzjoni jew tħalli t-tnaqqis tal-kontribuzzjoni jew ix-xoljiment tas-soċjetà, skont il-każ, wara li tingħata sigurtà biżżejjed mis-soċjetà.

22. Meta d-dewmien ta' soċjetà jiġi mkabbar għal iżjed miż-żmien maħsub fl-att ta' soċjetà, il-kreditur partikolari ta' soċju jista' jopponi ruħu għal dak it-tkabbir b'ċitazzjoni preżentata fi żmien tliet xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu (*d*) tas-subartikolu (1) tal-artikolu 192 dwar id-dokument li joħloq dak it-tkabbir u, meta juri raġuni tajba, il-qorti għandha tordna lis-soċjetà li tillikwida l-interess ta' dak is-soċju fis-soċjetà fi żmien tliet xhur mis-sentenza.

Jedd ta' krediturі ta' soċju li jopponu t-tkabbir tad-dewmien tas-soċjetà.
Emendat: XI. 1977.2.

23. Ir-Reġistratur tal-Qrati għandu, bla dewmien, jara li kopja ta' kull ċitazzjoni preżentata skont l-artikoli 21 u 22 u ta' kull deċiżjoni mogħtija dwarha tiġi notifikata lir-Reġistratur għal reġistrazzjoni u pubblikazzjoni.

Dmirijiet tar-Reġistratur tal-Qrati.
Emendat: XXIV.1995.362.

24. Sakemm ma jkunx maħsub xort'oħra fl-att ta' soċjetà, kull tibdil jew żieda għall-att jista' jsir biss bil-kunsens unanimu tas-soċji.

Kif jista' jinbidel att ta' soċjetà.

25. Safejn l-att ta' soċjetà ma jipprovdix xort'oħra, l-amministrazzjoni u r-rappreżentanza tas-soċjetà għandha tkun f'kull wieħed mis-soċji individwalment.

Amministrazzjoni u rappreżentanza ta' soċjetà.

26. (1) Soċjeta ma tistax tintrabat favur it-terzi ħlief minn soċju li jkun jaġixxi taħt l-isem tas-soċjetà u li jkollu r-rappreżentanza tas-soċjetà jew bis-saħħa tal-att ta' soċjetà jew bil-ħdim tal-liġi.

Kif tista' tintrabat soċjetà.

(2) Meta xi soċju bħal dak ikun aġixxa kif intqal qabel, is-soċjetà tkun marbuta wkoll jekk ma tikseb ebda benefiċċju.

27. (1) Meta persuna ssir soċju ta' soċjetà diġà eżistenti, issir b'hekk responsabbli għall-obbligi kollha tas-soċjetà, ukoll jekk ikunu saru qabel id-data li fiha jkun sar soċju.

Soċji ġodda.

(2) Kull ftehim kuntrarju ma jkun ta' ebda effett dwar it-terzi.

28. Soċjetà ma għandhiex tqassam il-profitti qabel ma tagħmel tajjeb għat-telf kollu.

Tqassim ta' profitti.

Kif jiġu mwettqa l-jeddijiet ta' krediturі ta' soċju.

29. Il-krediturі partikolari ta' soċju jistgħu jwettqu l-jeddijiet tagħhom, waqt li s-soċjetà tkun għadha sseħħ, fuq il-parti tal-profitti dovuta lid-debitur tagħhom u, wara x-xoljiment tas-soċjetà, fuq dik il-parti tal-attiv tas-soċjetà li tkun tmiss lid-debitur tagħhom meta s-soċjetà tkun qed tiġi stralċjata.

Soċju ma jistax jikkompeti mas-soċjetà.

30. (1) Soċju ma għandux, b'konkorrenza mas-soċjetà u mingħajr il-kunsens espress tas-soċji l-oħra, jagħmel negozju għalih jew għal ħaddieħor jew ikun soċju b'responsabbiltà illimitata f'soċjetà oħra.

(2) Jekk soċju jikser id-disposizzjonijiet tas-subartikolu (1), is-soċjetà tista', b'għażla tagħha, jew tfittex għad-danni u imgħax lil dan is-soċju jew titlob il-ħlas ta' kull profitt magħmul minnu bi ksur tal-projbizzjoni msemmija qabel.

(3) L-eżerċizzju tad-drittijiet mogħtija bis-subartikolu (2) jiġi preskritt fl-egħluq ta' sena mid-data tal-kontravvenzjoni.

Mewt ta' soċju.

31. Bla ħsara għal kull disposizzjoni kuntrarja fl-att ta' soċjetà, fil-każ ta' mewt ta' wieħed mis-soċji, is-soċji l-oħra għandhom jillikwidaw l-interess tas-soċju l-mejjet fis-soċjetà favur l-eredi tiegħu, jekk dawn is-soċji l-oħra ma jagħżlux unanimament jew li jxolju s-soċjetà jew li jkomplu s-soċjetà ma' l-eredi, kemm-il darba, f'dan l-aħħar każ, dawk l-eredi jaċċettaw.

Tkeċċija ta' soċju.

32. (1) Soċju jista' jitkeċċa mis-soċjetà b'deċiżjoni tal-maġġoranza tas-soċji l-oħra -

(*a*) jekk ma jkunx jista' jagħmel il-kontribuzzjoni tiegħu jew jonqos milli jagħmilha fi żmien raġonevoli wara li jkun ġie hekk mitlub;

(*b*) jekk jikser serjament xi dmir bħala soċju;

(*ċ*) jekk jikser id-disposizzjonijiet tas-subartikolu (1) tal-artikolu 30;

(*d*) jekk ikun interdett jew inabilitat;

(*e*) f'dawk il-każijiet l-oħra maħsuba fl-att ta' soċjetà.

(2) Kull deċiżjoni meħuda kif intqal qabel għandha tiġi komunikata bil-miktub lis-soċju mkeċċi u ma tibdiex isseħħ qabel ma jgħaddu ħmistax-il ġurnata minn meta jirċievi dak it-tagħrif.

(3) Is-soċju mkeċċi jista', b'ċitazzjoni preżentata fi żmien ħmistax-il ġurnata minn meta jirċievi t-tagħrif imsemmi qabel, jopponi ruħu għad-deċiżjoni u l-qorti tkun tista' twaqqaf l-esekuzzjoni ta' dik id-deċiżjoni sakemm tingħata s-sentenza minnha.

(4) Meta s-soċjetà tikkonsisti f'żewġ soċji biss, it-tkeċċija ta' soċju tista' biss tiġi ordnata mill-qorti fuq kawża magħmula mis-soċju l-ieħor.

Temm milli wieħed jibqa' soċju.

33. Soċju jtemm milli jkun soċju jekk -

(*a*) jiġi dikjarat fallut;

(*b*) l-interess tiegħu fis-soċjetà jkun ġie likwidat skont id-disposizzjonijiet tal-artikolu 22.

34. (1) Soċju li jkun ġie mkeċċi jew li xort'oħra jkun temm milli jkun soċju jkollu dritt li l-interess tiegħu fis-soċjeta jiġi likwidat.

Jeddijiet ta' persuna li ttemm milli tkun soċju.

(2) Għandu jkun hemm magħdud fil-likwidazzjoni tal-interess ta' soċju li jkun ġie mkeċċi jew li xort'oħra jkun temm milli jibqa' soċju kull qligħ jew telf li jkun ġej min-negozju li jkun qiegħed isir.

35. Ikun hemm xoljiment ta' soċjetà f'isem kollettiv -

Xoljiment ta' soċjetajiet f'isem kollettiv.

(*a*) meta ż-żmien stabbilit għad-dewmien tagħha jiskadi;

(*b*) jekk l-iskop li għalih tkun ġiet imwaqqfa jkun intlaħaq jew ma jkunx jista' jintlaħaq;

(*ċ*) jekk is-soċji kollha hekk jiftehmu;

(*d*) jekk is-soċjetà tiġi dikjarata falluta;

(*e*) jekk in-numru ta' soċji jiġi ridott għal anqas minn tnejn u jibqa' hekk ridott għal iżjed minn sitt xhur;

(*f*) jekk, fil-fehma tal-qorti, ikun hemm raġunijiet gravi biżżejjed biex jiġġustifikaw ix-xoljiment;

(*g*) f'dawk il-każijiet l-oħra li għalihom ikun maħsub fl-att ta' soċjetà.

36. Wara x-xoljiment ta' soċjetà, u f'ebda każ iktar minn ħmistax-il ġurnata wara dak ix-xoljiment, is-soċji li jkollhom l-amministrazzjoni jew ir-rappreżentanza tagħha għandhom jikkonsenjaw lir-Reġistratur għal reġistrazzjoni u pubblikazzjoni avviż tax-xoljiment:

Avviż ta' xoljiment. *Emendat: XII. 1970.2; XXIV.1995.362.*

Iżda, meta soċjetà xxolji b'ordni tal-qorti, avviż tax-xoljiment għandu jingħata kif intqal qabel mir-Reġistratur tal-Qrati.

37. (1) Meta l-mod li bih għandu jsir l-istralċ ta' soċjetà ma jkunx maħsub fl-att ta' soċjetà jew ma jiġix stabbilit bi ftehim bejn is-soċji, is-soċjetà għandha tiġi stralċjata minn stralċjarju wieħed jew iżjed.

Kif isir l-istralċ ta' soċjetà f'isem kollettiv.

(2) Jekk is-soċji ma jiftehmux dwar min għandu jinħatar bħala stralċjarju, il-ħatra għandha ssir mill-qorti.

(3) L-istralċjarju għandu, egħluq għaxart ijiem wara l-ħatra tiegħu, jikkonsenja lir-Reġistratur għal reġistrazzjoni u pubblikazzjoni avviż tal-ħatra tiegħu.

38. Stralċjarju, sew jekk maħtur mis-soċji sew jekk mill-qorti, jista' jitneħħa mill-kariga kemm mis-soċji, jekk jaqblu, jew b'ordni tal-qorti, fuq talba b'ċitazzjoni magħmula minn xi wieħed mis-soċji, jekk il-qorti tkun sodisfatta li jkun hemm raġunijiet biżżejjed li jiġġustifikaw it-tneħħija tiegħu.

Setgħa li jitneħħa stralċjarju.

39. Il-kumpens tal-istralċjarju jista' jiġi iffissat bi ftehim bejn is-soċji u l-istralċjarju, u f'nuqqas ta' ftehim jiġi iffissat mill-qorti.

Kumpens tal-istralċjarju.

40. In-nefqat kollha, ħlasijiet u spejjeż li jsiru kif jixraq fl-istralċ, magħdud il-kumpens tal-istralċjarju, għandhom jitħallsu mill-attiv tas-soċjetà qabel it-talbiet l-oħra kollha.

Spejjeż tal-istralċ jitħallsu qabel drittijiet oħra.

Penali.
Emendat: A.L. 410 tal-2007.

41. F'nuqqas ta' tħaris ta' xi waħda mill-ħtiġijiet tal-artikolu 36 u tas-subartikolu (3) ta' artikolu 37, kull soċju jew stralċjarju, skont il-każ, li jkun naqas, ikun jista' jeħel penali ta' mhux iżjed minn erba' euro u sitta u sittin ċenteżmu (4.66) għal kull ġurnata li fiha jkompli n-nuqqas.

Setgħat sakemm isir provvediment għall-istralċ.

42. Sakemm isir provvediment għall-istralċ tas-soċjetà, jistgħu jsiru biss dawk l-atti li jkunu ta' amministrazzjoni ordinarja.

Dmirijiet ta' soċji li jkollhom l-amministrazzjoni.

43. Meta stralċjarju jiġi maħtur, is-soċji li jkollhom l-amministrazzjoni tas-soċjetà għandhom -

(*a*) jikkonsenjaw lill-istralċjarju l-attiv kollu u l-kotba u d-dokumenti l-oħra kollha tas-soċjetà u għandhom ilestu l-kontijiet dwar l-amministrazzjoni tagħhom għal dak iż-żmien minn meta jkunu saru l-kontijiet ta' qabel; u

(*b*) flimkien ma' l-istralċjarju, ilestu karta tal-bilanċ li turi l-istat tas-soċjetà fid-data tax-xoljiment.

Setgħat ta' stralċjari.

44. (1) L-istralċjarju għandu jirrappreżenta lis-soċjetà u jkollu setgħa li jagħmel dak kollu li jwassal u li jkun anċillari għall-istralċ tan-negozju tas-soċjetà:

Iżda ma għandu jressaq ebda kwistjoni quddiem arbitraġġ jew jittransiġi jekk ma jkunx hekk awtorizzat bil-miktub mis-soċji.

(2) L-istralċjarju ma jista' jagħmel ebda operazzjoni kummerċjali ġdida.

(3) Meta jkunu maħtura iżjed minn stralċjarju wieħed, għandhom jaħdmu flimkien u jkunu responsabbli *in solidum* għal kull ma jagħmlu, jekk ma jkunx maħsub xort'oħra mis-soċji.

L-istalċjarju ma għandux iqassam l-attiv qabel ma iħallas id-djun.

45. (1) L-istralċjarju ma għandu jqassam ebda attiv tas-soċjetà bejn is-soċji jekk ma jkunux tħallsu d-djun u l-passiv tas-soċjetà jew ma tkunx twarrbet somma biżżejjed għall-ħlas tagħhom.

(2) Meta l-attiv tas-soċjetà ma jkunx biżżejjed għall-passiv tagħha, l-istralċjarju jista' jitlob lis-soċji l-ħlas tal-kontribuzzjoni, jekk ikun hemm, dovuta minnhom, indipendentement mid-data tal-iskadenza tagħha, u, jekk ikun hemm bżonn, il-flejjes meħtieġa għall-ħlas tal-passiv imsemmi qabel fil-proporzjon kif is-soċji għandhom ibagħtu l-passiv tas-soċjetà.

Dmir ta' stralċjarju li jagħti tagħrif, li jagħti rendikont u jlesti proġett ta' tqassim.

46. (1) L-istralċjarju għandu, fuq talba ta' xi wieħed mis-soċji, jagħti tagħrif dwar l-istat u t-tmexxija tal-likwidazzjoni.

(2) Minnufih malli jsir l-istralċ tan-negozju tas-soċjetà, l-istralċjarju għandu jagħti rendikont tal-istralċ u tal-irċevuti u l-ħlasijiet tiegħu u jagħmel proġett ta' tqassim.

Regoli li jgħoddu għat-tqassim tal-attiv.

47. Fit-tqassim tal-attiv ta' soċjetà d-disposizzjonijiet li ġejjin għandhom jgħoddu sakemm ma jkunx hemm disposizzjoni dwar hekk fl-att ta' soċjetà, jiġifieri:

(*a*) meta xi ħaġa tkun kontribwita b'użufrutt jew bi tgawdija, għandha tingħata lura lis-soċju li jikkontribwiha u soċjetà tinżamm responsabbli għad-danni jekk il-ħaġa tintilef jew titħassar minħabba xi

raġuni li tista' tkun attribwita lil xi wieħed mis-soċji, salv id-dritt tas-soċjetà għar-radd lura tal-flejjes hekk imħallsa kontra s-soċju li jkollu l-ħtija;

(*b*) l-attiv tas-soċjetà għandu l-ewwel jiġi applikat għall-ħlas lura tal-kontribuzzjonijiet u kull bilanċ għandu jiġi mqassam bejn is-soċji fil-proporzjon skont l-ishma tagħhom fil-profitti tas-soċjetà;

(*ċ*) meta jkun ġie miftiehem li t-tqassim tal-attiv għandu jsir *in natura*, għandhom jgħoddu d-disposizzjonijiet li jirregolaw il-qsim ta' proprjetà komuni.

Approvazzjoni tar-rendikont u tal-proġett ta' tqassim.

48. (1) L-istralċjarju għandu b'att ġudizzjarju jinnotifika lil kull wieħed mis-soċji b'kopja tar-rendikont u tal-proġett ta' tqassim imsemmija fl-artikolu 46(2).

(2) Ir-rendikont u l-proġett ta' tqassim jitqiesu li jkunu ġew approvati mis-soċji kollha jekk ma tiġix preżentata oppożizzjoni għalihom b'ċitazzjoni minn xi wieħed mis-soċji eġħluq xahrejn min-notifika tal-att ġudizzjarju msemmi fis-subartikolu (1).

Tħassir ta' isem ta' soċjetà mir-reġistru.

49. Meta jiġi approvat ir-rendikont, l-istralċjarju għandu jikkonsenja lir-Reġistratur għal reġistrazzjoni avviż ta' dik l-approvazzjoni u r-Reġistratur għandu wara dan iħassar l-isem tas-soċjetà mir-reġistru.

Konservazzjoni ta' kotba tal-kontijiet eċċ., wara xoljiment.

50. Il-kotba tal-kontijiet u d-dokumenti tas-soċjetà għandhom jinżammu mill-persuna magħżula għal hekk mill-maġġoranza tas-soċji u għandhom jinżammu hekk għal żmien għaxar snin mid-data li fiha isem is-soċjetà jkun ġie mħassar mir-reġistru.

TAQSIMA IV

SOĊJETÀ IN AKKOMANDITA

Tifsir.

51. Soċjetà in akkomandita taħdem taħt isem soċjali u għandha l-obbligi tagħha garantiti mir-responsabbiltà illimitata u *in solidum* ta' soċju wieħed jew iżjed, imsejħa soċji solidali, u mir-responsabbiltà, limitata għall-ammont, jekk ikun hemm, mhux imħallas mill-kontribuzzjoni, ta' soċju wieħed jew iżjed, imsejħa soċji akkomandanti.

Safejn jgħoddu d-disposizzjonijiet li jirregolaw soċjetajiet f'isem kollettiv.

52. Id-disposizzjonijiet li jirregolaw soċjetajiet f'isem kollettiv għandhom jgħoddu għas-soċjetajiet in akkomandita ħlief fejn ma jkunux jaqblu mad-disposizzjonijiet ta' din it-Taqsima ta' din l-Ordinanza.

Isem soċjali.

53. (l) L-isem ta' soċju akkomandant ma jistax ikun imdaħħal fl-isem soċjali ta' soċjetà in akkomandita.

(2) Jekk soċju akkomandant jippermetti jew iħalli li ismu jiġi mdaħħal f'isem soċjali, huwa jkun marbut, dwar it-terzi, illimitatament u *in solidum* mas-soċji solidali għall-obbligi kollha tas-soċjetà.

Kontribuzzjoni ta' soċju akkomandant ma għandhiex tinkludi servizzi personali.

54. Il-kontribuzzjoni ta' soċju akkomandant ma għandhiex tinkludi servizzi personali.

Kontenut ta' att ta' soċjetà.

55. L-att ta' soċjetà, b'żieda għall-partikolaritajiet stabbiliti fl-artikolu 15, għandu juri liema mis-soċji huma soċji solidali u liema huma soċji akkomandanti, u fin-nuqqas is-soċjetà għandha tirrisolvi ruħha f'soċjetà f'isem kollettiv.

Jeddijiet ta' soċji solidali.

56. Is-soċji solidali jkollhom il-jeddijiet kollha u d-dmirijiet kollha ta' soċji f'soċjetà f'isem kollettiv.

Amministrazzjoni u rappreżentanza.

57. L-amministrazzjoni u r-rappreżentanza tas-soċjetà tista' tkun fdata biss f'idejn wieħed jew iżjed mis-soċji solidali.

Ħatra ta' soċji biex jamministraw u jirrappreżentaw soċjetà.

58. Kemm-il darba ma jkunx maħsub xort'oħra fl-att tas-soċjetà, is-soċji solidali jkollhom il-jedd li jaħtru s-soċji li għandhom jamministraw u jirrappreżentaw is-soċjetà u li jneħħu mill-kariga lis-soċji hekk maħtura.

Soċju akkomandant ma jistax jieħu parti fit-tmexxija ta' soċjetajiet.

59. (1) Soċju akkomandant ma għandu jagħmel ebda att ta' amministrazzjoni jew jagħmel operazzjoni ta' negozju f'isem is-soċjetà ħlief bis-saħħa ta' prokura mogħtija għal atti jew operazzjonijiet speċifikati.

(2) Jekk soċju akkomandant jaġixxi bi ksur tal-projbizzjoni msemmija, huwa jkun marbut, dwar it-terzi, illimitatament u *in solidum* mas-soċji solidali għall-obbligi kollha tas-soċjetà u jkun jista' wkoll jiġi mkeċċi mis-soċjetà skont id-disposizzjonijiet tal-artikolu 32.

Tagħrif tal-kontijiet tas-sena lis-soċji akkomandanti.

60. Fit-tmiem ta' kull sena finanzjarja l-karta tal-bilanċ u l-kont tal-qligħ u telf tas-soċjetà għandhom jiġu mgħarrfin lis-soċji akkomandanti, li, biex jiżguraw il-korrettezza tagħhom, ikollhom jedd li jaraw il-kotba tal-kontijiet u dokumenti oħra tas-soċjetà.

L-artikolu 30 ma jgħoddx għas-soċji akkomandanti.

61. Id-disposizzjonijiet tal-artikolu 30 ma għandhomx jgħoddu għal soċju akkomandant.

Soċju akkomandant mhux marbut li jagħti lura qligħ li jirċievi *in bona fede.*

62. Soċju akkomandant ma għandu f'ebda każ ikun marbut li jagħti lura l-qligħ li jkun irċieva *in bona fede.*

Ċessjoni ta' interess minn soċju akkomandant.

63. Kemm-il darba l-att ta' soċjetà ma jaħsibx xort'oħra, soċju akkomandant jista' jċedi l-interess tiegħu fis-soċjetà:

Iżda, jekk il-kontribuzzjoni ta' soċju akkomandant ma tkunx imħallsa kollha, kull ċessjoni tal-interess tiegħu fis-soċjetà ma jkollhiex seħħ, dwar is-soċjetà, jekk ma tkunx saret bil-kunsens tas-soċji kollha solidali.

Mewt ta' soċju akkomandant.

64. Kemm-il darba l-att ta' soċjetà ma jaħsibx xort'oħra, fil-każ ta' mewt ta' soċju akkomandant, is-soċjetà tkompli mal-werrieta tiegħu.

Xoljiment ta' soċjetà in akkomandita.

65. (1) Soċjetà in akkomandita, barra milli tista' tispiċċa minħabba xi waħda mir-raġunijiet imsemmija fl-artikolu 35, għandha xxolji jekk ma jibqa' ebda soċju solidali jew ebda soċju

akkomandant, jekk, fi żmien sitt xhur, is-soċju li jkun spiċċa milli jkun soċju ma jkunx ġie sostitwit.

(2) Meta ma jibqa' ebda soċju solidali, is-soċji akkomandanti jistgħu, għaż-żmien imsemmi ta' sitt xhur, jaħtru wieħed minn fosthom għall-esekuzzjoni ta' atti ta' amministrazzjoni ordinarja.

(3) Soċju akkomandant maħtur kif intqal qabel ma jkunx suġġett għad-disposizzjonijiet tal-artikolu 59(2).

Taqsim ta' kapital f'azzjonijiet.

66. (1) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' qabel ta' din it-Taqsima ta' din l-Ordinanza, il-kapital ta' soċjetà in akkomandita jista' jinqasam f'azzjonijiet.

(2) Id-disposizzjonijiet dwar azzjonijiet f'kumpannija ta' responsabbilità limitata għandhom jgħoddu għall-azzjonijiet f'soċjetà in akkomandita safejn ma jkunux inkonsistenti mad-disposizzjonijiet li hemm qabel.

TAQSIMA V

SOCJETÀ ANONIMA JEW KUMPANNIJA TA' RESPONSABBILTÀ LIMITATA

Formazzjoni ta' Kumpannija u Ħwejjeġ Inċidentali għaliha

Tifsir.

67. Soċjetà anonima jew kumpannija ta' responsabbiltà limitata (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "kumpannija") tiġi magħmula permezz ta' kapital maqsum f'azzjonijiet u għandha r-responsabbiltà tal-membri tagħha limitata għall-ammont, jekk ikun hemm, li ma jkunx tħallas mill-azzjonijiet rispettivament miżmuma minnhom.

Kif tiġi mwaqqfa kumpannija.

68. Kumpannija ma tkunx imwaqqfa validament jekk ma jsirx memorandum tal-assoċjazzjoni u ma jiġix maħruġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni skont din l-Ordinanza dwaru.

Kontenut tal-memorandum. *Emendat: I. 1965.3.*

69. Il-memorandum ta' kull kumpannija għandu juri:

(*a*) l-isem, il-kunjom u r-residenza ta' kull wieħed mill-firmatarji;

(*b*) l-isem tal-kumpannija;

(*ċ*) l-uffiċċju reġistrat f'Malta tal-kumpannija;

(*d*) l-iskopijiet tal-kumpannija;

(*e*) l-ammont tal-kapital azzjonarju li għalih il-kumpannija għandha l-ħsieb li tkun reġistrata, il-qsim tiegħu f'azzjonijiet ta' ammont stabbilit, in-numru ta' azzjonijiet meħuda minn kull wieħed mill-firmatarji u l-ammont imħallas dwar kull azzjoni;

(*f*) in-numru tad-diretturi u l-isem u l-kunjom tal-ewwel direttur jew diretturi, u fil-każ li xi direttur bħal dan ikun għaqda korporata, l-isem tal-għaqda korporata.

Isem tal-kumpannija. *Emendat: XII. 1970.3. Sostitwit: XXXIV. 1988.55. Emendat: A.L. 410 tal-2007.*

70. (1) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu, kumpannija tista' tissejjaħ b'kull isem, iżda dak l-isem għandu jkollu l-kelma "*limited*" bħala l-aħħar kelma.

(2) Kumpannija ma għandhiex tiġi reġistrata b'xi isem li:

(*a*) ikun l-istess bħal isem ta' kumpannija reġistrata oħra jew li jkun tant jixxiebaħ li fil-fehma tar-Reġistratur jista' joħloq konfużjoni; jew

(*b*) ikun fil-fehma tar-Reġistratur offensiv jew altrimenti sgradevoli; jew

(*ċ*) ikun ġie riservat għar-reġistrazzjoni ta' kumpannija oħra wara avviż bil-miktub lir-Reġistratur mogħti mhux aktar kmieni minn tliet xhur qabel id-data tat-tieni rikjesta:

Iżda r-Reġistratur għandu jinnotifika b'kull rifjut taħt dan l-artikolu mingħajr dewmien lill-persuna li titlob ir-reġistrazzjoni.

(3) Kumpannija ma għandhiex tiġi reġistrata b'isem li jinkludi l-kelma "*nominee*" kemm-il darba ma tkunx kumpannija li tikkwalifika għar-reġistrazzjoni bħala kumpannija *nominee* taħt l-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Kap. 330.

(4) Persuna jew persuni li jikkumerċjaw jew imexxu negozju jew attività oħra -

(*a*) taħt isem jew titolu li tiegħu il-kelma "*limited*" jew taqsir jew imitazzjoni ta' dik il-kelma, tkun l-aħħar kelma u li ma tkunx l-isem ta' kumpannija reġistrata kif imiss taħt din l-Ordinanza; jew

(*b*) taħt isem jew titolu li jkun fih il-kelma "*nominee*", jew taqsir jew imitazzjoni ta' dik il-kelma, u li ma tkunx l-isem ta' kumpannija li jkollha *warrant,* li jkun fis-seħħ dak iż-żmien, maħruġ taħt l-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, jew l-Att dwar *Trusts* u *Trustees*, li jawtorizza lil dik il-kumpannija taġixxi bħala kumpannija *nominee* għall-finijiet ta' dawk l-Atti; Kap. 330. Kap. 331.

teħel meta tinsab ħatja l-pieni ta' mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (232.94) u mhux iżjed minn elf, mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69) u piena oħra li ma tkunx iżjed minn tlieta u għoxrin euro u disgħa u għoxrin ċenteżmu (23.29) għal kull ġurnata li fiha jitkompla r-reat.

Skopijiet ta' kumpannija.

71. L-iskopijiet ta' kumpannija għandhom ikunu mfissra ċari u ma jistgħux ikunu ta' kummerċ ġenerali.

Minimum ta' kapital azzjonarju. *Emendat: A.L. 410 tal-2007.*

72. (1) Il-kapital azzjonarju ta' kumpannija ma għandux ikun anqas minn elf, mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69).

(2) Meta l-kapital azzjonarju jkun elf, mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69), għandu jiġi sottoskritt għal kollox fil-memorandum, u meta jkun iżjed minn dak l-ammont, għandu jiġi sottoskritt fil-memorandum *minimum* ta' elf, mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69).

(3) Mhux anqas minn għoxrin fil-mija mill-ammont nominali ta' kull azzjoni meħuda għandu jitħallas malli jiġi iffirmat il-memorandum.

Statut ta' assoċjazzjoni.

73. (1) Jista' jiġi reġistrat mal-memorandum statut ta' assoċjazzjoni firmat mill-firmatarji tal-memorandum u li jistabbilixxi regolamenti għall-kumpannija.

(2) Jekk l-istatut ma jkunx reġistrat, jew, jekk l-istatut ikun reġistrat, safejn ma jeskludix jew ma jbiddilx ir-regolamenti li hemm fl-Ewwel Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza, dawn ir-regolamenti jkunu r-regolamenti tal-kumpannija bl-istess mod u fl-istess grad bħallikieku kienu fi statut reġistrat kif imiss.

Reġistrazzjoni ta' memorandum u ta' statut.
Emendat: XII. 1970.4.

74. (1) Il-memorandum u l-istatut, jekk ikun hemm, għandhom jiġu konsenjati għar-reġistrazzjoni u pubblikazzjoni lir-Reġistratur li, wara li jkun soddisfatt illi l-ħtiġijiet kollha tal-artikoli 68 sa 73 u tal-artikolu 122(1) jkunu ġew imħarsa, għandu jirreġistrahom.

(2) Meta l-memorandum jew l-istatut ikunu magħmula b'att pubbliku jew b'kitba privata tranżuntata fl-atti ta' nutar pubbliku, kopja awtentika għandha tiġi konsenjata minflok l-oriġinal.

(3) Il-konsenja fuq imsemmija għandha ssir minn kull wieħed mill-firmatarji tal-memorandum jew mill-aġent awtorizzat tiegħu.

Dmir tar-Reġistratur u effetti tar-reġistrazzjoni.

75. Meta jiġi reġistrat il-memorandum u l-istatut, jekk ikun hemm, ta' kumpannija r-Reġistratur għandu jiċċertifika taħt il-firma tiegħu illi l-kumpannija hija reġistrata, u l-kumpannija tibda sseħħ u tkun tista' tibda taħdem mid-data taċ-ċertifikat:

Iżda jekk ir-reġistrazzjoni tinkiseb qabel id-data stabbilita fil-memorandum għall-bidu fis-seħħ tal-kumpannija, iċ-ċertifikat għandu juri dik id-data, u l-kumpannija għandha tiġi fis-seħħ u tkun tista' tibda taħdem minn dik l-aħħar data.

Meta ma jinħariġx ċertifikat ta' reġistrazzjoni.

76. Il-persuni kollha li jmexxu negozju f'isem ta' kumpannija li dwarha ċertifikat ta' reġistrazzjoni ma jkunx inħareġ skont din l-Ordinanza jew qabel id-data murija f'ċertifikat ta' reġistrazzjoni bħala d-data li fiha kumpannija tibda sseħħ ikunu personalment u *in solidum* responsabbli għall-egħmil tagħhom mat-terzi li jkunu *in bona fede* u jkollhom, kontra xulxin u limitatament għall-proprjetà miksuba minn dak in-negozju, dawk id-drittijiet biss li huma mogħtija b'liġi lil kompropriprjetarji.

Tibdil u żidiet fil-memorandum u fl-istatut.
Emendat: I. 1965.4; A.L. 410 tal-2007.

77. (1) Kumpannija tista' b'riżoluzzjoni straordinarja tibdel jew iżżid fil-memorandum u fl-istatut:

Iżda -

(i) meta t-tibdil jikkonsisti f'bidla tal-uffiċċju reġistrat f'Malta tal-kumpannija dak it-tibdil jista' jsir b'riżoluzzjoni tad-diretturi; u

(ii) meta t-tibdil jikkonsisti fit-tibdil ta' xi azzjonijiet fi *stock* jew fit-tibdil mill-ġdid ta' dak l-i*stock* f'azzjonijiet, dak it-tibdil jista' jsir biss jekk l-azzjonijiet li għandhom jiġu mibdula

jkunu azzjonijiet imħallsa u jekk l-i*stock* ikun mibdul mill-ġdid f'azzjonijiet imħallsa, iżda, jekk il-kumpannija tkun hekk awtorizzata fil-memorandum jew fl-istatut tagħha, tista' b'riżoluzzjoni ordinarja tibdel kull azzjonijiet imħallsa fi *stock* u tibdel mill-ġdid dak l-i*stock* f'azzjonijiet imħallsa ta' kull denominazzjoni.

(2) Ikun dmir tad-diretturi li jikkonsenjaw lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni u pubblikazzjoni kopja ta' kull riżoluzzjoni kif intqal qabel, awtentikata skont l-artikolu 81, fi żmien ħmistax-il ġurnata wara d-data tar-riżoluzzjoni.

(3) Kull tibdil jew żieda fil-memorandum jew fl-istatut ta' kumpannija ma għandhux jibda jseħħ, jekk u sakemm ma jkunx reġistrat kif maħsub fis-subartikolu (2).

(4) F'każ ta' nuqqas mit-tħaris tad-disposizzjonijiet tas-subartikolu (2), kull direttur tal-kumpannija li jkun fin nuqqas jista' jeħel penali ta' mhux iżjed minn erba' euro u sitta u sittin ċenteżmu (4.66) għal kull ġurnata li fiha jkompli dan in-nuqqas.

Riduzzjoni tal-kapital azzjonarju. *Emendat: XI. 1977.2; XXIV.1995.362.*

78. (1) B'dak kollu li jinsab fid-disposizzjonijiet tal-artikolu li jaħbat sew sew qabel dan, meta t-tibdil ikun fir-riduzzjoni tal-kapital azzjonarju u din ir-riduzzjoni timplika jew tnaqqis tar-responsabbiltà dwar kapital azzjonarju u mhux imħallas jew il-ħlas lil xi membri ta' xi kapital azzjonarju mħallas, dan it-tnaqqis ma għandux jibda jseħħ sa tliet xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fl-artikolu 192(1)(*d*) dwar ir-riżoluzzjoni li tagħmel dak it-tibdil:

Iżda jekk kreditur tal-kumpannija li d-dejn tagħha kien jeżisti qabel ir-reġistrazzjoni tar-riduzzjoni jopponi ruħu għal hekk b'ċitazzjoni preżentata matul iż-żmien ta' tliet xhur kalkolat kif intqal qabel juri raġuni tajba l-għaliex m'għandhiex isseħħ, il-qorti għandha jew tilqa' l-oppożizzjoni jew tħalli r-riduzzjoni wara li tingħata sigurtà biżżejjed.

(2) Ir-Reġistratur tal-Qrati għandu mingħajr dewmien jara li kopja ta' kull ċitazzjoni preżentata skont is-subartikolu (1) u ta' kull sentenza mogħtija dwarha tiġi notifikata lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni u pubblikazzjoni.

Tibdil ta' isem il-kumpannija.

79. Meta kumpannija tbiddel isimha skont id-disposizzjonijiet tal-artikolu 77, ir-Reġistratur għandu jniżżel l-isem ġdid fir-reġistru minflok l-isem ta' qabel u għandu joħroġ ċertifikat tar-reġistrazzjoni mibdul skont iċ-ċirkostanzi tal-każ.

Tibdil fil-memorandum jew fl-istatut b'żieda fir-responsabbiltà ta' kontribuzzjoni għal kapital azzjonarju ma għandux jorbot membri eżistenti mingħajr il-kunsens tagħhom.

80. B'dak kollu li jinsab fil-memorandum jew fl-istatut ta' kumpannija, ebda membru ma jkun marbut b'xi tibdil magħmul fil-memorandum jew fl-istatut wara d-data li fiha jkun sar membru jekk u sakemm il-bidla teħtieġ li huwa jissottoskrivi għal numru akbar ta' azzjonijiet minn dak miżmum minnu fid-data li fiha jkun sar it-tibdil, jew b'xi mod tkabbar ir-responsabbiltà li jkollu f'dik id-data li jikkontribwixxi għall-kapital azzjonarju jew li xort'oħra jħallas flus lill-kumpannija:

Iżda dan l-artikolu ma għandux jgħodd f'ebda każ meta l-

membru jaqbel bil-miktub, sew qabel kemm wara li jkun sar it-tibdil, li jkun marbut bih.

81. Dokument jew proċedura li teħtieġ awtentikazzjoni minn kumpannija jistgħu jiġu iffirmati minn direttur, segretarju jew uffiċjal ieħor awtorizzat tal-kumpannija.

Awtentikazzjoni ta' dokumenti.

Kapital Azzjonarju u Obbligazzjonijiet

82. (1) Ebda formula ta' applikazzjoni għal azzjonijiet jew għal obbligazzjonijiet ta' kumpannija ma tista' tinħareġ kemm-il darba l-kumpannija ma tkunx reġistrata u l-formula ma tkunx maħruġa bi prospett li jħares il-ħtiġijiet tal-artikolu li jaħbat sew sew wara dan:

Ħruġ ta' applikazzjonijiet għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ta' kumpannija għandu jsir bi prospett. *Emendat: I. 1965.5.*

Iżda dan l-artikolu ma jgħoddx għal formula ta' applikazzjoni maħruġa jew -

(*a*) dwar stedina *in bona fede* lil persuna biex tidħol fi ftehim ta' sottoskrizzjoni dwar azzjonijiet jew obbligazzjonijiet; jew

(*b*) dwar azzjonijiet jew obbligazzjonijiet li ma humiex offerti għall-pubbliku.

(2) Il-ħruġ ta' prospett jew ta' formula ta' applikazzjoni għal azzjonijiet fi jew obbligazzjonijiet ta' kumpannija lill-membri jew detenturi ta' obbligazzjonijiet eżistenti tal-kumpannija ma jitqiesx li jkun offerta lill-pubbliku, sew jekk applikant ikollu jew jekk ma jkollux dritt li jirrinunzja favur persuni oħra.

83. (1) Kull prospett għandu jkollu d-data u għandu juri l-ħwejjeġ imsemmija fit-Taqsima I tat-Tieni Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza u għandu juri r-rapporti msemmija fit-Taqsima II ta' dik l-Iskeda.

Datar ta' prospett u ħwejjeġ meħtieġa li għandu jkun hemm fih.

(2) Kondizzjoni li teħtieġ jew li torbot applikant għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet li jirrinunzja għat-tħaris ta' xi ħtieġa ta' dan l-artikolu jew li turi li tolqtu b'avviż ta' xi kuntratt, dokument jew ħaġa mhix imsemmija speċifikatament fil-prospett tkun nulla.

84. Kull persuna li tkun responsabbli għall-ħruġ, ċirkolazzjoni jew distribuzzjoni ta' prospett jew għall-ħruġ ta' formula ta' applikazzjoni għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet, bi ksur ta' xi waħda mid-disposizzjonijiet tal-artikolu 82 jew tas-subartikolu (1) tal-artikolu 83 tkun tista' teħel penali ta' mhux iżjed minn elf, mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69):

Penali. *Emendat: I. 1965.6; A.L. 410 tal-2007.*

Iżda direttur jew persuna oħra responsabbli għall-prospett ma tinkorrix responsabbiltà jekk -

(*a*) dwar xi ħaġa mhux murija tipprova li ma kinitx taf biha; jew

(*b*) tipprova illi l-kontravvenzjoni saret minħabba li għamlet żball ta' fatt onestament; jew

(*ċ*) il-kontravvenzjoni kienet dwar ħwejjeġ li, fil-fehma tal-qorti, kienu mhux sostanzjali jew xort'oħra kienu tali li, wara li jitqiesu ċ-ċirkostanzi kollha tal-każ,

imisshom raġonevolment jiġu skużati:

Iżda wkoll f'każ li ma tiġix imdaħħla fil-prospett dikjarazzjoni dwar ħwejjeġ imsemmija fil-paragrafu 16 tat-Tieni Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza, ebda direttur jew persuna oħra ma tinkorri xi responsabbiltà dwar dan in-nuqqas jekk ma jiġix pruvat illi kienet taf bil-ħwejjeġ li ma ġewx murija.

Prospett li jkollu dikjarazzjoni minn esperti.
Emendat: A.L. 410 tal-2007.

85. (1) Prospett li jkollu dikjarazzjoni li turi li saret minn espert ma għandux jiġi maħruġ jekk -

(*a*) l-espert ma jkunx ta u jkun, qabel il-konsenja ta' kopja tal-prospett għar-reġistrazzjoni, irtira l-kunsens tiegħu bil-miktub għall-ħruġ ta' dak il-prospett; u

(*b*) ma tidhirx fil-prospett dikjarazzjoni li huwa jkun ta u ma jkunx irtira l-kunsens tiegħu kif intqal qabel.

(2) Jekk xi prospett jinħareġ bi ksur tad-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu, kull min xjentement ikun ħa parti fil-ħruġ tiegħu jista' jeħel penali ta' mhux iżjed minn elf, mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69).

(3) F'dan l-artikolu l-kelma "espert" tinkludi inġinier, stimatur, komputista u kull persuna oħra li l-professjoni tagħha tagħti awtorità għal dikjarazzjoni magħmula minnha.

Reġistrazzjoni ta' prospett.
Emendat: A.L. 410 tal-2007.

86. (1) Ebda prospett ma għandu jinħareġ jekk, fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu jew qabel, ma tkunx ġiet konsenjata lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni kopja tiegħu iffirmata minn kull persuna msemmija fih bħala direttur tal-kumpannija, jew mill-aġent tiegħu awtorizzat bil-miktub, u li jkollha mniżżel fuqha jew mwaħħal magħha -

(*a*) kull kunsens għall-ħruġ tal-prospett meħtieġ bl-aħħar artikolu qabel dan minn xi ħadd bħala espert; u

(*b*) kopja ta' kull kuntratt li bil-paragrafu 14 tat-Tieni Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza għandu jissemma fil-prospett jew, fil-każ ta' kuntratt mhux imniżżel bil-miktub, memorandum li jagħti l-partikolaritajiet kollha tiegħu.

(2) Jekk prospett jinħareġ bi ksur ta' dan l-artikolu, kull min xjentement ikun ħa parti fil-ħruġ tal-prospett jista' jeħel penali ta' mhux iżjed minn ħdax-il euro u ħamsa u sittin ċenteżmu (11.65) għal kull ġurnata mid-data tal-ħruġ tal-prospett sakemm tiġi konsenjata kopja tiegħu kif intqal qabel bid-dokumenti meħtieġa mniżżla fuqha jew imwaħħla magħha.

Restrizzjoni dwar tibdil ta' kondizzjonijiet imsemmija fil-prospett.

87. Il-kondizzjonijiet ta' kuntratt imsemmi fil-prospett m'għandhomx, qabel il-laqgħa obbligatorja, jitbiddlu ħlief suġġetti għall-approvazzjoni tal-istess laqgħa.

Responsabbiltà ċivili għal dikjarazzjonijiet ħżiena fil-prospett.

88. (1) Il-persuni li jkunu responsabbli għall-ħruġ jew li jkunu awtorizzaw il-ħruġ ta' prospett ikunu responsabbli *in solidum* għal kull dannu li jbagħti min ikun issottoskriva għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet minħabba dak il-prospett, għar-raġuni ta' xi dikjarazzjoni mhux vera li jkun hemm fih:

Iżda persuna li tkun tat il-kunsens tagħha meħtieġ bl-artikolu 85 ma tkunx responsabbli bħala persuna li tkun awtorizzat il-ħruġ ta' prospett ħlief dwar xi dikjarazzjoni mhux vera magħmula minnha bħala espert.

(2) Ħadd ma jkun responsabbli skont dan l-artikolu jekk -

(*a*) jipprova li kellu raġunijiet biżżejjed li jemmen, u sakemm ingħataw l-azzjonijiet jew l-obbligazzjonijiet kien emmen, illi d-dikjarazzjoni kienet vera, jew

(*b*) jipprova, dwar dikjarazzjoni mhux vera magħmula minn espert, li kellu raġunijiet biżżejjed li jemmen, u sakemm ingħataw l-azzjonijiet jew l-obbligazzjonijiet kien emmen, illi l-persuna li għamlet id-dikjarazzjoni kienet kompetenti li tagħmilha, jew

(*ċ*) kif sar jaf bid-dikjarazzjoni mhux vera qabel ma jkun sar ebda għoti bis-saħħa tal-prospett, ikun ta avviż sewwa lill-pubbliku dwar li d-dikjarazzjoni ma kenitx vera.

Dokument li jkollu offerta għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet għal bejgħ jitqies bħala prospett.

89. (1) Meta kumpannija tagħti jew tiftiehem li tagħti xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpannija bl-iskop li dawk l-azzjonijiet jew obbligazzjonijiet kollha jew x'uħud minnhom jiġu offerti għal bejgħ lill-pubbliku, kull dokument li bih ssir l-offerta għal bejgħ lill-pubbliku għandu għall-finijiet kollha jitqies li jkun prospett u r-regoli kollha dwar prospett għandhom jgħoddu u jseħħu għal hekk.

(2) Għandu jitqies, sakemm ma jiġix pruvat il-kuntrarju, illi l-għoti jew il-ftehim ta' għoti kien magħmul bil-ħsieb li l-azzjonijiet jew l-obbligazzjonijiet jiġu offerti għal bejgħ lill-pubbliku jekk jidher -

(*a*) illi offerta għal bejgħ lill-pubbliku tkun saret fi żmien sitt xhur wara l-għoti jew il-ftehim ta' għoti; jew

(*b*) illi fid-data li fiha tkun saret l-offerta l-ammont kollu li kellu jinġabar mill-kumpannija għall-azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ma kienx ġie hekk miġbur.

(3) L-artikolu 86 ta din l-Ordinanza kif applikat b'dan l-artikolu għandu jkollu seħħ -

(*a*) bħallikieku jeħtieġ ukoll illi prospett ikollu mwaħħal miegħu kopja ta' kull kuntratt li bih l-azzjonijiet jew l-obbligazzjonijiet imsemmija ingħataw jew ser jingħataw jew, f'każ ta' kuntratt mhux imniżżel bil-miktub, memorandum li jagħti l-partikolaritajiet kollha dwar hekk; u

(*b*) bħallikieku l-persuni li jagħmlu l-offerta kienu persuni msemmija fil-prospett bħala diretturi ta' kumpannija.

Tifsir ta' disposizzjonijiet dwar prospett.

90. Għall-finijiet tad-disposizzjonijiet ta' qabel -

(*a*) dikjarazzjoni inkluża fi prospett għandha titqies li ma tkunx vera jekk tkun qarrieqa fil-forma u l-kontest li fih tkun inkluża; u

(*b*) dikjarazzjoni titqies li tkun inkluża fi prospett jekk tkun qiegħda fih jew f'xi dokument li jkun jidher jew li jkun b'riferenza inkorporat fih jew maħruġ miegħu.

Ebda għoti ta' kapital azzjonarju jekk ħamsa u sebgħin fil-mija minnu ma jkunx sottoskritt.

91. (1) Ebda kapital azzjonarju ta' kumpannija offert lill-pubbliku għal sottoskrizzjoni ma għandu jingħata jekk ħamsa u sebgħin fil-mija tal-kapital hekk offert ma jkunx ġie sottoskritt.

(2) Mhux anqas minn għaxra fil-mija tal-ammont nominali ta' kull azzjoni meħuda għandu jitħallas ma' l-għoti.

Ebda għoti wara li jgħaddu tliet xhur mill-ħruġ tal-prospett.

92. Ebda għoti ta' azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ta' kumpannija ma għandu jsir bis-saħħa ta' prospett wara li jgħaddu tliet xhur mill-ħruġ tal-prospett.

Żmien tal-ftuħ tal-listi tas-sottoskrizzjoni.

93. (1) Ebda għoti ta' azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ta' kumpannija ma għandu jsir bis-saħħa ta' prospett u ebda proċedimenti ma għandhom jittieħdu fuq applikazzjonijiet magħmula bis-saħħa ta' prospett qabel mill-anqas il-bidu tat-tielet ġurnata tax-xogħol jew dak iż-żmien aktar tard (jekk ikun hemm) kif ikun imsemmi fil-prospett, wara l-pubblikazzjoni f'gazzetta li toħroġ kuljum ta' avviż li juri li prospett ikun ġie maħruġ.

(2) Il-bidu tat-tielet ġurnata tax-xogħol imsemmija jew dak iż-żmien aktar tard kif intqal qabel huwa iżjed 'il quddiem f'din l-Ordinanza imsejjaħ "iż-żmien tal-ftuħ tal-listi tas-sottoskrizzjoni".

(3) Fl-applikazzjoni ta' dan l-artikolu għal prospett li joffri azzjonijiet jew obbligazzjonijiet għal bejgħ, is-subartikoli ta' qabel dan għandhom ikollhom seħħ bis-sostituzzjoni ta' riferenzi għal bejgħ minflok riferenzi għal għoti.

Irtir ta' applikazzjonijiet għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet.

94. Applikazzjoni għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ta' kumpannija li ssir bis-saħħa ta' prospett ma tkunx tista' tiġi rtirata qabel ma tgħaddi t-tielet ġurnata tax-xogħol wara ż-żmien tal-ftuħ tal-listi tas-sottoskrizzjoni, jew l-għoti, qabel ma tgħaddi t-tielet ġurnata tax-xogħol imsemmija, minn xi persuna responsabbli skont l-artikolu 88 għall-prospett, ta' avviż pubbliku li jkollu effett skont dak l-artikolu li jneħħi r-responsabbiltà tal-persuna li tagħti l-avviż.

Prospett dwar għoti ta' azzjonijiet. *Emendat: A.L. 410 tal-2007.*

95. (1) Kull meta kumpannija tagħmel xi għoti tal-azzjonijiet tagħha, il-kumpannija għandha, fi żmien xahar wara hekk, tikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni -

(*a*) prospett tal-għoti, li juri l-ismijiet u l-indirizzi ta' min ikunu ġew lilu assenjati u l-ammont imħallas fuq kull azzjoni; u

(*b*) f'każ ta' azzjonijiet mogħtija bħala mħallsa għal kollox jew f'parti xort'oħra milli bi flus, kuntratt bil-miktub jew dokument li jkollu l-partikolaritajiet tal-kuntratt, li jagħti l-jedd għal dan l-għoti lill-persuna li lilha tkun ġiet mogħtija azzjoni, flimkien ma' kull kuntratt ta' bejgħ, jew għal servizzi jew kumpens ieħor li dwarhom ikun sar l-għoti, u prospett li juri n-numru u l-ammont nominali tal-azzjonijiet hekk mogħtija, safejn għandhom jiġu meqjusa bħala mħallsa, u l-kumpens li għalih ikunu ġew mogħtija; u

(*ċ*) meta applikabbli, dikjarazzjoni illi l-ħtiġijiet tal-artikolu 91 jkunu ġew imħarsa.

(2) F'każ ta' nuqqas milli jiġi mħares dan l-artikolu, kull uffiċjal tal-kumpannija li jkun fin-nuqqas ikun jista' jeħel penali ta' mhux iżjed minn erba' euro u sitta u sittin ċenteżmu (4.66) għal kull ġurnata li fiha n-nuqqas ikompli.

Kumpannija ma tistax iżżomm azzjonijiet tagħha stess.

96. (1) Kumpannija ma' tista' żżomm ebda azzjoni tagħha stess.

(2) Meta skont xi disposizzjoni msemmija fil-memorandum jew fl-istatut ta' kumpannija xi azzjoni tiġi konfiskata favur il-kumpannija, kull azzjoni bħal dik, sakemm tiġi mogħtija jew sakemm il-konfiska tiġi mħassra, ma jkollha ebda dritt għal vot.

Kumpannija ma tistax ikollha azzjonijiet f'kumpannija li tkun qed teżerċita kontroll fuqha l-anqas tagħti għajnuna finanzjarja għax xiri jew sottoskrizzjoni ta' azzjonijiet tagħha stess jew ta' dik li tkun teżerċita kontroll fuqha. *Emendat: I. 1965.7.*

97. (1) Kumpannija ma tkunx tista' -

(*a*) ikollha azzjonijiet f'kumpannija li tkun qed teżerċita kontroll fuqha; jew

(*b*) tagħti, sew direttament sew indirettament, u sew jekk permezz ta' self, garanzija, l-għoti ta' sigurtà jew xort'oħra, ebda għajnuna finanzjarja għall-fini ta' jew dwar ix-xiri jew sottoskrizzjoni magħmula jew li tkun ser issir minn xi persuna għal xi azzjonijiet fil-kumpannija jew, meta l-kumpannija tkun kumpannija sussidjarja, fil-kumpannija li jkollha kontroll fuqha.

(2) Għall-finijiet ta' din l-Ordinanza kumpannija għandha titqies li tkun sussidjarja ta' oħra (f'din l-Ordinanza msejħa l-"kumpannija li jkollha kontroll fuq oħra") biss jekk -

(*a*) dik il-kumpannija l-oħra jew -

(i) ikollha iżjed min-nofs il-valur nominali tal-kapital azzjonarju maħruġ tagħha, eskluża xi parti minnu li, la għal dak li għandu x'jaqsam ma' dividendi l-anqas għal dak li għandu x'jaqsam ma' kapital, iġib xi dritt li jieħu sehem f'aktar minn ammont speċifikat fi tqassim; jew

(ii) ikollha dritt għal iżjed min-nofs il-forza ta' votazzjoni; jew

(*b*) il-kumpannija msemmija l-ewwel tkun sussidjarja ta' xi kumpannija li tkun sussidjarja ta' dik l-oħra.

Kondizzjonijiet għal ħlas ta' kummissjonijiet, skonti, eċċ.

98. Kumpannija ma tkunx tista tħallas kummissjoni jew tagħmel skont jew *allowance* lil xi ħadd b'kumpens talli jissottoskrivi jew talli jiftiehem li jissottoskrivi, tant għal kollox kemm taħt kondizzjoni, għal xi azzjonijiet fil-kumpannija, jew talli jipprokura jew jiftiehem li jipprokura sottoskrizzjonijiet, tant għal kollox kemm taħt kondizzjoni, għal xi azzjonijiet fil-kumpannija jekk -

(*a*) ma jkunx hemm awtorità dwar hekk fil-memorandum jew fl-istatut; u

(*b*) il-kummissjoni, skont jew *allowance* ikun iżjed minn għaxra fil-mija tal-prezz li għalih jinħarġu l-azzjonijiet

jew l-ammont awtorizzat mill-memorandum jew mill-istatut, liema jkun l-anqas; u

(*ċ*) fil-każ ta' azzjonijiet offerti lill-pubbliku għal sottoskrizzjoni, l-ammont jew ir-rata fil-mija tal-kummissjoni, skont jew *allowance* kif ukoll in-numru ta' azzjonijiet li persuni jkunu ftehmu minħabba f'hekk li jissottoskrivu għal kollox, ma jkunux jidhru fil-prospett.

Kif jiġi applikat il-*premium* irċevut mal-ħruġ ta' azzjonijiet.

99. (1) Meta kumpannija toħroġ azzjonijiet bi *premium*, tant bi flus jew xort'oħra, somma daqs l-ammont jew il-valur totali tal-*premiums* fuq dawk l-azzjonijiet għandha tiġi trasferita għal kont li għandu jissejjaħ "il-kont tal-*premium* tal-azzjonijiet", u d-disposizzjonijiet ta' din l-Ordinanza dwar it-tnaqqis tal-kapital azzjonarju ta' kumpannija għandhom, ħlief kif hemm maħsub f'dan l-artikolu, igħoddu bħallikieku l-kont tal-*premium* tal-azzjoni kien kapital azzjonarju mħallas tal-kumpannija.

(2) Il-kont tal-*premium* tal-azzjonijiet jista', minkejja dak kollu li hemm fis-subartikolu ta' qabel dan, jiġi applikat mill-kumpannija -

(*a*) biex tħallas azzjonijiet tal-kumpannija mhux maħruġa biex jinħarġu lil membri tal-kumpannija bħala *bonus shares* imħallsa għal kollox; jew

(*b*) biex jitħassru l-ispejjeż preliminari tal-kumpannija jew l-ispejjeż ta' jew il-kummissjoni mħallsa jew l-iskont mogħti fuq kull ħruġ ta' azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpannija; jew

(*ċ*) biex jiġi provdut għall-*premium* li jitħallas fuq fidwa ta' xi azzjoni privileġġata li tista' tinfeda jew xi obbligazzjonijiet tal-kumpannija.

Azzjonijiet privileġġati li jistgħu jiġu mifdija.

100. (1) Meta kumpannija, awtorizzata kif imiss bil-memorandum jew bl-istatut tagħha, toħroġ azzjonijiet privileġġati li jkunu, jew b'għażla tal-kumpannija jistgħu jkunu, mifdija -

(*a*) ebda azzjonijiet bħal dawn ma għandhom jiġu mifdija ħlief mill-profitti tal-kumpannija li kieku kienu jkunu disponibbli għall-dividend jew mir-rikavat ta' ħruġ ġdid ta' azzjonijiet magħmul għall-finijiet tal-fidwa;

(*b*) ebda azzjonijiet bħal dawn ma jiġu mifdija jekk ma jkunux imħallsa għal kollox;

(*ċ*) il-*premium*, jekk ikun hemm, li għandu jitħallas mal-fidwa għandu jkun ġie provdut mill-profitti tal-kumpannija jew mill-kont tal-*premium* tal-azzjonijiet tal-kumpannija qabel ma jiġu mifdija l-azzjonijiet;

(*d*) meta xi azzjonijiet bħal dawn jiġu mifdija xort'oħra milli bir-rikavat ta' ħruġ ġdid, mill-profitti li kieku kienu jkunu disponibbli bħala dividend, għandha tiġi trasferita għal fond ta' riżerva li għandu jissejjaħ "il-fond tar-riżerva għall-fidwa tal-kapital", somma daqs l-ammont nominali ta' azzjonijiet mifdija, u d-disposizzjonijiet ta' din l-Ordinanza dwar it-tnaqqis

tal-kapital azzjonarju ta' kumpannija għandhom, ħlief kif maħsub f'dan l-artikolu, japplikaw bħallikieku l-fond tar-riżerva għall-fidwa tal-kapital kien kapital azzjonarju mħallas tal-kumpannija.

(2) Il-fond tar-riżerva għall-fidwa tal-kapital jista', b'dak kollu li jingħad f'dan l-artikolu, jiġi applikat mill-kumpannija biex tħallas azzjonijiet mhux maħruġa tal-kumpannija biex jinħarġu lil membri tal-kumpannija bħala *bonus shares* imħallsa għal kollox.

Jeddijiet ta' detenturi ta' azzjonijiet ta' klassijiet speċjali u tibdil tagħhom. *Emendat: XXIV.1995.362.*

101. (1) Jekk, f'każ ta' kumpannija li jkollha l-kapital azzjonarju maqsum fi klassijiet differenti ta' azzjonijiet, ikun hemm maħsub bil-memorandum jew bl-istatut li jawtorizza t-tibdil tal-jeddijiet li jkollha xi klassi ta' azzjonijiet fil-kumpannija, salv il-kunsens ta' xi proporzjon speċifikata tad-detenturi tal-azzjonijiet maħruġa ta' dik il-klassi jew t-twettiq ta' riżoluzzjoni mgħoddija f'laqgħa separata tad-detenturi ta' dawk l-azzjonijiet, u bis-saħħa ta' dak il-provvediment il-jeddijiet li jkollha xi klassi ta' azzjonijiet bħal dik ikunu f'xi żmien mibdula, id-detenturi li flimkien ikollhom mhux anqas minn ħmistax fil-mija tal-azzjonijiet maħruġa ta' dik il-klassi, li jkunu persuni li ma qablux jew li ma ivvotawx favur ir-riżoluzzjoni għat-tibdil, jistgħu b'ċitazzjoni preżentata fi żmien wieħed u għoxrin ġurnata mill-kunsens jew mir-riżoluzzjoni, jitolbu illi t-tibdil ma jkollux seħħ.

(2) Fuq xi talba bħal dik il-qorti, jekk tkun soddisfatta, wara li tieħu kont taċ-ċirkostanzi kollha tal-każ, illi t-tibdil jippreġudika b'mod mhux xieraq l-azzjonisti tal-klassi rappreżentata mill-attur, għandha tiċħad it-tibdil.

(3) Ir-Reġistratur tal-Qrati għandu mingħajr dewmien jara li kopja ta' kull ċitazzjoni preżentata skont is-subartikolu (1) u ta' kull deċiżjoni mogħtija fuqha tiġi notifikata lir-Reġistratur tas-Soċjetajiet għar-reġistrazzjoni.

(4) Is-subartikoli (2) u (4) tal-artikolu 77 għandhom jgħoddu għal kull kunsens jew riżoluzzjoni mogħtija jew meħuda skont is-subartikolu (1).

Numerazzjoni ta' azzjonijiet.

102. Kull azzjoni f'kumpannija għandha tkun distingwibbli bin-numru tagħha xieraq:

Iżda, jekk f'xi żmien l-azzjonijiet maħruġa kollha f'kumpannija, jew l-azzjonijiet maħruġa kollha tagħha ta' klassi partikolari, ikunu mħallsa għal kollox u jirrankjaw *pari passu* għall-finijiet kollha, ebda waħda minn dawk l-azzjonijiet ma jkollha bżonn wara hekk li jkollha numru distingwibbli sakemm tibqa' mħallsa għal kollox u tirrankja *pari passu* għall-finijiet kollha ma' l-azzjonijiet kollha tal-istess klassi li jkunu għal dak iż-żmien maħruġa u mħallsa għal kollox.

Trasferiment ta' azzjonijiet.

103. Kumpannija ma tkunx tista' tirreġistra trasferiment ta' azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpannija jekk ma jkunx ingħata lill-kumpannija dokument regolari tat-trasferiment jew kopja awtentika tiegħu:

Iżda ebda ħaġa f'dan l-artikolu ma għandha tippreġudika xi setgħa tal-kumpannija li tirreġistra bħala azzjonista jew detentur ta'

obbligazzjonijiet lil xi ħadd li lilu d-dritt għal xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpannija jkun ġie trasferit *causa mortis.*

Reġistrazzjoni ta' trasferiment fuq talba ta' min jittrasferixxi.

104. Fuq talba ta' min jittrasferixxi xi azzjoni jew obbligazzjoni ta' kumpannija, il-kumpannija għandha tniżżel fuq ir-reġistru tagħha tal-membri jew tal-obbligazzjonijiet, skont il-każ, l-isem tal-persuna li jkun sar lilha t-trasferiment bl-istess mod u suġġett għall-istess kondizzjonijiet bħallikieku t-talba għar-reġistrazzjoni tkun saret minn min ikun sar lilu t-trasferiment.

Ħruġ ta' ċertifikati. *Emendat: A.L. 410 tal-2007.*

105. (1) Kull kumpannija, fi żmien xahrejn wara l-għoti ta' xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tagħha u fi żmien xahrejn wara d-data li fiha t-trasferiment ta' dawk l-azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ikun ġie preżentat lill-kumpannija, u fi żmien xahar mid-data li fiha xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet bħal dawk trasmessi *causa mortis* ikunu ġew reġistrati fl-isem tal-persuna li jkollha dritt tkun reġistrata bħala d-detentriċi tagħhom, għandha tikkonsenja ċ-ċertifikati tal-azzjonijiet kollha, l-obbligazzjonijiet u ċ-ċertifikati ta' kull *stock* ta' obbligazzjonijiet mogħtija, trasferiti jew trasmessi *causa mortis* lill-persuni li jkollhom jedd għalihom, jekk il-kondizzjonijiet tal-ħruġ tal-azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ma jaħsbux xort'oħra.

(2) Il-kelma "trasferiment" għall-finijiet ta' dan l-artikolu tfisser trasferiment bollat kif imiss u xort'oħra validu, u ma tinkludix dak it-trasferiment li l-kumpannija għal xi raġuni jkollha dritt li tiċħad li tirreġistra u li ma tirreġistrax.

(3) F'każ ta' nuqqas ta' tħaris ta' xi waħda mid-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu, kull uffiċjal tal-kumpannija li jkun naqas ikun jista' jeħel penali ta' mhux iżjed minn erba' euro u sitta u sittin ċenteżmu (4.66) għal kull ġurnata sakemm idum in-nuqqas.

Warrants dwar azzjonijiet.

106. (1) Kumpannija, jekk tkun hekk awtorizzata bil-memorandum jew bl-istatut tagħha, tista', dwar azzjonijiet imħallsa għal kollox, toħroġ *warrant*, f'din l-Ordinanza imsejjħa "*warrant* dwar azzjonijiet", li juri li l-portatur tal-*warrant* ikollu jedd għall-azzjonijiet imsemmija fih u jista' jaħseb, b'kupuni jew xort'oħra, għall-ħlas tad-dividendi li jkun hemm 'il quddiem fuq azzjonijiet inklużi fil-*warrant.*

(2) L-azzjonijiet imsemmija f'*warrant* dwar azzjonijiet jistgħu jiġu trasferiti bil-konsenja tal-*warrant*.

Reġistru ta' membri. *Emendat: A.L. 410 tal-2007.*

107. (1) Kull kumpannija għandha żżomm reġistru tal-membri tagħha u tniżżel fih il-partikolaritajiet li ġejjin:

(*a*) l-ismijiet u l-indirizzi tal-membri u dikjarazzjoni tal-azzjonijiet li jkollu kull membru li turi kull azzjoni bin-numru tagħha, meta l-azzjoni jkollha numru, u tal-ammont imħallas jew miftiehem li jiġi meqjus bħala mħallas fuq l-azzjonijiet ta' kull membru;

(*b*) id-data li fiha kull persuna tkun tniżżlet fir-reġistru bħala membru; u

(*ċ*) id-data li fiha xi persuna ma tkunx baqgħet membru:

Iżda mal-ħruġ ta' *warrant* dwar azzjonijiet il-kumpannija għandha tħassar mir-reġistru tagħha tal-membri l-isem tal-membru li allura jitniżżel fih bħala d-detentur tal-azzjonijiet imsemmija fil-*warrant* u tniżżel, minflok il-ħtiġijiet imsemmija, il-partikolaritajiet li ġejjin:

(i) il-fatt tal-ħruġ tal-*warrant*;

(ii) dikjarazzjoni dwar l-azzjonijiet inklużi fil-*warrant*, li turi kull azzjoni bin-numru tagħha, meta l-azzjoni jkollha numru; u

(iii) id-data tal-ħruġ tal-*warrant*:

Iżda wkoll meta l-kumpannija tkun biddlet xi azzjonijiet tagħha fi *stock* u tkun irreġistrat it-tibdil mar-Reġistratur kif hemm maħsub fl-artikolu 77(2), ir-reġistru għandu juri l-ammont tal-i*stock* miżmum minn kull membru minflok l-ammont ta' azzjonijiet u l-partikolaritajiet dwar azzjonijiet imsemmija fil-paragrafu (*a*).

(2) Ir-reġistru tal-membri għandu jinżamm fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpannija.

(3) F'nuqqas ta' tħaris ta' xi waħda mill-ħtiġijiet ta' dan l-artikolu, kull uffiċjal tal-kumpannija li jkun fin-nuqqas jista' jeħel penali ta' mhux iżjed minn mija u sittax-il euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (116.47).

Reġistru ta' obbligazzjonijiet. *Emendat: A.L. 410 tal-2007.*

108. (1) Kull kumpannija għandha żżomm reġistru ta' obbligazzjonijiet u tniżżel fih l-ismijiet u l-indirizzi tad-detenturi reġistrati u l-partikolaritajiet tal-obbligazzjonijiet miżmuma minnhom rispettivament.

(2) Ir-reġistru tal-obbligazzjonijiet għandu jinżamm fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpannija.

(3) F'nuqqas ta' tħaris ta' xi waħda mill-ħtiġijiet ta' dan l-artikolu, kull uffiċjal tal-kumpannija li jkun fin-nuqqas jista' jeħel penali ta' mhux iżjed minn mija u sittax-il euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (116.47).

Spezzjon ta' reġistri. *Emendat: XIII. 1983.5; A.L. 410 tal-2007.*

109. Ħlief waqt li jkun magħluq kif imiss skont id-disposizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, u salvi dawk ir-restrizzjonijiet xierqa li l-kumpannija f'laqgħa ġenerali tista' tagħmel -

(*a*) ir-reġistru tal-membri għandu jinżamm miftuħ għall-ispezzjon ta' kull membru mingħajr ħlas; u

(*b*) ir-reġistru tal-obbligazzjonijiet għandu jinżamm miftuħ għall-ispezzjon tad-detenturi reġistrati ta' kull obbligazzjonijiet bħal dawk u ta' kull membru tal-kumpannija, mingħajr ħlas, u ta' kull persuna oħra bi ħlas ta' dritt ta' tnax-il ċenteżmu (0.12), jew dik is-somma iżgħar li tista' tiġi stabbilita mill-kumpannija, għal kull spezzjon.

Setgħa li jingħalqu r-reġistri.

110. (1) Kumpannija tista', wara li tagħti avviż f'gazzetta li toħroġ kuljum, tagħlaq ir-reġistru tal-membri għal xi żmien jew żminijiet ta' mhux iżjed b'kollox minn tletin ġurnata f'kull sena.

(2) Ir-reġistru tal-obbligazzjonijiet jista' jiġi magħluq skont id-

disposizzjonijiet imsemmija fil-memorandum jew fl-istatut jew fl-obbligazzjonijiet jew, fil-każ ta' *stock* ta' obbigazzjoni, fiċ-ċertifikati tal-i*stock*, matul dak iż-żmien jew żminijiet, li ma jkunux iżjed b'kollox minn tletin ġurnata f'xi sena waħda, kif jista' jkun hemm speċifikat.

Direzzjoni u Amministrazzjoni

Laqgħa obbligatorja.

111. (1) Kull kumpannija għandha fi żmien ta' mhux anqas minn xahrejn u mhux iżjed minn tliet xhur mid-data li fiha l-kumpannija jkollha dritt li tibda n-negozju, iżżomm laqgħa ġenerali tal-membri tal-kumpannija, li għandha tissejjaħ "il-laqgħa obbligatorja":

Iżda meta kumpannija tkun, eġħluq dak iż-żmien ta' xahrejn, ħarġet prospett li jistieden il-pubbliku biex jissottoskrivi għall-azzjonijiet tagħha, il-laqgħa obbligatorja għandha tinżamm mhux anqas minn xahar u mhux iżjed minn tliet xhur mid-data li fiha xi għoti tal-azzjonijiet tagħha jkun sar skont dak il-prospett.

(2) Id-diretturi għandhom, mill-anqas erbatax-il ġurnata qabel il-ġurnata li fiha tiġi miżmuma l-laqgħa, jibgħatu rapport (f'din l-Ordinanza msejjaħ "ir-rapport obbligatorju") lil kull membru tal-kumpannija:

Iżda jekk ir-rapport obbligatorju jintbagħat aktar tard milli hu meħtieġ b'dan is-subartikolu, għandu jitqies, minkejja dak il-fatt, li kien mibgħut kif jixraq, jekk ikun hekk miftiehem mill-membri kollha li jkollhom id-dritt li jmorru u jivvotaw fil-laqgħa.

(3) Ir-rapport obbligatorju għandu jkun awtentikat minn tnejn mid-diretturi tal-kumpannija jew, jekk ikun hemm direttur wieħed biss, minn dak id-direttur, u għandu juri:

(*a*) in-numru totali tal-azzjonijiet mogħtija, billi jiddistingwi l-azzjonijiet mogħtija bħala mħallsa għal kollox jew f'parti xort'oħra milli bi flus, u billi juri, fil-każ ta' azzjonijiet imħallsa f'parti, safejn huma hekk imħallsa, u, f'kull każ, il-kumpens li għalih ikunu ġew mogħtija;

(*b*) l-ammont kollu ta' flus miġbur mill-kumpannija dwar l-azzjonijiet kollha mogħtija, divrenzjati kif intqal qabel;

(*ċ*) estratt tad-dħul tal-kumpannija u tal-ħlasijiet magħmula minnha, sa data eġħluq sebat ijiem qabel id-data tar-rapport, li juri taħt kapi separati d-dħul tal-kumpannija minn azzjonijiet u obbligazzjonijiet u minn għejjun oħra, il-ħlasijiet magħmula minnha, u partikolaritajiet dwar il-bilanċ li jibqa', u kont jew stima tal-ispejjeż preliminari tal-kumpannija; u

(*d*) il-partikolaritajiet ta' kull kuntratt li t-tibdil tiegħu għandu jinġieb quddiem il-laqgħa għall-approvazzjoni tagħha, flimkien mal-partikolaritajiet tat-tibdil jew tibdil propost.

(4) Id-diretturi għandhom jaraw li kopja tar-rapport obbligatorju, awtentikat kif meħtieġ b'dan l-artikolu, tiġi

konsenjata lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni minnufih wara li dan jintbagħat lill-membri tal-kumpannija.

(5) Il-membri preżenti fil-laqgħa jkunu jistgħu jiddiskutu fuq kull ħaġa li tinqala' mir-rapport obbligatorju, sew jekk ikun ingħata avviż qabel sew jekk le, iżda ebda riżoluzzjoni li dwarha ma jkunx ingħata avviż skont l-istatut ma tista' tiġi mgħoddija.

(6) Il-laqgħa tista' taġġorna minn żmien għal żmien, u f'kull laqgħa aġġornata kull riżoluzzjoni li dwarha jkun ingħata avviż skont l-istatut, sew qabel sew wara l-laqgħa ta' qabel, tista' tiġi mgħoddija u l-laqgħa aġġornata jkollha l-istess setgħat bħal laqgħa oriġinali.

Tiżmim ta' laqgħa ġenerali annwali.

112. Kull kumpannija għandha kull sena żżomm laqgħa ġenerali bħala l-laqgħa ġenerali annwali tagħha b'żieda għal kull laqgħat oħra f'dik is-sena, u għandha turi illi l-laqgħa hija dik annwali fl-avviżi li bihom tissejjaħ; u m'għandhomx jgħaddu iżjed minn ħmistax-il xahar bejn id-data ta' laqgħa ġenerali annwali tal-kumpannija u dik ta' warajha:

Iżda meta kumpannija żżomm l-ewwel laqgħa ġenerali annwali tagħha eġħluq tmintax-il xahar mir-reġistrazzjoni tagħha ma jkollhiex bżonn iżżommha fis-sena tar-reġistrazzjoni jew fis-sena ta' wara.

Penali.
Emendat: A.L. 410 tal-2007.

113. F'nuqqas ta' tħaris tad-disposizzjonijiet tal-artikoli 111 u 112, kull uffiċjal tal-kumpannija li jkun fin-nuqqas jista' jeħel penali ta' mhux iżjed minn mija u sittax-il euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (116.47).

Sejħa ta' laqgħa ġenerali straordinarja fuq talba.

114. (1) Id-diretturi ta' kumpannija fuq talba ta' membri tal-kumpannija li jkollhom fid-data tal-konsenja tat-talba mhux anqas milli minn għaxra waħda minn dak il-kapital imħallas tal-kumpannija li fid-data tal-konsenja jagħti l-jedd għall-vot f'laqgħat ġenerali tal-kumpannija, għandhom jipproċedu minnufih kif jixraq biex isejħu laqgħa ġenerali straordinarja tal-kumpannija.

(2) It-talba għandha turi l-iskopijiet tal-laqgħa, u għandha tiġi iffirmata minn min jitlob il-laqgħa u konsenjata fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpannija u tista' tkun magħmula minn diversi dokumenti tal-istess għamla kull wieħed iffirmat minn wieħed jew iżjed minn min ikun qed jitlob il-laqgħa.

(3) Jekk id-diretturi fi żmien wieħed u għoxrin ġurnata mid-data tal-konsenja tat-talba ma jipproċedux kif jixraq biex isejħu l-laqgħa, dawk li jkunu talbuha jistgħu huma stess isejħu laqgħa bl-istess mod, kemm jista' jkun, bħal meta laqgħat jiġu msejħa mid-diretturi, iżda laqgħa hekk imsejħa ma għandhiex tinżamm wara li jgħaddu tliet xhur mid-data tal-konsenja tat-talba.

(4) Kull nefqa raġonevoli li ssir minn dawk li jitolbu l-laqgħa minħabba li d-diretturi jkunu naqsu milli jsejħu l-laqgħa kif imiss għandha titħallas lura mill-kumpannija lil dawk li jkunu talbu l-laqgħa, u kull somma hekk imħallsa għandha tinżamm mill-kumpannija minn xi ammont dovut jew li għad ikun dovut mill-kumpannija għal drittijiet jew kumpens ieħor għas-servizzi tagħhom lil dawk id-diretturi li kienu naqsu.

Żmien li għandu jingħata dwar avviż biex jissejħu laqgħat.

115. Laqgħa ġenerali ta' kumpannija għandha titqies li ma ġietx imsejħa kif imiss jekk ma jingħatax avviż bil-miktub ta' mill-anqas erbatax-il ġurnata, u kull disposizzjoni fil-memorandum jew fl-istatut tal-kumpannija għandha tiftiehem bħala tinħtieġ avviż bil-miktub ta' erbatax-il ġurnata safejn tipprovdi għal sejħa ta' laqgħa ta' kumpannija (li ma tkunx laqgħa aġġornata) b'avviż aqsar:

Iżda laqgħa tal-kumpannija għandha, għalkemm tiġi msejħa b'avviż aqsar, titqies li kienet imsejħa kif imiss jekk ikun hekk miftiehem mill-membri kollha li jkollhom dritt imorru fil-laqgħa u jivvotaw fiha.

Disposizzjonijiet ġenerali dwar laqgħat u voti. *Emendat: A.L. 410 tal-2007.*

116. Id-disposizzjonijiet li ġejjin ikollhom seħħ safejn l-istatut ta' kumpannija ma jagħmilx disposizzjonijiet oħra dwar hekk:

(*a*) avviż tal-laqgħa ta' kumpannija għandu jiġi notifikat lil kull membru tal-kumpannija bil-mod kif avviżi għandhom jiġu notifikati skont l-Ewwel Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza;

(*b*) żewġ membri preżenti personalment ikunu *quorum*;

(*ċ*) kull membru magħżul mill-membri preżenti f'laqgħa jista' jkun *chairman* tagħha;

(*d*) kull membru jkollu vot wieħed dwar kull azzjoni jew dwar kull tlieta u għoxrin euro u disgħa u għoxrin ċenteżmu (23.29) ta' *stock* li jkollu.

Setgħa tal-qorti biex tordna laqgħa.

117. Jekk għal xi raġuni ma jkunx prattikabbli li tissejjaħ laqgħa ta' kumpannija bil-mod li bih jistgħu jissejħu laqgħat tal-kumpannija, jew li jitmexxew il-laqgħat ta' dik il-kumpannija bil-mod stabbilit bl-istatut jew b'din l-Ordinanza, il-qorti tista', jew minn rajha jew fuq talba ta' xi wieħed mid-diretturi tal-kumpannija jew ta' xi membru tal-kumpannija li jkollu dritt jivvota fil-laqgħa, tordna li laqgħa tal-kumpannija tissejjaħ, tinżamm u titmexxa b'dak il-mod li l-qorti jidhrilha xieraq, u meta jingħata xi ordni bħal dan, tista' tagħti dawk id-direttivi anċillari jew konsegwenzjali kif jidhrilha xieraq, inkluża d-direttiva illi membru wieħed tal-kumpannija preżenti personalment jew bi prokura jitqies li jikkostitwixxi laqgħa.

Prokuri. *Emendat: I. 1965.8.*

118. (1) Kull membru li jkollu dritt imur f'laqgħa tal-kumpannija jew f'laqgħa ta' xi klassi ta' membri tal-kumpannija u li jivvota fiha jkollu dritt li jaħtar persuna oħra (tant membru kemm le) bħala prokuratur tiegħu biex imur u jivvota minfloku, u prokuratur hekk maħtur ikollu l-istess dritt tal-membru li jitkellem fil-laqgħa u li jitlob votazzjoni.

(2) Il-ħatra ta' prokuratur għandha tkun bil-miktub.

(3) F'kull avviż li jsejjaħ laqgħa ta' kumpannija għandha tidher f'post prominenti xieraq dikjarazzjoni illi membru li jkollu dritt jattendi u jivvota jkollu dritt li jaħtar prokuratur u illi prokuratur ma hemmx bżonn li jkun membru.

Dritt għal talba ta' votazzjoni.

119. Kull disposizzjoni li tinsab f'memorandum jew fi statut ta' kumpannija tkun nulla safejn ikollha effett jew -

(*a*) li teskludi d-dritt li tintalab votazzjoni f'laqgħa

ġenerali fuq xi kwistjoni li ma tkunx l-elezzjoni taċ-*chairman* tal-laqgħa jew l-aġġornament tal-laqgħa; jew

(*b*) li tagħmel ineffikaċi talba għal votazzjoni fuq xi kwistjoni bħal din li tkun magħmula jew -

(i) minn mhux anqas minn ħames membri li jkollhom id-dritt jivvotaw fil-laqgħa; jew

(ii) minn membru jew membri li jirrappreżentaw mhux anqas minn minn għaxra wieħed tad-drittijiet totali tal-voti tal-membri kollha li jkollhom id-dritt li jivvotaw fil-laqgħa; jew

(iii) minn membru jew membri detenturi ta' azzjonijiet fil-kumpannija li jagħtu dritt li jivvotaw fil-laqgħa li jkunu azzjonijiet li fuqhom somma globali tkun tħallset daqs mhux anqas minn minn għaxra waħda tas-somma totali mħallsa fuq l-azzjonijiet kollha li jagħtu dak id-dritt.

Riżoluzzjonijiet straordinarji.

120. Riżoluzzjoni tkun riżoluzzjoni straordinarja meta -

(*a*) tkun ittieħdet f'laqgħa ġenerali li tagħha jkun ingħata avviż kif imiss li juri l-ħsieb li ser tiġi proposta r-riżoluzzjoni bħala riżoluzzjoni straordinarja; u

(*b*) tkun għaddiet min-numru ta' membri li jkollhom dritt li jmorru f'xi laqgħa bħal dik u jivvotaw fiha u li jkollhom flimkien mhux anqas minn wieħed u ħamsin fil-mija tal-valur nominali tal-azzjonijiet li jagħtu dak id-dritt jew dak il-perċentaġġ akbar li l-memorandum jew l-istatut jista' jippreskrivi.

Diretturi.

121. (1) In-negozju ta' kumpannija għandu jitmexxa minn direttur wieħed jew iżjed, li jistgħu jeżerċitaw dawk is-setgħat kollha tal-kumpannija li, b'din l-Ordinanza jew bil-memorandum jew bl-istatut tal-kumpannija, ma jkunux meħtieġa li jiġu eżerċitati mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali.

(2) Kemm-il darba ma jkunx maħsub xort'oħra fil-memorandum jew fl-istatut tal-kumpannija kull tnejn mid-diretturi, jew, jekk ikun hemm direttur wieħed biss, dak id-direttur, għandhom jirrappreżentaw lill-kumpannija.

Restrizzjonijiet dwar ħatra ta' direttur.

122. (1) Persuna ma tkunx tista' tiġi maħtura direttur ta' kumpannija bil-memorandum jekk, qabel ir-reġistrazzjoni tal-memorandum, ma tkunx hija stess jew permezz tal-aġent tagħha awtorizzat bil-miktub -

(*a*) iffirmat u ikkonsenjat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni kunsens bil-miktub biex taġixxi bħala direttur; u

(*b*) jew iffirmat il-memorandum għal numru ta' azzjonijiet mhux anqas mill-kwalifika tagħha, jekk ikun hemm, jew iffirmat u ikkonsenjat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni rabta bil-miktub li tieħu mingħand il-kumpannija u li tħallas azzjonijiet għall-kwalifika

tagħha, jekk ikun hemm.

(2) Mingħajr ħsara għar-restrizzjonijiet imsemmija qabel, meta direttur, bil-memorandum jew bl-istatut ta' kumpannija, ikun meħtieġ li jkollu kwalifika partikolari ta' azzjonijiet, u ma jkunx ġa kwalifikat, huwa għandu jitlaq il-kariga tiegħu jekk ma jiksibx l-kwalifika fi żmien xahrejn mill-ħatra tiegħu, jew f'dak iż-żmien aqsar li jista' jiġi iffissat mill-memorandum jew mill-istatut, jew jekk f'xi żmien wara ma jibqgħax ikollu l-kwalifiki tiegħu; u ma jkunx jista' jerġa jiġi maħtur direttur tal-kumpannija qabel ma jkun kiseb il-kwalifika tiegħu.

(3) Għall-finijiet ta' kull disposizzjoni fil-memorandum jew fl-istatut li teħtieġ direttur jew institur li jkollu kwalifika partikolari ta' azzjonijiet il-portatur ta' *warrant* dwar azzjonijiet ma għandux jitqies li jkun id-detentur tal-azzjonijiet imsemmija fil-*warrant*.

Tneħħija ta' diretturi.

123. (1) Kumpannija tista b'riżoluzzjoni ordinarja tneħħi direttur qabel ma jagħlaq iż-żmien tiegħu ta' kariga, minkejja kull ħaġa fil-memorandum jew fl-istatut tagħha jew f'xi ftehim bejn is-soċjetà u bejnu.

(2) Malli jiġi riċevut avviż ta' riżoluzzjoni maħsuba biex tneħħi direttur skont dan l-artikolu l-kumpannija għandha minnufih tibgħat kopja tiegħu lil dak id-direttur u d-direttur (sew jekk ikun membru tal-kumpannija sew jekk le) ikollu dritt li jiġi mismugħ fuq ir-riżoluzzjoni fil-laqgħa.

(3) Vaganza maħluqa bi tneħħija ta' direttur skont dan l-artikolu, jekk ma timtelix fil-laqgħa li fiha jkun tneħħa, tista' timtela bħala vaganza każwali.

(4) Ebda ħaġa f'dan l-artikolu ma għandha tittieħed li tiċħad lil persuna mneħħija bis-saħħa ta' dan l-artikolu mill-kumpens jew danni li għandhom jitħallsu lilha minħabba t-tmiem tal-ħatra tagħha bħala direttur jew ta' kull ħatra li tispiċċa ma' dik bħala direttur jew li tnaqqas minn xi setgħa biex jitneħħa direttur li jista' jkun hemm minbarra dan l-artikolu.

Vaganza każwali.

124. (1) Vaganza każwali tista' timtela mid-direttur jew diretturi li jkunu għadhom fil-kariga, u, bla ħsara għas-setgħat imsemmija qabel tad-diretturi, tista' timtela mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali.

(2) Persuna maħtura mid-diretturi biex timla vaganza każwali għandha żżomm il-kariga sal-laqgħa ġenerali annwali ta' wara u tkun tista' terġa' tiġi eletta, iżda ma għandhux jittieħed kont tagħha fl-irtir tad-diretturi li għandhom jirtiraw b'rotazzjoni f'dik il-laqgħa.

(3) Persuna maħtura biex timla vaganza każwali mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali għandha titqies, biex jiġi iffissat iż-żmien li fih hija jew xi direttur ieħor għandu jirtira, bħallikieku kienet saret direttur fil-ġurnata li fiha l-persuna li minflokha tkun ġiet maħtura kienet maħtura direttur l-aħħar.

125. Persuna ma tkunx kwalifikata li tinħatar jew ikollha l-kariga ta' direttur ta' kumpannija jekk -

Skwalifika għal ħatra bħala direttur. *Sostitwit: IV. 1991.2.*

(*a*) tkun interdetta jew inkapaċitata jew falluta mhux meħlusa; jew

(*b*) tkun instabet ħatja ta' xi wieħed mir-reati li jirrigwardaw il-fiduċja pubblika jew serq jew frodi jew ir-riċettazjoni ta' proprjetà miksuba b'serq jew bi frodi li ssir xjentement.

126. (1) Direttur ma jistax, b'konkorrenza mal-kumpannija u mingħajr l-approvazzjoni tal-kumpannija mogħtija f'laqgħa ġenerali, jinnegozja għalih innifsu jew għal ħaddieħor jew ikun soċju b'responsabbiltà illimitata f'kumpannija oħra.

Direttur ma jistax jagħmel konkorrenza mal-kumpannija.

(2) Meta direttur jikser il-projbizzjoni msemmija f'dan l-artikolu, il-kumpannija tista', b'għażla tagħha, jew tieħu passi għad-danni u imgħax kontra tiegħu jew titlob il-ħlas ta' kull profitti magħmula minnu bi ksur ta' dan l-artikolu.

127. Kumpannija ma tistax -

Projbizzjoni ta' self, eċċ., lid-diretturi.

(*a*) tislef lil min ikun direttur tagħha jew direttur ta' kumpannija li tkun tikkontrollha, jew tiggarantixxi jew tipprovdi xi sigurtà dwar self magħmul lil persuna bħal din kif intqal qabel minn xi persuna oħra:

Iżda ebda ħaġa f'dan l-artikolu ma għandha tgħodd sew -

(i) għal xi ħaġa magħmula, bl-approvazzjoni tal-kumpannija mogħtija f'laqgħa ġenerali, biex tipprovdi lil xi persuna bħal dik imsemmija qabel b'fondi għal nefqa magħmula jew li għandha ssir minnha għal skopijiet tal-kumpannija jew biex dik il-persuna tkun tista' taqdi d-dmirijiet tagħha sewwa bħala uffiċjal tal-kumpannija; jew

(ii) fil-każ ta' kumpannija li x-xogħol ordinarju tagħha jinkludi t-tislif ta' flus jew l-għoti ta' garanzija dwar selfijiet magħmula minn persuni oħra, għal kull ħaġa magħmula mill-kumpannija fil-kors ordinarju ta' dak ix-xogħol;

(*b*) tagħmel xi ħlas lil xi direttur tal-kumpannija bħal kumpens għal telf tal-kariga, jew bħala ħlas għal jew dwar l-irtir tiegħu mill-kariga, mingħajr ma l-partikolaritajiet dwar il-ħlas maħsub (inkluż l-ammont ta' dan il-ħlas) jiġu murija lill-membri tal-kumpannija u mingħajr ma l-proposta tkun approvata mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali.

128. (1) Ikun dmir ta' direttur ta' kumpannija li jkun b'xi mod, jew direttament jew indirettament, interessat f'kuntratt jew f'kuntratt maħsub mal-kumpannija li jiddikjara x-xorta tal-interess tiegħu lid-diretturi l-oħra jew fil-laqgħa tad-diretturi li fiha l-kwistjoni tad-dħul fil-kuntratt tkun l-ewwel ġiet ikkunsidrata, jew, jekk id-direttur ma kienx fid-data ta' dik il-laqgħa interessat fil-

Dmir ta' direttur li juri interess f'kuntratt mal-kumpannija. *Emendat: A.L. 410 tal-2007.*

kuntratt jew fil-kuntratt maħsub, fil-laqgħa ta' wara tad-diretturi li tinżamm wara li jkun sar hekk interessat.

(2) Kull direttur li jonqos milli jħares id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu jista' jeħel penali ta' mhux iżjed minn elf, mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69).

Reżokont dwar tibdil fid-diretturi. *Emendat: A.L. 410 tal-2007.*

129. (1) Kull kumpannija għandha tibgħat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni u pubblikazzjoni reżokont dwar kull tibdil fid-diretturi tagħha, li juri d-data tal-bidla, fi żmien erbatax-il ġurnata minn dik il-bidla.

(2) F'nuqqas ta' tħaris tas-subartikolu (1), kull uffiċjal tal-kumpannija li jkun fin-nuqqas jista' jeħel penali ta' mhux iżjed minn erba' euro u sitta u sittin ċenteżmu (4.66) għal kull ġurnata li fiha jkompli n-nuqqas.

Ir-responsabbiltà tad-diretturi tkun *in solidum*.

130. (1) Ir-responsabbiltà tad-diretturi għad-danni għal xi ksur ta' dmir tkun *in solidum:*

Iżda meta dmir partikolari jkun ġie mogħti lill-wieħed jew iżjed mid-diretturi, dak id-direttur jew diretturi biss ikunu responsabbli għad-danni.

(2) Direttur ma jkunx responsabbli għall-atti tad-diretturi l-oħra jekk jipprova jew -

(*a*) li ma kienx jaf bil-ksur tad-dmir qabel jew waqt li jkun qed isir il-ksur u li meta sar jaf bih wara li jkun sar wera minnufih lid-diretturi l-oħra d-disapprovazzjoni tiegħu bil-miktub; jew

(*b*) illi, meta kien jaf illi d-diretturi l-oħra kellhom ħsieb li jikkommettu ksur ta' dmir, ħa l-passi kollha xierqa biex jevitah.

Disposizzjonijiet dwar responsabbiltà ta' uffiċjali u udituri.

131. Kull disposizzjoni, sew jekk tkun fil-memorandum jew fl-istatut ta' kumpannija jew f'xi kuntratt ma' kumpannija jew xorta oħra biex teżenta lil xi uffiċjal tal-kumpannija jew lil xi persuna mpjegata mill-kumpannija bħala uditur, jew biex tindennizzah, minn xi responsabbiltà li bis-saħħa ta' xi regola tal-liġi kienet tolqot lilu minħabba negligenza, nuqqas jew ksur ta' dmir li għalih jista' jkun ħati quddiem il-kumpannija tkun bla effett:

Iżda kumpannija tista', bis-saħħa ta' xi disposizzjoni bħal din kif intqal qabel, tindennizza lil dak l-uffiċjal jew uditur kontra xi responsabbiltà li jkun daħal fiha biex jiddefendi xi proċeduri li fihom tingħata deċiżjoni favur tiegħu jew li dwarhom jiġi liberat.

Minuti tal-proċeduri. *Emendat: A.L. 410 tal-2007.*

132. (1) Kull kumpannija għandha tniżżel il-minuti tal-proċeduri kollha tal-laqgħat ġenerali u tal-proċeduri kollha tal-laqgħat tad-diretturi tagħha f'kotba miżmuma għal hekk.

(2) Kull minuta bħal dik jekk turi li tkun firmata miċ-*chairman* tal-laqgħa li fiha saru l-proċeduri, jew miċ-*chairman* tal-laqgħa li ssir sew sew wara, tkun prova tal-proċeduri.

(3) Il-kotba li jkollhom il-minuti ta' proċeduri ta' xi laqgħa ġenerali ta' kumpannija għandhom jinżammu fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpannija, u għandhom, waqt il-ħinijiet tax-xogħol (salvi

dawk ir-restrizzjonijiet xierqa li l-kumpannija tista' tagħmel bl-istatut tagħha jew f'laqgħa ġenerali) ikunu miftuħa għall-ispezzjon ta' kull membru mingħajr ħlas.

(4) Jekk kumpannija tonqos milli tħares il-ħtiġijiet tas-subartikoli (1) u (3), kull uffiċjal tal-kumpannija li jkun fin-nuqqas jista' jeħel penali ta' mhux iżjed minn mija u sittax-il euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (116.47).

Tiżmim ta' kotba tal-kontijiet. Kap. 13.

133. (1) Kumpannija titqies li qegħda tħares il-ħtiġijiet tal-artikoli mit-13 sat-18 tal-Kodiċi tal-Kummerċ jekk iżżomm kotba xierqa tal-kontijiet dwar -

(*a*) is-somom kollha ta' flus miġbura u minfuqa mill-kumpannija u l-ħwejjeġ li dwarhom isir id-dħul u l-ispiża;

(*b*) il-bejgħ u x-xiri kollu ta' oġġetti mill-kumpannija;

(*ċ*) l-attiv u l-passiv tal-kumpannija.

(2) Għall-finijiet tas-subartikolu (1), kotba xierqa tal-kontijiet ma għandhomx jitqiesu li qed jinżammu dwar il-ħwejjeġ imsemmija jekk ma jinżammux dawk il-kotba li jkunu meħtieġa biex jagħtu idea tajba u xierqa tal-istat tan-negozju tal-kumpannija u biex jispjegaw l-operazzjonijiet tagħha.

(3) Il-kotba tal-kontijiet għandhom jinżammu fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpannija jew f'dak il-post l-ieħor li d-diretturi jidhrilhom xieraq, u għandhom ikunu fil-ħinijiet kollha aċċessibbli għall-ispezzjon mid-diretturi:

Iżda jekk kotba tal-kontijiet ikunu miżmuma f'post barra minn Malta għandhom jiġu mibgħuta Malta, u miżmuma f'post f'Malta, u jkunu fiż-żminijiet kollha aċċessibbli għall-ispezzjon tad-diretturi dawk il-kontijiet u prospetti dwar ix-xogħol reġistrat fil-kotba tal-kontijiet hekk miżmuma li juru b'akkuratezza xierqa l-posizzjoni finanzjarja ta' dak ix-xogħol f'intervalli ta' mhux iżjed minn sitt xhur u li bihom tkun tista' tiġi preparata, skont din l-Ordinanza, il-karta ta' bilanċ tal-kumpannija u l-kont tal-qligħ u telf tagħha.

Kont ta' qligħ u telf u karta tal-bilanċ.

134. (1) Id-diretturi ta' kull kumpannija għandhom, mhux aktar tard minn tmintax-il xahar wara r-reġistrazzjoni tagħha u wara dan għall-anqas darba kull sena skont il-kalendarju, iqiegħdu quddiem il-kumpannija f'laqgħa ġenerali kont tal-qligħ u telf għaż-żmien, fil-każ tal-ewwel kont, mir-reġistrazzjoni tal-kumpannija, u, f'kull każ ieħor, mill-kont ta' qablu, magħmul sa data mhux qabel id-data tal-laqgħa b'iżjed minn disa' xhur.

(2) Id-diretturi għandhom jaraw illi ssir f'kull sena skont il-kalendarju, u li titqiegħed quddiem il-kumpannija f'laqgħa ġenerali, karta tal-bilanċ skont id-data li fiha jsir il-kont tal-qligħ u telf.

Disposizzjonijiet ġenerali dwar il-kontenut u l-forma tal-kontijiet.

135. (1) Kull karta tal-bilanċ ta' kumpannija għandha turi sewwa u xieraq l-istat tan-negozju tal-kumpannija kif ikun fl-aħħar tas-sena finanzjarja tagħha, u kull kont tal-qligħ u telf għandu juri sewwa u xieraq il-qligħ u telf tal-kumpannija għas-sena finanzjarja.

(2) Mingħajr ħsara għall-ħtiġijiet ġenerali tas-subartikolu (1) jew għal xi ħtiġijiet oħra ta' din l-Ordinanza, u salv kif espressament maħsub fit-Taqsima II tat-Tielet Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza, karta tal-bilanċ u kont tal-qligħ u telf ta' kumpannija għandhom iħarsu l-ħtiġijiet tal-imsemmija Tielet Skeda, sakemm jista' jkun.

(3) Il-kontijiet li, bis-saħħa ta' din l-Ordinanza, għandhom jitqiegħdu quddiem kull kumpannija f'laqgħa ġenerali għandu jkollhom partikolaritajiet li juru -

(*a*) l-ammont ta' kull self li matul iż-żmien li għalih il-kontijiet jirriferixxu jkunu saru mill-kumpannija jew minn xi persuna oħra taħt garanzija jew sigurtà mogħtija mill-kumpannija lil xi direttur jew uffiċjal tal-kumpannija, inkluż dak is-self li jkun ġie mħallas lura matul l-istess żmien;

(*b*) l-ammont ta' kull self magħmul bil-mod imsemmi qabel lil xi direttur jew uffiċjal f'xi żmien qabel iż-żmien imsemmi u li jkun pendenti meta jagħlaq dak iż-żmien;

(*ċ*) l-ammont totali mħallas lid-diretturi jew lid-diretturi ta' qabel bħala kumpens tas-servizzi tagħhom, inklużi d-drittijiet kollha, perċentaġġi, kumpens għal telf ta' kariga, pensjonijiet, *superannuation allowances* jew gratifikazzjonijiet jew ħlasijiet bħal dawn, jew salarji oħra, imħallsa lilhom, jew li għandhom jirċievu huma, mill-kumpannija jew minn xi kumpannija sussidjarja tagħha.

Firmar ta' karta tal-bilanċ.

136. (1) Kull karta tal-bilanċ ta' kumpannija għandha tkun iffirmata f'isem il-bord minn tnejn mid-diretturi tal-kumpannija, jew, jekk ikun hemm direttur wieħed biss, minn dak id-direttur.

(2) Il-kont tal-qligħ u telf għandu jiġi anness mal-karta tal-bilanċ, u r-rapport tal-udituri għandu jkun imwaħħal miegħu.

(3) Kull kontijiet hekk imqiegħda għandhom jiġu approvati mill-bord ta' diretturi qabel ma l-karta tal-bilanċ tiġi ffirmata f'isimhom.

Ir-rapport tad-diretturi għandu jiġi mwaħħal mal-karta tal-bilanċ.

137. Għandu jkun hemm imwaħħal ma' kull karta tal-bilanċ imqiegħda quddiem kumpannija f'laqgħa ġenerali rapport mid-diretturi dwar in-negozju tal-kumpannija, l-ammont, jekk ikun hemm, li jirrikkmandaw li għandu jitħallas bħala dividend, u l-ammont, jekk ikun hemm, li jidhrilhom li għandu jitqiegħed fir-riżervi fis-sens tat-Tielet Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza.

Spezzjon ta' kontijiet.

138. Kull karta tal-bilanċ, inkluż kull dokument li għandu skont il-liġi jkun anness, li għandha titqiegħed quddiem kumpannija f'laqgħa ġenerali, flimkien mar-rapport tal-udituri, għandha tkun tista' tiġi spezzjonata, fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpannija, minn kull membru jew detentur ta' obbligazzjoni tal-kumpannija għal mill-anqas għaxart ijiem minnufih qabel il-laqgħa li fiha għandha titqiegħed quddiem il-kumpannija u sakemm tkun approvata mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali.

139. F'każ ta' nuqqas ta' tħaris ta' xi waħda mill-ħtiġijiet tal-artikoli 13 sa 18 tal-Kodiċi tal-Kummerċ jew tal-artikolu 133, skont il-każ, jew ta' xi waħda mill-ħtiġijiet tal-artikoli 134 sa 138, kull min bħala direttur ta' kumpannija jonqos li jieħu l-passi kollha xierqa biex jiżgura t-tħaris mill-kumpannija tal-ħtiġijiet imsemmija jista' jeħel, dwar kull nuqqas, penali ta' mhux iżjed minn erba' mija u ħamsa u sittin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (465.87):

Penali.
Emendat:
A.L. 410 tal-2007.
Kap. 13.

Iżda tkun difiża jekk jipprova li kellu raġunijiet biżżejjed li jemmen u li kien emmen li persuna kompetenti u fdata kienet inkarigata biex tara illi l-ħtiġijiet imsemmija kienu mħarsa u kienet f'posizzjoni li taqdi dak id-dmir.

140. (1) Kull kumpannija għandha f'kull laqgħa ġenerali annwali taħtar uditur jew udituri biex jibqgħu fil-kariga mit-tmiem ta' dik il-laqgħa ġenerali annwali sat-tmiem ta' dik ta' wara.

Ħatra u kumpens ta' udituri.
Emendat:
XXIV.1995.362.

(2) Meta f'laqgħa ġenerali annwali ma jiġu maħtura ebda udituri, il-vaganza għandha timtela mill-imħallef tal-Qorti Ċivili, Prim' Awla fuq talba magħmula minn xi wieħed mid-diretturi jew minn xi membru tal-kumpannija, u udituri hekk maħtura għandhom jibqgħu fil-kariga sat-tmiem tal-laqgħa ġenerali annwali ta' wara.

(3) L-ewwel uditur jew udituri tal-kumpannija jistgħu jinħatru mid-diretturi f'kull żmien qabel l-ewwel laqgħa ġenerali annwali, u udituri hekk maħtura għandhom jibqgħu fil-kariga sat-tmiem ta' dik il-laqgħa, jekk ma jkunux tneħħew qabel u oħrajn ikunu maħtura minflokhom mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali.

(4) Id-diretturi jistgħu jimlew kull vaganza każwali fil-kariga ta' uditur, iżda sakemm tkompli xi vaganza bħal dik l-uditur jew udituri li jkunu baqgħu jew komplew fil-kariga, jekk ikun hemm, jistgħu jaġixxu.

(5) Il-kumpens tal-udituri ta' kumpannija -

(*a*) f'każ ta' uditur maħtur mid-diretturi jew mill-imħallef tal-Qorti Ċivili, Prim' Awla, jista' jiġi iffissat mid-diretturi jew mill-imħallef, skont il-każ;

(*b*) bla ħsara għall-paragrafu ta' qabel dan, jiġi iffissat mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali jew b'dak il-mod li l-kumpannija f'laqgħa ġenerali tiddeċidi.

Għall-finijiet ta' dan is-subartikolu, kull somma imħallsa mill-kumpannija dwar l-ispejjeż tal-udituri għandha titqies li tkun inkluża fil-kelma "kumpens".

141. (1) Persuna ma tkunx kwalifikata għall-ħatra bħala uditur ta' kumpannija kemm-il darba ma jkollhiex *warrant* biex taġixxi bħala uditur maħruġ jew meqjus bħala maħruġ taħt l-Att dwar il-Professjoni tal-*Accountancy*, jew jekk ma tkunx soċjetà ta' udituri reġistrati kif imiss taħt l-imsemmi Att u -

Skwalifika għal ħatra bħala uditur.
Emendat:
A.L. 4 tal-1963;
I. 1965.9.
Sostitwit:
XXVIII. 1979.16.
Kap. 281.

(*a*) fil-każ ta' individwu, tkun -

(i) uffiċjal jew impjegat tal-kumpannija; jew

(ii) soċju ma' uffiċjal jew impjegat tal-kumpannija jew fl-impieg tiegħu; jew

(iii) qarib bid-demm jew bi żwieġ f'linja diretta, jew,

sat-tielet grad, fil-linja kollaterali, ma' xi uffiċjal tal-kumpannija;

(*b*) fil-każ ta' soċjetà xi wieħed mis-soċji jkun individwu li ma jkunx kwalifikat għall-ħatra bħala uditur tal-kumpannija.

(2) Id-disposizzjonijiet tas-subartikolu (1) dwar il-ħatra ta' uditur għandhom japplikaw ukoll dwar it-tiżmim ta' dik il-ħatra.

Rapport tal-uditur.

142. (1) L-udituri għandhom jagħmlu rapport lill-membri dwar il-kontijiet eżaminati minnhom, u dwar kull karta tal-bilanċ u kont tal-qligħ u telf imqiegħda quddiem il-kumpannija f'laqgħa ġenerali waqt iż-żmien tal-kariga tagħhom, u r-rapport għandu jkollu dikjarazzjonijiet dwar il-ħwejjeġ li ġejjin:

(*a*) jekk ikunux kisbu t-tagħrif u t-tifsir kollu li safejn kienu jafu kien meħtieġ għall-finijiet tal-verifika tagħhom;

(*b*) jekk, fil-feħma tagħhom, ikunux inżammu kotba xierqa tal-kontijiet mill-kumpannija, safejn jidher mill-eżami li jkunu għamlu ta' dawk il-kotba, u jkunux irċevew prospetti xierqa għall-finijiet tal-verifika tagħhom minn uffiċċji mhux miżjura minnhom;

(*ċ*) jekk il-karta tal-bilanċ u l-kont tal-qligħ u telf tal-kumpannija meqjusa fir-rapport jaqblux mal-kotba tal-kontijiet u mal-prospetti;

(*d*) jekk, fil-fehma tagħhom u safejn jafu huma u skont it-tifsir mogħti lilhom, il-kontijiet imsemmija jagħtux it-tagħrif meħtieġ f'din l-Ordinanza bil-mod kif meħtieġ u jagħtux idea tajba u xierqa, fil-każ tal-karta tal-bilanċ, tan-negozju tal-kumpannija fit-tmiem tas-sena finanzjarja tagħha, u, fil-każ tal-kont tal-qligħ u telf, tal-qligħ jew tat-telf għas-sena finanzjarja tagħha.

(2) Ir-rapport tal-udituri għandu jinqara quddiem il-kumpannija f'laqgħa ġenerali.

Dritt li jara kotba u li jmur f'laqgħat ġenerali.

143. (1) Kull uditur ta' kumpannija jkollu dritt fiż-żminijiet kollha jara l-kotba u l-kontijiet u l-*vouchers* tal-kumpannija u jkollu dritt li jitlob lill-uffiċjali tal-kumpannija dak it-tagħrif u tifsir li jidhirlu meħtieġ għall-qadi tad-dmirijiet tal-udituri.

(2) L-udituri ta' kumpannija jkollhom dritt li jmorru f'kull laqgħa ġenerali tal-kumpannija u li jirċievu l-avviżi kollha ta', u komuniki oħra dwar kull laqgħa ġenerali li kull membru tal-kumpannija jkollu dritt li jirċievi u li jinstemgħu f'kull laqgħa ġenerali li fiha jkunu preżenti fuq kull parti tad-diskussjoni tal-laqgħa li jkollha x'taqsam magħhom bħala udituri.

Prospett annwali.

144. (1) Kull kumpannija għandha, mill-anqas darba kull sena, tagħmel prospett fil-formula murija fir-Raba' Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza li juri l-ħwejjeġ fiha speċifikati kif kienu fl-erbatax-il ġurnata wara d-data tal-laqgħa ġenerali annwali għal dik is-sena:

Iżda -

(*a*) kumpannija ma għandhiex bżonn tagħmel prospett skont dan is-subartikolu sew fis-sena tar-reġistrazzjoni tagħha jew, jekk ma tkunx meħtieġa bl-artikolu 112 li żżomm laqgħa ġenerali annwali matul is-sena ta' wara, f'dik is-sena;

(*b*) meta kumpannija tkun biddlet xi azzjonijiet tagħha fi *stock* u tkun irreġistrat il-bdil kif maħsub fl-artikolu 77(2), il-lista murija fil-paragrafu 3 tar-Raba' Skeda għandha tiddikjara l-ammont ta' *stock* miżmum minn kull wieħed mill-membri eżistenti minflok l-ammont ta' azzjonijiet u l-partikolaritajiet dwar azzjonijiet meħtieġa minn dak il-paragrafu;

(*ċ*) il-prospett jista', f'kull sena, jekk il-prospett għal kull waħda mis-sentejn li jaħbtu minnufih qabel ikun ta bħal fid-data ta' dak il-prospett il-partikolaritajiet kollha meħtieġa mill-imsemmi paragrafu 3, jagħti biss dawk l-partikolaritajiet meħtieġa b'dak il-paragrafu li jirriferixxu għal persuni li ma jibqgħux jew li jsiru membri sa mid-data tal-aħħar prospett u għall-azzjonijiet trasferiti sa minn dik id-data jew għal bdil kif imqabbla ma' dik id-data fl-ammont ta' *stock* miżmum minn membru.

(2) Il-prospett annwali, komplut kif imiss, għandu jkun iffirmat minn mill-anqas direttur wieħed tal-kumpannija u mibgħut lir-Reġistratur għal reġistrazzjoni eġħluq tnejn u erbgħin ġurnata wara l-laqgħa ġenerali annwali għal dik is-sena.

Dokumenti li għandu jkun hemm mal-prospett annwali.
Emendat: IV. 1991.3.

145. Għandu jkun hemm mal-prospett annwali, li ma jkunx il-prospett annwali ta' kumpannija li l-oġġettivi tagħha huma limitati għall-għanijiet biss ta' proprjetà, tmexxija, amministrazzjoni jew tħaddim ta' vapuri u għal transazzjonijiet anċillari għal dan:

(*a*) kopja bil-miktub, awtentikata minn mill-anqas direttur wieħed tal-kumpannija bħala kopja vera, ta' kull karta tal-bilanċ imqegħda quddiem il-kumpannija f'laqgħa ġenerali matul iż-żmien li għalih il-prospett jirriferixxi (magħdud kull dokument meħtieġ bil-liġi li jkun mehmuż mal-karta tal-bilanċ); u

(*b*) kopja, awtentikata kif intqal qabel, tar-rapport tal-udituri dwar, u tar-rapport tad-diretturi li jkun ma', kull karta tal-bilanċ bħal dik.

Penali.
Emendat: A.L. 410 tal-2007.

146. F'każ ta' nuqqas milli jiġu mħarsa d-disposizzjonijiet tal-artikoli 144 u 145, kull uffiċjal tal-kumpannija li jkun fin-nuqqas ikun suġġett għal penali ta' mhux iżjed minn ħdax-il euro u ħamsa u sittin ċenteżmu (11.65) għal kull ġurnata li matulha n-nuqqas ikompli.

Kumpanniji Privati

Tifsir.

147. (1) Kumpannija privata hija kumpannija li bil-memorandum jew bl-istatut tagħha -

(*a*) tillimita d-dritt li tittrasferixxi l-azzjonijiet tagħha; u

(*b*) tillimita n- tal-membri tagħha għal ħamsin; u

(*ċ*) tipprojbixxi kull stedina lill-pubbliku biex jissottoskrivi għal xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpannija.

(2) Meta żewġ persuni jew iżjed ikollhom azzjoni waħda jew iżjed flimkien f'kumpannija, huma għandhom, għall-finijiet ta' dan l-artikolu, jitqiesu bħala membru wieħed.

Disposizzjonijiet li ma jgħoddux għal kumpanniji privati.

148. Id-disposizzjonijiet tal-artikoli 106 u 111 u tal-artikolu 122(1) u (3) ma jgħoddux għal kumpannija privata.

Ħelsien ta' kumpanniji privati mill-ħtiġijiet tal-artikolu 145, eċċ. *Emendat: XXVIII. 1979.16 XXIV.1995.362.*

149. (1) Kumpannija privata għandha tkun meħlusa mil-ħtiġijiet imposti bl-artikolu 145 jekk, iżda biss jekk -

(*a*) il-kondizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu li jaħbat sew sew wara dan jiġu mħarsa fid-data tal-prospett u jkunu ġew imħarsa fiż-żminijiet kollha sa mill-bidu fis-seħħ ta' din l-Ordinanza; u

(*b*) jiġi mibgħut mal-prospett ċertifikat iffirmat minn mill-anqas direttur wieħed tal-kumpannija illi fl-aħjar tagħrif u twemmin tiegħu dawk il-kondizzjonijiet huma u kienu ġew imħarsa kif intqal qabel:

Iżda jekk f'xi żmien jiġi muri illi l-kondizzjonijiet imsemmija jkunu f'dak iż-żmien ġew imħarsa fil-każ ta' kumpannija privata, l-imħallef tal-Qorti Ċivili, Prim' Awla jista', fuq talba tal-kumpannija u wara li jisma' xi wieħed mid-diretturi tal-kumpannija u lir-Reġistratur, jordna li, dwar kull rapport annwali ta' wara tal-kumpannija, ma jkunx meħtieġ li dawk il-kondizzjonijiet ikunu ġew imħarsa qabel dak iż-żmien, u ċ-ċertifikati mibgħuta ma' dawk ir-rapporti għandhom f'dak il-każ jirriferixxu biss għal perijodu sa minn dak iż-żmien.

(2) Il-kondizzjonijiet imsemmija huma:

(*a*) illi n-numru ta' persuni li jkollhom obbligazzjonijiet tal-kumpannija ma jkunx iżjed minn ħamsin; u

(*b*) illi ebda korp morali ma jkun id-detentur ta', jew ikollu xi interess fi, xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpannija jew ikun direttur tal-kumpannija, u la l-kumpannija l-anqas xi wieħed mid-diretturi ma jkun parti fil jew ma jkun jaf b'arranġament li bih il-*policy* tal-kumpannija tkun tista' tiġi deċiża minn persuni li ma jkunux diretturi, membri jew detenturi ta' obbligazzjonijiet tagħha.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu -

(*a*) azzjonijiet miżmuma minn kumpannija privata oħra li tkun hija nnifisha meħlusa skont dan l-artikolu ma għandhomx jiskwalifikaw kumpannija milli tkun ukoll meħlusa jekk, meħuda l-kumpanniji kollha li ġejjin flimkien, jiġifieri -

(i) il-kumpannija li l-ħelsien tagħha jkun in kwistjoni (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "il-kumpannija relattiva");

(ii) kull kumpannija li jkollha azzjonijiet li għalihom dan il-paragrafu għandu jgħodd biex jiġi deċiż id-dritt tal-kumpannija relattiva li tkun meħlusa kif intqal qabel; u

(iii) kull kumpannija oħra meħuda in konsiderazzjoni għall-finijiet ta' dan il-paragrafu biex jiġi deċiż id-dritt li tkun hekk meħlusa ta' kull kumpannija li jkollha xi azzjonijiet bħal dawk kif intqal qabel,

in-numru totali ta' persuni li jkollhom azzjonijiet f'dawk il-kumpanniji ma jkunx iżjed minn ħamsin, il-kumpanniji nnifishom ma jittiħedx kont tagħhom;

(*b*) kull interess tal-kumpannija nnifisha f'kull wieħed mill-azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tagħha ma għandux jittieħed kont tiegħu;

(*ċ*) meta żewġ persuni jew iżjed ikollhom azzjoni waħda jew iżjed fi jew obbligazzjoni waħda jew iżjed ta' kumpannija flimkien, għandhom jitqiesu bħala membru jew persuna waħda.

(4) Kumpannija li dwarha l-kondizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (2) jkunu mħarsa u jkunu ġew imħarsa fiż-żminijiet kollha sa mill-bidu fis-seħħ ta' din l-Ordinanza jew sa mill-għoti mill-imħallef tal-Qorti Ċivili, Prim' Awla ta' ordni skont il-*proviso* tas-subartikolu (1) għandha wkoll tkun meħlusa mid-disposizzjonijiet tal-artikolu 127(*a*) u tal-artikolu 141(1)(ii) u (iii).

Xoljiment u Stralċ

Xoljiment ta' kumpanniji.

150. Kumpannija xxolji -

(*a*) meta ż-żmien iffissat għad-dewmien tagħha jiskadi;

(*b*) jekk l-iskop li għalih tkun ġiet imwaqqfa jkun intlaħaq jew ma jkunx jista' jintlaħaq;

(*ċ*) jekk il-kapital azzjonarju tal-kumpannija jiġi ridott taħt il-*minimum* obbligatorju;

(*d*) jekk in-numru tas-soċji jiġi ridott għal anqas minn tnejn u jibqa' hekk ridott għal iżjed minn sitt xhur;

(*e*) jekk il-kumpannija tiġi dikjarata falluta;

(*f*) jekk il-kumpannija tirriżolvi hekk b'riżoluzzjoni straordinarja;

(*g*) jekk, fil-fehma tal-qorti, ikun hemm raġunijiet gravi biżżejjed li jiġġustifikaw ix-xoljiment;

(*h*) f'dawk il-każijiet l-oħra li għalihom ikun maħsub fil-memorandum jew fl-istatut.

Avviż ta' xoljiment u sejħa għal laqgħa għall-ħatra ta' stralċjarju. *Emendat: XII. 1970.5; XXIV.1995.362.*

151. (l) Meta kumpannija ixxolji, u fl-ebda każ iktar minn ħmistax-il ġurnata wara dak ix-xoljiment, id-diretturi għandhom jikkonsenjaw lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni u pubblikazzjoni avviż tax-xoljiment:

Iżda meta kumpannija ixxolji b'ordni tal-qorti għandu

jingħata avviż tax-xoljiment kif intqal qabel mir-Reġistratur tal-Qrati.

(2) Ħlief meta kumpannija xxolji b'riżoluzzjoni meħuda f'laqgħa ġenerali u stralċjarju jkun maħtur f'dik il-laqgħa, id-diretturi għandhom isejħu laqgħa ġenerali tal-kumpannija, li għandha tinżamm mhux iżjed tard minn tletin ġurnata wara d-data tax-xoljiment, biex jinħatar stralċjarju wieħed jew iżjed.

Ħatra, tneħħija u kumpens ta' stralċjarju.

152. (1) L-istralċjarji għandhom jinħatru, u jistgħu jitneħħew mill-kariga, b'riżoluzzjoni straordinarja meħuda f'laqgħa ġenerali tal-kumpannija:

Iżda jekk riżoluzzjoni mressqa għall-ħatra ta' persuna bħala stralċjarju tonqos li tikseb il-maġġoranza meħtieġa, id-diretturi għandhom, fi żmien għaxart ijiem milli tkun inżammet il-laqgħa, jitolbu lill-qorti l-ħatra ta' stralċjarju, u l-ħatra ssir mill-qorti:

Iżda wkoll stralċjarju, sew maħtur mill-kumpannija sew mill-qorti, jista' jitneħħa mill-kariga b'ordni tal-qorti fuq talba, b'ċitazzjoni magħmula minn membri tal-kumpannija li jkollhom b'kollox mhux anqas minn minn għaxra waħda tal-kapital azzjonarju mħallas tal-kumpannija, jekk il-qorti jidhrilha li jkun hemm raġunijiet biżżejjed li jiġġustifikaw it-tneħħija tiegħu.

(2) Il-kumpens tal-istralċjarju jiġi iffissat mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali, iżda salv id-dritt tal-istralċjarju li jitlob li jiġi iffissat jew mibdul mill-qorti.

(3) In-nefqat, ħlasijiet u spejjeż li jsiru kif jixraq fl-istralċ, inkluż il-kumpens tal-istralċjarju, għandhom jitħallsu mill-attiv tal-kumpannija qabel id-drittijiet l-oħra kollha.

Avviż ta' ħatra ta' stralċjarju.

153. L-istralċjarju għandu, fi żmien erbatax-il ġurnata wara l-ħatra tiegħu, jikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni u pubblikazzjoni avviż tal-ħatra tiegħu.

Penali.
Emendat: A.L. 410 tal-2007.

154. F'nuqqas ta' tħaris ta' xi waħda mill-ħtiġijiet tal-artikoli 151, 152 u 153, kull direttur jew stralcjarju, skont il-każ, li jkun fin-nuqqas jeħel penali ta' mhux iżjed minn erba' euro u sitta u sittin ċenteżmu (4.66) għal kull ġurnata li fiha jkompli in-nuqqas.

Setgħat tad-diretturi u sejħa ta' laqgħat ġenerali.

155. (1) Sakemm jiġi maħtur stralċjarju, id-diretturi jkollhom setgħa li jagħmlu dawk l-atti biss li jkunu ta' amministrazzjoni ordinarja.

(2) Mal-ħatra ta' stralċjarju, is-setgħat kollha tad-diretturi jieqfu.

(3) Wara l-ħatra ta' stralcjarju laqgħa ġenerali tal-kumpannija tista' tissejjaħ mill-istralċjarju jew stralċjarji fil-kariga, jew, jekk il-kariga tkun vaganti, minn kull membru tal-kumpannija, bil-mod maħsub f'din l-Ordinanza jew fl-istatut.

Applikabbiltà tal-artikoli 43, 44 u tal-artikolu 45(1).

156. Id-disposizzjonijiet tal-artikoli 43 u 44 u tal-artikolu 45(1) għandhom jgħoddu għall-istralċ ta' kumpannija bis-sostituzzjoni ta' riferenzi għad-diretturi minflok riferenzi għas-soċji li jkollhom l-amministrazzjoni tas-soċjetà msemmija fl-artikolu 43, u bis-sostituzzjoni ta' riferenzi għal riżoluzzjoni straordinarja meħuda mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali minflok riferenzi għal soċji

msemmija fl-artikolu 44, u bis-sostituzzjoni ta' riferenzi għal membri minflok riferenzi għal soċji li hemm fl-artikolu 45(1).

Sejħa għal ħlas ta' kapital azzjonarju mhux imħallas.

157. (1) Meta l-attiv ta' kumpannija ma jkunx biżżejjed biex jitħallas il-passiv l-istralċjarju jista' jagħmel sejħat lill-membri kollha jew lil xi wħud minnhom għall-ħlas ta' kull kapital azzjonarju mhux imħallas tal-kumpannija li jidhirlu meħtieġ biex jitħallas id-dejn u l-passiv tal-kumpannija, u n-nefqat, ħlasijiet u spejjeż tal-istralċ, u għall-aġġustament tad-drittijiet tal-membri bejnithom; u meta jagħmel sejħa l-istralċjarju jista' jieħu kont illi xi wħud mill-membri jistgħu jonqsu f'parti jew għal kollox milli jħallsu s-sejħa.

(2) L-istralċarju jista', wara li juri lista awtentikata minnu tal-ismijiet tal-membri li għandhom iħallsu xi sejħa u tal-ammonti li għandhom jagħtu kull wieħed minnhom, jitlob lill-qorti l-esekuzzjoni ta' kull sejħiet bħal dawn b'kull mezz imsemmi fl-artikolu 273(*a*), (*b*) u (*d*) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Kap. 12.

(3) Meta ssir sejħa skont id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu, il-persuna li jkollha tagħti xi somma għandha tħallas l-imgħax fuqha mill-ġurnata iffissata għall-ħlas saż-żmien tal-ħlas effettiv bir-rata ta' sitta fil-mija fis-sena.

Dmirijiet ta' stralċjarju meta l-istralċ idum iżjed minn sena. *Emendat: A.L. 410 tal-2007.*

158. (1) Fil-każ li l-istralċ idum iżjed minn sena, l-istralċjarju għandu jsejjaħ laqgħa ġenerali tal-kumpannija fit-tmiem tal-ewwel sena mill-bidu tal-istralċ, u ta' kull sena li tiġi wara, u għandu jqiegħed quddiem il-laqgħa rendikont ta' kull ma jkun għamel u tat-tmexxija tal-istralċ matul is-sena ta' qabel.

(2) Jekk l-istralċjarju jonqos milli jħares id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu, jeħel penali ta' mhux iżjed minn tlieta u għoxrin euro u disgħa u għoxrin ċenteżmu (23.29) dwar kull nuqqas.

Dmirijiet ta' stralċjarju meta l-istralċ jitlesta għal kollox. *Emendat: A.L. 410 tal-2007.*

159. (1) Malli n-negozju tal-kumpannija jiġi stralċjat l-istralċjarju għandu jagħmel rendikont tal-istralċ u tal-irċevuti u ħlasijiet tiegħu u għandu jagħmel proġett ta' tqassim li juri l-ammont dovut dwar kull azzjoni mill-attiv tal-kumpannija.

(2) L-istralċjarju għandu jara illi r-rendikont jiġi verifikat minn uditur jew udituri maħtura mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali, u għandu, kif ir-rendikont ikun verifikat, isejjaħ laqgħa ġenerali tal-kumpannija biex iqiegħed quddiemha r-rendikont, il-proġett ta' tqassim u r-rapport tal-udituri u biex jagħti kull tifsir fuqu.

(3) Fi żmien ġimgħa wara l-laqgħa l-istralċarju għandu jibgħat lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni kopja tar-rendikont u tal-proġett ta' tqassim iffirmata minnu, flimkien mar-rapport tal-udituri, u għandu jagħtih rapport tal-laqgħa u tad-data tagħha:

Iżda, jekk ma jkunx hemm *quorum* fil-laqgħa, l-istralċjarju għandu, minflok ir-rapport hawn imsemmi qabel, jagħti rapport illi l-laqgħa ġiet imsejħa kif imiss u illi ma kienx hemm *quorum* fiha.

(4) Jekk l-istralċjarju jonqos milli jħares il-ħtiġijiet tas-subartikolu (3), jeħel penali ta' mhux iżjed minn ħdax-il euro u ħamsa u sittin ċenteżmu (11.65) għal kull ġurnata li fiha jitkompla n-nuqqas.

Approvazzjoni tar-rendikont u proġett ta' tqassim.

160. Ir-rendikont u l-proġett ta' tqassim magħmula u verifikati skont id-disposizzjonijiet tal-artikolu li jaħbat sew sew qabel dan għandhom jitqiesu li kienu approvati mill-membri kollha tal-kumpannija jekk ma ssirx opposizzjoni għal hekk, b'ċitazzjoni, minn xi membru tal-kumpannija, fi żmien tliet xhur mid-data li fiha kopja tagħhom tkun ġiet konsenjata lir-Reġistratur kif maħsub fis-subartikolu (3) tal-aħħar artikolu li jaħbat qabel dan.

Isem tal-kumpannija għandu jitħassar mir-reġistru.

161. (1) Meta jiġu approvati r-rendikont u l-proġett ta' tqassim l-istralċjarju għandu jikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni avviż ta' dik l-approvazzjoni u r-Reġistratur għandu wara dan iħassar l-isem tal-kumpannija mir-reġistru.

(2) L-istralċjarju għandu, flimkien ma' l-avviż imsemmi, jikkonsenja l-kotba u d-dokumenti l-oħra tal-kumpannija lir-Reġistratur, li għandu jżommhom għal żmien għaxar snin mid-data li fiha l-isem tal-kumpannija jkun ġie mħassar mir-reġistru.

TAQSIMA VI

TIBDIL U GĦAQDA TA' SOĊJETAJIET

Tibdil ta' soċjetajiet.

162. (1) Soċjetà tista', billi tħares il-ħtiġijiet stabbiliti għall-formazzjoni tax-xorta ta' soċjetà li fiha tkun ser tiġi mibdula, tiġi mibdula f'soċjetà ta' dik ix-xorta.

(2) Meta s-soċjetà li tkun ser tinbidel tkun jew f'isem kollettiv jew in akkomandita l-bidla tista' ssir biss bil-kunsens tas-soċji kollha:

Iżda meta soċju akkomandant wieħed jew iżjed li jkollu b'kollox mhux iżjed minn kull erbgħa waħda mill-kontribuzzjoni totali tas-soċji akkomandanti, jew minn għaxra waħda tal-kapital azzjonarju tas-soċjetà, ma jkunx ta l-kunsens tiegħu, is-soċjetà jkollha jedd, għall-finijiet tal-bdil, li tillikkwida u tagħti lura lis-soċju kuntrarju l-interess tiegħu fis-soċjetà jew li tifdi l-azzjonijiet miżmuma minnu b'dawk il-kondizzjonijiet li jiġu miftehma jew kif il-qorti, fuq talba jew tas-soċjetà jew tas-soċju akkomandant, jidhrilha xieraq li tordna.

(3) Meta s-soċjetà li tkun ser tinbidel tkun kumpannija, it-tibdil jista' jsir biss jekk ikun ġie approvat b'riżoluzzjoni straordinarja meħuda f'laqgħa ġenerali tal-kumpannija; u l-kumpannija jkollha dritt għall-iskopijiet tal-bdil, li tifdi l-azzjonijiet miżmuma mill-membri kuntrarji b'dawk il-kondizzjonijiet li jiġu miftehma jew li l-qorti, fuq talba jew tal-kumpannija jew tal-membri kuntrarji, jidhrilha xieraq li tordna.

Għaqda ta' soċjetajiet.

163. Id-disposizzjonijiet tal-artikolu 162(2) u (3) għandhom jgħoddu għall-għaqda ta' xi żewġ soċjetajiet jew iżjed, sew jekk din l-għaqda ssir bil-formazzjoni ta' soċjetà ġdida jew b'fużjoni ta' soċjetà waħda jew iżjed f'soċjetà oħra eżistenti, bis-sostituzzjoni ta' riferenzi għal għaqda minflok riferenzi għal bdil.

164. (1) Ir-riżoluzzjoni li tapprova l-bdil jew l-għaqda ta' soċjetajiet flimkien mad-dokumenti li jagħtu effett għar-riżoluzzjoni, jew kopja awtentika tagħhom, għandhom jiġu konsenjati għar-reġistrazzjoni u pubblikazzjoni lir-Reġistratur li, meta jkun soddisfatt illi l-ħtiġijiet tal-artikolu 162 jew l-artikolu 163, skont il-każ, ikunu ġew imħarsa, għandu jirreġistraha.

Reġistrazzjoni tal-bdil jew għaqda ta' soċjetajiet.

(2) Il-konsenja msemmija qabel għandha ssir minn xi wieħed mis-soċji jew diretturi tas-soċjetà ġdida jew tas-soċjetà li ser tkompli sseħħ, skont il-każ.

165. Mal-bdil jew l-għaqda ta' soċjetà waħda jew iżjed li jkun sar effettiv jew permezz tal-iskadenza tal-perijodu msemmi fl-artikolu 167 jew, meta ssir oppożizzjoni skont dak l-artikolu, b'deċiżjoni tal-qorti, ir-Reġistratur għandu, meta soċjetà tieqaf milli teżisti, iħassar l-isem tas-soċjetà mir-reġistru u, meta ċ-ċirkostanzi hekk jitolbu joħroġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni mibdul biex jissodisfa ċ-ċirkostanzi tal-każ; u meta bdil jew għaqda li tkun ġiet reġistrata skont dan l-artikolu ssir mhux effettiva b'deċiżjoni tal-qorti skont l-artikolu 167, ir-Reġistratur għandu jemenda r-reġistrazzjoni skont hekk.

Meta s-soċjetà tieqaf milli teżisti wara bdil jew għaqda.
Sostitwit: I. 1965.10.

166. Il-bdil ta' soċjetà ma jeħlisx lis-soċji li jkollhom responsabbiltà illimitata mir-responsbbiltà għall-obbligi tas-soċjetà meħuda qabel ir-reġistrazzjoni tal-bdil jekk ma jiġix pruvat illi l-krediturі tas-soċjetà jkunu taw il-kunsens tagħhom għall-bdil.

Soċji b'responsabbiltà illimitata jibqgħu marbuta jekk il-krediturі ma jagħtux kunsens għall-bdil.

167. (1) Il-bdil jew l-għaqda ta' żewġ soċjetajiet jew iżjed ma tibdiex isseħħ qabel tliet xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fl-artikolu 192(1)(*ċ*) dwar l-att li jeffettwa dak il-bdil jew għaqda.

Drittijiet ta' krediturі li jopponu bdil jew għaqda.
Emendat: XI. 1977.2.

(2) Matul iż-żmien imsemmi qabel ta' tliet xhur kull kreditur tas-soċjetà li d-dejn tagħha kien qabel ir-reġistrazzjoni tal-bdil jew għaqda jista' b'ċitazzjoni jopponi ruħu għall-bdil jew għaqda, u, jekk juri raġuni tajba il-għaliex m'għandhiex iseħħ, il-qorti għandha jew tilqa' l-oppożizzjoni jew tħalli li jsir il-bdil jew għaqda wara li tingħata sigurtà biżżejjed.

168. Soċjetà li ser tkompli jew, meta minħabba għaqda tiġi formata soċjetà ġdida, is-soċjetà l-ġdida tidħol fid-drittijiet u fir-responsabbiltajiet kollha tas-soċjetà jew soċjetajiet li jieqfu milli jeżistu.

Soċjetà li tkompli jew soċjetà ġdida tidħol flok is-soċjetà li tieqaf milli teżisti.

TAQSIMA VII

ASSOĊJAZZJONI IN PARTEĊIPAZZJONI

169. Assoċjazzjoni in parteċipazzjoni hija kuntratt li bih persuna iċċedi lil persuna oħra, għal kumpens kontribwit minn din l-aħħar persuna, sehem mill-qligħ u telf ta' negozju jew ta' operazzjoni kummerċjali waħda jew iżjed.

Tifsir.

Kunsens tal-assoċjati meħtieġ biex jidħlu assoċjati oħra.

170. Salv kull ftehim kuntrarju, l-assoċjant ma jistax ikollu assoċjati oħra fl-istess negozju jew operazzjonijiet mingħajr il-kunsens tal-assoċjati tiegħu.

Relazzjonijiet tal-partijiet mat-terzi u bejniethom.

171. (1) Dwar it-terzi l-proprjetà ta', jew drittijiet oħra fuq, xi ħaġa kontribwita minn assoċjat għandha tibqa' tal-assoċjant.

(2) Fir-relazzjonijiet tal-partijiet bejniethom, salv kull ftehim illi ħaġa kontribwita għandha tiġi mogħtija lura *in natura*, l-assoċjat, kif tispiċċa l-assoċjazzjoni, ikollu dritt għar-radd lura tal-valur tal-kontribuzzjoni tiegħu.

L-assoċjant biss jikseb drittijiet u jassumi obbligi.

172. It-terzi għandhom jiksbu d-drittijiet u jidħlu fl-obbligi kontra u favur l-assoċjant biss.

Drittijiet tal-assoċjant u ta' assoċjati.

173. L-amministrazzjoni tan-negozju jew tal-operazzjonijiet li dwarhom l-assoċjazzjoni kienet formata għandha tkun biss f'idejn l-assoċjant:

Iżda l-assoċjat jista', meta jkun hekk miftiehem u safejn miftiehem, jissorvelja dak in-negozju jew operazzjonijiet:

Iżda wkoll l-assoċjat għandu, fil-każijiet kollha, id-dritt għal rendikont ta' kull operazzjoni li tkun seħħet u, meta l-assoċjazzjoni tkompli għal iżjed minn sena, għal rendikont annwali tal-amministrazzjoni tan-negozju jew operazzjonijiet li dwarhom tkun ġiet formata l-assoċjazzjoni.

Responsabbiltà ta' assoċjat.

174. Jekk ma jkunx miftiehem xort'oħra, l-assoċjat għandu jbati t-telf fl-istess proporzjon li huwa jieħu mill-qligħ, u r-responsabbiltà tiegħu tkun limitata għal kontribuzzjoni tiegħu.

Ftehim permess bejn il-partijiet.

175. Salvi d-disposizzjonijiet tal-artikoli ta' qabel, assoċjazzjoni in parteċipazzjoni tista' tiġi formata b'dak il-mod, f'dawk il-proporzjonijiet ta' interess u b'dawk il-kondizzjonijiet miftehma mill-partijiet.

Ebda formalitajiet ma huma meħtieġa għal assoċjazzjoni in parteċipazzjoni.

176. Ma jinħtieġ ebda dokument bil-miktub għal assoċjazzjoni in parteċipazzjoni u dawn l-assoċjazzjonijiet ma humiex suġġetti għall-formalitajiet stabbiliti dwar soċjetajiet.

TAQSIMA VIII

SOĊJETAJIET IMWAQQFA JEW REĠISTRATI BARRA MINN MALTA

Disposizzjonijiet dwar it-twaqqif tal-post tan-negozju f'Malta

Applikazzjoni tal-artikoli 178 sa 182.

177. Il-ħames artikoli li jaħbtu sew sew wara dan għandhom jgħoddu għall-kumpanniji kollha reġistrati jew inkorporati barra minn Malta (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "kumpanniji ta' barra minn Malta") li, wara l-bidu fis-seħħ ta' din l-Ordinanza, iwaqqfu post tan-negozju f'Malta jew li kienu, qabel il-bidu fis-seħħ ta' din l-Ordinanza, waqqfu post tan-negozju f'Malta u jkomplu jkollhom post tan-negozju f'Malta fil-bidu fis-seħħ ta' din l-Ordinanza.

Dokumenti eċċ., li għandhom jiġu konsenjati minn kumpanniji ta' barra minn Malta li jmexxu negozju f'Malta.

178. (1) Kumpanniji ta' barra minn Malta li, wara l-bidu fis-seħħ ta' din l-Ordinanza, iwaqqfu post tan-negozju f'Malta għandhom, egħluq xahar mit-twaqqif tal-post tan-negozju, jikkonsenjaw lir-Reġistratur għal reġistrazzjoni u pubblikazzjoni -

(*a*) kopja awtentika taċ-*charter*, statuti jew memorandum u artikoli tal-kumpannija jew dokument ieħor li jikkostitwixxi jew li jfisser il-kostituzzjoni tal-kumpannija, u, jekk id-dokument ma jkunx miktub bl-ilsien Ingliż jew Malti, traduzzjoni awtentikata tiegħu f'xi waħda minn dawn l-ilsna;

(*b*) lista tad-diretturi u s-segretarju, jekk ikun hemm, tal-kumpannija flimkien mal-partikolaritajiet li ġejjin, jiġifieri:

(i) fil-każ ta' individwu, ismu u kunjomu, l-indirizz tar-residenza tas-soltu tiegħu, in-nazzjonalità tiegħu u l-okkupazzjoni ta' xogħol tiegħu, jekk ikollu, jew, jekk ma jkollu ebda okkupazzjoni ta' xogħol, partikolaritajiet ta' kull post ta' direttur li jista' jkollu; u

(ii) fil-każ ta' għaqda korporata, l-isem reġistrat jew korporat tagħha u l-uffiċċju reġistrat jew prinċipali;

(*ċ*) l-ismijiet u l-indirizzi ta' xi persuna waħda jew iżjed residenti f'Malta awtorizzati li jirrappreżentaw lill-kumpannija f'Malta.

(2) Kumpanniji ta' barra minn Malta li kienu, qabel il-bidu fis-seħħ ta' din l-Ordinanza, waqqfu post tan-negozju f'Malta u jkomplu jkollhom post tan-negozju mwaqqaf f'Malta fil-bidu fis-seħħ ta' din l-Ordinanza għandhom jikkonsenjaw lir-Reġistratur għal reġistrazzjoni u pubblikazzjoni d-dokumenti u l-partikolartijiet speċifikati skont is-subartikolu (1)(*a*), (*b*) u (*ċ*) egħluq tliet xhur mill-bidu fis-seħħ ta' din l-Ordinanza.

Prospett li għandu jiġi konsenjat minn kumpannija ta' barra minn Malta meta dokumenti eċċ., jitbiddlu.

179. Jekk isir xi tibdil fi -

(*a*) iċ-*charter*, statuti jew memorandum u artikoli ta' kumpannija ta' barra minn Malta jew xi dokument bħal dan kif intqal qabel; jew

(*b*) id-diretturi jew segretarju ta' kumpannija ta' barra minn Malta jew il-partikolaritajiet li hemm fil-lista tad-diretturi u segretarju; jew

(*ċ*) l-ismijiet jew l-indirizzi tal-persuni awtorizzati li jirrappreżentaw kumpannija ta' barra minn Malta f'Malta,

il-kumpannija għandha, egħluq xahar minn xi tibdil bħal dan, tikkonsenja lir-Reġistratur għal reġistrazzjoni u pubblikazzjoni prospett li jkun fih il-partikolaritajiet tat-tibdil, iffirmat minn direttur, segretarju jew uffiċjal ieħor awtorizzat tal-kumpannija.

Kontijiet ta' kumpannija ta' barra minn Malta. *Sostitwit: I. 1965.11.*

180. (1) Kull kumpannija ta' barra minn Malta għandha, kull sena skont il-kalendarju, tagħmel u tikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni karta tal-bilanċ u kont tal-qligħ u telf f'dik il-forma, u li jkun fihom dawk il-partikolaritajiet u li jinkludu dawk id-dokumenti li, skont id-disposizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, id-diretturi kienu, kieku l-kumpannija kienet kumpannija reġistrata skont din l-Ordinanza, ikunu meħtieġa li jagħmlu u jqegħdu quddiem il-kumpannija f'laqgħa ġenerali:

Iżda r-Reġistratur jista' jaċċetta għar-reġistrazzjoni karta tal-bilanċ u kont tal-qligħ u telf preparati fil-forma meħtieġa skont il-liġi tal-post tar-reġistrazzjoni jew inkorporazzjoni tal-kumpannija jekk, fil-fehma tiegħu, dawk il-kontijiet jagħtu sostanzjalment l-istess tagħrif bħal, jew tagħrif aktar minn, dak meħtieġ li jingħata fil-kontijiet imsemmija fl-artikolu 135.

(2) Għalkemm il-karta tal-bilanċ u l-kont tal-qligħ u telf preparati fil-forma meħtieġa skont il-liġi tal-post tar-reġistrazzjoni jew inkorporazzjoni tal-kumpannija ma jagħtux sostanzjalment daqstant tagħrif kif meħtieġ fil-kontijiet imsemmija fl-artikolu 135, ir-Reġistratur jista', fid-diskrezzjoni assoluta tiegħu, b'danakollu jiftiehem li jaċċetta dawk il-kontijiet għar-reġistrazzjoni skont is-subartikolu (1); iżda f'dak il-każ, suġġett kif provdut bis-subartikolu (4), il-kumpannija għandha wkoll tikkonsenja lir-Reġistratur għar-reġistrazzjoni -

(*a*) kont tal-qligħ u telf magħmul kemm jista' jkun fil-forma u li jkollu l-partikolaritajiet meħtieġa bl-artikolu 135 u li jagħti idea tajba u xierqa tal-qligħ u telf, matul il-perijodu li għalih jirreferixxi, fuq ix-xogħol tal-kumpannija f'Malta bħallikieku dak ix-xogħol ikun ġie magħmul minn kumpannija separata formata f'Malta skont din l-Ordinanza;

(*b*) dikjarazzjoni, skont kif fit-temm tal-perijodu li għalih il-kont tal-qligħ u telf imsemmi fil-paragrafu (*a*) jirreferixxi, li turi l-attiv tal-kumpannija li jkun qiegħed lokalment f'Malta klassifikat divrenzjat u valutat skont id-disposizzjonijiet tal-artikolu 135 u t-Taqsima I tat-Tielet Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza, u x-xorta u l-ammont tal-addebitar speċifiku fuq dak l-attiv; u

(*ċ*) rapport dwar il-kont u d-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafi ta' qabel ta' dan is-subartikolu minn uditur kwalifikat skont l-artikolu 141 li jgħid li fil-fehma tiegħu u fl-aħjar tagħrif tiegħu l-kontijiet u d-dikjarazzjonijiet huma skont il-kotba u r-*records* tal-kumpannija u jagħtu t-tagħrif meħtieġ b'din l-Ordinanza bil-mod fiha meħtieġ u jagħtu idea tajba u xierqa tal-ħwejjeġ fihom imsemmija:

Iżda dan is-subartikolu ma japplikax għal kumpannija li f'xi żmien għamlet f'Malta xi stedina lill-pubbliku biex jikseb xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tagħha jew biex jiddepożita flus magħha.

(3) Fil-kont ta' qligħ u telf imsemmi fis-subartikolu (2)(*a*), il-

kumpannija jkollha dritt li tagħmel dak it-tqassim u li żżid dawk innoti u tifsiriet li jkunu, fil-fehma tagħha, meħtieġa jew mixtieqa sabiex jagħtu idea tajba u xierqa dwar il-qligħ u telf tax-xogħlijiet tagħha f'Malta u għal dan l-iskop tista' taddebita rata raġonevoli ta' imgħax fuq il-kapital impjegat f'Malta.

(4) Għalkemm ir-Reġistratur jaqbel li jaċċetta karta tal-bilanċ u kont tal-qligħ u telf skont is-subartikolu (2) jista' jirrinunzja għat-tħaris tal-paragrafi (*a*), (*b*) u (*ċ*) ta' dak is-subartikolu jew ta' xi wieħed minn dawk il-paragrafi jekk ikun sodisfatt li t-tħaris tagħhom ikun imprattikabbli wara li jittieħed kont tax-xorta tax-xogħlijiet tal-kumpannija f'Malta.

(5) Jekk xi dokument bħal dak kif imsemmi fis-subartikoli ta' qabel dan ma jkunx miktub bil-lingwa Maltija jew Ingliża għandu jiġi mwaħħal miegħu traduzzjoni awtentikata tiegħu f'xi waħda minn dawk il-lingwi.

Obbligi oħra ta' kumpannija ta' barra minn Malta.

181. Kull kumpannija ta' barra minn Malta għandha -

(*a*) f'kull prospett li jistieden sottoskrizzjonijiet għall-azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tagħha f'Malta tiddikjara l-pajjiż li fiha l-kumpannija tkun reġistrata jew inkorporata; u

(*b*) tara li l-isem tal-kumpannija u tal-pajjiż li fih il-kumpannija tkun reġistrata jew inkorporata jiġi dikjarat b'ittri leġibbli fl-ittri kollha tan-negozju, katalogi tan-negozju u ċirkolari tan-negozju tal-kumpannija.

Penalitajiet.
Emendat: A.L. 410 tal-2007.

182. Jekk kumpannija ta' barra minn Malta tonqos milli tħares xi waħda mid-disposizzjonijiet ta' qabel ta' din it-Taqsima ta' din l-Ordinanza, kull uffiċjal jew aġent tal-kumpannija li jkun fin-nuqqas jeħel penali ta' mhux iżjed minn mija u sittax-il euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (116.47), jew, fil-każ ta' reat permanenti, ħdax-il euro u ħamsa u sittin ċenteżmu (11.65) għal kull ġurnata li matulha n-nuqqas ikompli.

Applikazzjoni tal-artikoli 184 sa 187.

183. L-erba' artikoli li jaħbtu sew sew wara dan għandhom jgħoddu għas-soċjetajiet kollha, li ma jkunux kumpanniji, kostitwiti barra minn Malta u li jkollhom personalità legali distinta minn dik tal-membri tagħhom (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "soċjetajiet ta' barra minn Malta") li, wara l-bidu fis-seħħ ta' din l-Ordinanza, iwaqqfu post tan-negozju f'Malta jew li kienu, qabel il-bidu fis-seħħ ta' din l-Ordinanza, waqqfu post tan-negozju f'Malta u jkomplu jkollhom post tan-negozju f'Malta fil-bidu fis-seħħ ta' din l-Ordinanza.

Dokumenti li għandhom jiġu konsenjati minn soċjetajiet ta' barra minn Malta li jmexxu negozju f'Malta.

184. (1) Is-soċjetajiet ta' barra minn Malta li, wara l-bidu fis-seħħ ta' din l-Ordinanza, iwaqqfu post tan-negozju f'Malta, għandhom, eġħluq xahar mit-twaqqif tal-post tan-negozju, jikkonsenjaw lir-Reġistratur għal reġistrazzjoni u pubblikazzjoni -

(*a*) kopja awtentika tad-dokument li jikkostitwixxi jew ifisser il-kostituzzjoni tas-soċjetà, u, jekk id-dokument ma jkunx miktub bl-ilsien Ingliż jew Malti, traduzzjoni awtentikata tiegħu f'xi waħda minn dawn l-ilsna;

(*b*) lista tal-persuni li tkun mogħtija lilhom l-amministrazzjoni jew ir-rappreżentanza tas-soċjetà, u, dwar kull persuna bħal dik, isimha u kunjomha, l-indirizz tar-residenza tas-soltu tagħha, in-nazzjonalità tagħha u l-okkupazzjoni ta' xogħol tagħha, jekk ikollha;

(*ċ*) l-ismijiet u l-indirizzi ta' xi persuna waħda jew iżjed residenti f'Malta awtorizzata li tirrappreżenta s-soċjetà f'Malta.

(2) Is-soċjetajiet ta' barra minn Malta li kienu, qabel il-bidu fis-seħħ ta' din l-Ordinanza, waqqfu post tan-negozju f'Malta u jkomplu jkollhom post tan-negozju mwaqqaf f'Malta fil-bidu fis-seħħ ta' din l-Ordinanza għandhom jikkonsenjaw lir-Reġistratur għal reġistrazzjoni u pubblikazzjoni d-dokumenti u l-partikolaritajiet speċifikati skont is-subartikolu (1)(a), (b) u (ċ), eġħluq tliet xhur mill-bidu fis-seħħ ta' din l-Ordinanza.

Prospett li għandu jiġi konsenjat minn soċjetajiet ta' barra minn Malta meta dokumenti, eċċ., jitbiddlu.

185. Jekk isir xi tibdil fi -

(*a*) id-dokument li jikkostitwixxi jew ifisser il-kostituzzjoni ta' soċjetà ta' barra minn Malta; jew

(*b*) il-persuni li jkollhom l-amministrazzjoni jew ir-rappreżentanza ta' soċjetà ta' barra minn Malta jew il-partikolaritajiet li hemm fil-lista ta' dawk il-persuni; jew

(*ċ*) l-ismijiet jew l-indirizzi tal-persuni awtorizzati li jirrappreżentaw soċjetà ta' barra minn Malta f'Malta,

is-soċjetà għandha, eġħluq xahar minn xi tibdil bħal dan, tikkonsenja lir-Reġistratur għal reġistrazzjoni u pubblikazzjoni prospett li jkun fih il-partikolaritajiet tat-tibdil iffirmat minn persuna li jkollha r-rappreżentanza tas-soċjetà.

Obbligi oħra ta' soċjetajiet ta' barra minn Malta.

186. Kull soċjetà ta' barra minn Malta għandha tara li l-isem tas-soċjetà u tal-pajjiż li fih is-soċjetà tkun kostitwita jiġi dikjarat b'ittri leġibbli fl-ittri kollha tan-negozju, katalogi tan-negozju u ċirkolari tan-negozju tas-soċjetà.

Penalitajiet.

187. Jekk soċjetà ta' barra minn Malta tonqos milli tħares xi waħda mid-disposizzjonijiet ta' qabel ta' din it-Taqsima ta' din l-Ordinanza, il-persuni kollha li jmexxu n-negozju fl-isem tas-soċjetà jkunu personalment u *in solidum* responsabbli għan-negozju tagħhom ma' terzi persuni li jaġixxu *in bona fede.*

Prospetti

Datar tal-prospett u partikolaritajiet li għandu jkollu fih. *Emendat: A.L. 410 tal-2007.*

188. (1) Ħadd ma jkun jista' joħroġ, jiċċirkola jew iqassam f'Malta xi prospett li joffri għal azzjonijiet ta' sottoskrizzjoni fi jew obbligazzjonijiet ta' kumpannija reġistrata jew inkorporata jew li tkun ser tiġi reġistrata jew inkorporata barra minn Malta, sew jekk il-kumpannija tkun waqqfet sew jekk le, jew meta tkun kostitwita tkun ser twaqqaf jew le, post tan-negozju f'Malta kemm-il darba l-prospett ma jkunx datat u -

(*a*) ma jkollux fih partikolaritajiet dwar il-ħwejjeġ li ġejjin:

(i) id-dokument li jikkostitwixxi jew ifisser il-kostituzzjoni tal-kumpannija;

(ii) il-liġijiet, jew disposizzjonijiet li jkollhom saħħa ta' liġi, li bihom jew bis-saħħa tagħhom ir-reġistrazzjoni jew inkorporazzjoni tal-kumpannija kienet seħħet;

(iii) indirizz f'Malta fejn l-imsemmi dokument, liġijiet jew disposizzjonijiet, jew kopji tagħhom, u, jekk l-istess ma jkunux bl-ilsien Ingliż jew Malti, traduzzjoni awtentikata tagħhom f'xi waħda minn dawn l-ilsna, jistgħu jiġu spezzjonati;

(iv) id-data li fiha u l-pajjiż li fih il-kumpannija kienet reġistrata jew inkorporata;

(v) jekk il-kumpannija tkunx waqqfet post tan-negozju f'Malta, u, jekk hekk, l-indirizz tal-uffiċċju prinċipali f'Malta;

(*b*) bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu, ma jiddikjarax il-ħwejjeġ speċifikati fit-Taqsima I tat-Tieni Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza u ma jurix ir-rapporti speċifikati fit-Taqsima II ta' dik l-Iskeda:

Iżda d-disposizzjonijiet tal-paragrafu (*a*)(i), (ii) u (iii) ma għandhomx jgħoddu fil-każ ta' prospett maħruġ iżjed minn sentejn wara d-data li fiha l-kumpannija jkollha dritt tibda n-negozju, u, fl-applikazzjoni tat-Taqsima I tat-Tieni Skeda għall-finijiet ta' dan is-subartikolu, il-paragrafu 2 tagħha jkollu seħħ bis-sostituzzjoni, għar-riferenza għall-artikoli, ta' riferenza għall-kostituzzjoni tal-kumpannija.

(2) Kull kondizzjoni li teħtieġ jew torbot applikant għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet li jirrinunzja għat-tħaris ta' xi htieġa imposta bis-saħħa tal-paragrafu (*a*) jew (*b*) tas-subartikolu ta' qabel dan, jew li turi li tolqtu b'avviż ta' xi kuntratt, dokument jew ħaġa mhux imsemmija b'mod speċifiku fil-prospett, tkun invalida.

(3) Ħadd ma jkun jista' joħroġ lil xi persuna f'Malta formula ta' applikazzjoni għal azzjonijiet fi jew obbligazzjonijiet ta' dik il-kumpannija jew kumpannija maħsuba kif imsemmija fis-subartikolu (1) kemm-il darba l-formula ma tkunx maħruġa ma' prospett li jħares din it-Taqsima ta' din l-Ordinanza u l-ħruġ tagħha f'Malta jikser id-disposizzjonijiet tal-artikolu 189:

Iżda dan is-subartikolu ma jgħoddx jekk jiġi muri illi l-formula ta' applikazzjoni kienet ġiet maħruġa dwar stedina *in bona fede* lil persuna biex tagħmel ftehim ta' rabta dwar l-azzjonijiet jew l-obbligazzjonijiet.

(4) Fil-każ ta' nuqqas ta' tħaris jew ksur ta' xi waħda mill-htiġijiet imposti bis-subartikolu (1)(*a*) u (*b*), direttur jew persuna oħra responsabbli għall-prospett ma jkollu ebda responsabbiltà minħabba n-nuqqas ta' tħaris jew ksur jekk ikunu ġew imħarsa l-kondizzjonijiet li taħthom direttur jew persuna oħra responsabbli għall-prospett ikun eżenti mir-responsabbiltà bl-artikolu 84.

(5) Dan l-artikolu ma jgħoddx għall-ħruġ lil membri eżistenti jew detenturi ta' obbligazzjonijiet ta' kumpannija ta' prospett jew formula ta' applikazzjoni dwar azzjonijiet fil jew obbligazzjonijiet tal-kumpannija, sew jekk applikant għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ikollu jew ma jkollux dritt li jirrinunzja favur persuni oħra, iżda, salv dak li ntqal qabel, dan l-artikolu għandu jgħodd għal prospett jew formula ta' applikazzjoni sew jekk maħruġ fil jew b'riferenza għall-formazzjoni ta' kumpannija jew sussegwentement.

(6) Kull persuna li tkun xjentement responsabbli għall-ħruġ, ċirkolazzjoni jew tqassim ta' prospett, jew għall-ħruġ ta' formula ta' applikazzjoni għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet, bi ksur ta' xi waħda mid-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu teħel multa ta' mhux iżjed minn elf u mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69).

Applikazzjoni tal-artikoli 85, 86 u 88.

189. L-artikoli 85, 86 u 88 għandhom jestendu għal kull prospett maħruġ, ċirkolat jew imqassam f'Malta li joffri għal azzjonijiet b'sottoskrizzjoni fi jew obbligazzjonijiet ta' kumpannija reġistrata jew inkorporata jew li tkun ser tiġi reġistrata jew inkorporata barra minn Malta, sew jekk il-kumpannija kienet jew ma kinitx waqqfet jew meta tkun formata twaqqaf jew ma twaqqafx, post tan-negozju f'Malta.

Tifsir tad-disposizzjonijiet dwar prospetti.

190. (1) Meta xi dokument li bih xi azzjonijiet fi jew obbligazzjonijiet ta' kumpannija reġistrata jew inkorporata barra minn Malta jkunu offerti għal bejgħ lill-pubbliku kien, kieku l-kumpannija interessata kienet kumpannija reġistrata skont din l-Ordinanza, ikun meqjus bis-saħħa tal-artikolu 89 li jkun prospett, dak id-dokument għandu jitqies li jkun prospett għall-finijiet ta' din it-Taqsima ta' din l-Ordinanza.

(2) Offerta ta' azzjonijiet jew obbligazzjonijiet għal sottoskrizzjoni jew bejgħ lil xi persuna li n-negozju tagħha ordinarju jkun li tixtri jew tbiegħ azzjonijiet jew obbligazzjonijiet, sew bħala prinċipal sew bħala aġent, ma għandhiex titqies li tkun offerta lill-pubbliku għall-finijiet ta' din it-Taqsima ta' din l-Ordinanza.

TAQSIMA IX

ĠENERALI

Setgħa tal-Prim Ministru li jaħtar Reġistratur.
Emendat: A.L. 4 tal-1963.

191. Il-Prim Ministru għandu jaħtar persuna li tkun Reġistratur tas-Soċjetajiet u jista' jaħtar persuni biex jgħinu lil dan ir-Reġistratur, billi jagħti lil kull persuna bħal din is-setgħat kollha jew xi setgħa tar-Reġistratur skont din l-Ordinanza.

Dmirijiet addizzjonali ta' Reġistratur.
Emendat: I. 1965.2; XII. 1970.6. Sostitwit: IV. 1991.4. Emendat: XXIV.1995.362.

192. (1) B'żieda għad-dmirijiet l-oħra preskritti b'din l-Ordinanza, ikun dmir tar-Reġistratur -

(*a*) li jiżgura t-tħaris ta' kull disposizzjoni ta' din l-Ordinanza li teħtieġ li att isir jew jonqos milli jsir taħt penali;

(*b*) li jagħmel proċeduri għall-ġbir ta' kull penali skont din l-Ordinanza fil-Qorti Ċivili, Prim' Awla;

(*ċ*) li jżomm u jirreġistra kull dokument li jkun meħtieġ li jiġi konsenjat jew mogħti jew notifikat lilu għal reġistrazzjoni skont xi waħda mid-disposizzjonijiet ta' din l-Ordinanza;

(*d*) meta skont xi waħda mid-disposizzjonijiet ta' din l-Ordinanza -

(i) xi dokument ikun meħtieġ li jiġi konsenjat jew mogħti jew notifikat lilu għal pubblikazzjoni; jew

(ii) xi ċertifikat ikun maħruġ minnu wara r-reġistrazzjoni jew bdil ta' isem jew tibdil jew amalgamazzjoni ta' soċjetà, jew l-isem ta' soċjetà jkun tħassar mir-reġistru,

li jara mingħajr dewmien li dikjarazzjoni tkun pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern li turi d-data li fiha r-reġistrazzjoni, konsenja jew notifika tkun saret, jew li fiha l-isem tas-soċjetà kien imħassar mir-reġistru, u x-xorta ġenerali tad-dokument jew ċertifikat, u li tagħti dawk il-partikolaritajiet li jkunu meħtieġa li jiddistingwu s-soċjetà li għaliha d-dikjarazzjoni tirreferixxi.

(2) Meta r-Reġistratur jagħti avviż bil-miktub lil xi persuna li dik il-persuna saret suġġetta għal penali taħt din l-Ordinanza, u fih jispeċifika x-xorta tal-ksur tal-liġi u jindika ammont dovut bħala penali għal dak il-ksur, il-persuna li lilha jkun ingħata l-avviż għandha titqies, mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli li ġejjin ta' dan l-artikolu, li weħlet penali taħt din l-Ordinanza u l-ammont indikat kif intqal qabel bħala dovut bħala penali għandu jitqies li jkun il-penali dovut taħt din l-Ordinanza għall-ksur tal-liġi speċifikat fl-avviż.

(3) Avviż bħal dak imsemmi fis-subartikolu (2) għandu, meta tiġi notifikata kopja tiegħu permezz ta' att ġudizzjarju lill-persuna indikata fl-avviż, jikkostitwixxi titolu esekuttiv għall-effetti u finijiet kollha tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili sakemm dik il-persuna ma tibdiex proċedimenti quddiem il-Qorti Ċivili, Prim' Awla fi żmien tletin jum minn meta tkun saritilha n-notifika sabiex toġġezzjona għall-penali hekk stabbilita.

Kap. 12.

Proċedimenti speċjali fil-qorti.

(4) Meta persuna tkun tixtieq tibda proċedimenti li bihom toġġezzjona għal penali msemmija fis-subartikolu (2), dawk il-proċedimenti għandhom jibdew permezz ta' rikors li jsir kontra r-Reġistratur.

(5) Ir-rikors għandu, taħt piena ta' nullità, jkun fih b'mod ċar u

ħaġa b'ħaġa x-xorta tal-ilment, il-fatti li minnhom joħroġ l-ilment, ir-raġunijiet għaliex dak l-ilment għandu jintlaqa', u t-talba li l-piena mhijiex dovuta skont il-liġi jew li hi dovuta skont il-liġi f'ammont inqas.

(6) Il-qorti ma għandhiex tannulla jew tnaqqas piena kif imsemmi qabel ħlief jekk dik il-piena ma tistax skont il-liġi tingħata fiċ-ċirkostanzi tal-każ, jew ma tistax skont il-liġi tiġi stabbilita f'dak l-ammont li jkun ġie hekk stabbilit mir-Reġistratur.

(7) Ir-rikorrent għandu jannetti mar-rikors dawk id-dokumenti kollha li jsaħħu t-talba tiegħu u li huwa jkollu setgħa li jipproduċi, u għandu jindika fir-rikors tiegħu l-ismijiet tax-xhieda kollha li jkollu ħsieb li jipproduċi filwaqt li jiddikjara, dwar kull wieħed minnhom, xi prova jkun irid jagħmel permezz tagħhom.

(8) Il-qorti għandha, mingħajr dewmien, tiffissa r-rikors għas-smigħ kemm jista' jkun malajr, f'data li f'ebda każ ma għandha tkun iktar tard minn tletin jum mid-data tal-preżentata tar-rikors.

(9) Ir-rikors, u l-avviż tad-data appuntata għas-smigħ, għandhom jiġu notifikati lir-Reġistratur mingħajr dewmien, u l-imsemmi Reġistratur għandu jippreżenta r-risposta tiegħu fi żmien ħmistax-il jum mid-data tan-notifika tar-rikors.

(10) Ir-Reġistratur għandu, fir-risposta tiegħu, jiddikjara b'mod ċar u ħaġa b'ħaġa jekk ikunx jaqbel mal-fatti indikati fir-rikors, u r-raġunijiet għaliex ikun qiegħed joġġezzjona għat-talba; barra minn hekk huwa għandu wkoll jiddikjara fir-risposta tiegħu l-ismijiet tax-xhieda li jsaħħu r-raġunijiet tiegħu u jannetti mar-risposta d-dokumenti kollha li jkunu jsaħħu dan.

(11) Fil-jum appuntat għas-smigħ tar-rikors, il-qorti għandha tikkunsidra dawk il-materji kollha ta' fatt u ta' liġi li joħorġu biss mir-rikors, mir-risposta jew mid-dokumenti preżentati, minn kull wieħed mill-partijiet, jew mix-xhieda indikati minn kull wieħed mill-partijiet fir-rikors jew fir-risposta, skont il-każ, jew mis-sottomissjoni orali ta' kull wieħed mill-partijiet.

(12) Il-qorti tisma' l-każ dwar ir-rikors u twasslu għal konklużjoni fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol mid-data appuntata għall-ewwel smigħ tar-rikors, u ma jingħata ebda differiment ħlief jew bil-kunsens taż-żewġ partijiet, jew għal raġuni eċċezzjonali li tiġi verbalizzata mill-qorti, u dik id-data tad-differiment ma għandhiex tkun iktar tard minn dik li tkun hekk ġustifikata minn dik ir-raġuni.

(13) Ħlief għad-disposizzjonijiet ta' qabel dan tal-artikolu, id-disposizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili dwar il-proċedimenti li jsiru fil-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili għandhom japplikaw dwar kull rikors bħal dak.

Kap. 12.

(14) Minkejja d-disposizzjonijiet tas-subartikolu (2) tal-artikolu 256 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, it-titolu esekuttiv imsemmi fis-subartikolu (3) ma għandux ikun esegwibbli qabel ma jiskadu tletin jum minn notifika tal-att ġudizzjarju msemmi f'dak l-artikolu.

Kap. 12.

(15) Id-deċiżjoni tal-qorti dwar rikors imsemmi fis-subartikolu (4), li tkun tikkonferma l-għoti ta' piena stabbilita mir-Reġistratur

jew li tkun tnaqqas xi piena bħal dik, għandha titqies, meta ssir *res judicata*, li tkun deċiżjoni tal-qorti li tkun qed tordna l-ħlas mir-rikorrent tal-piena kif din tkun ġiet konfermata jew imnaqqsa.

(16) Appell minn deċiżjoni tal-Qorti Ċivili, Prim' Awla dwar rikors imsemmi fis-subartikolu (4), għandu jsir permezz ta' rikors li għandu jiġi preżentat fi żmien sitt ijiem tax-xogħol mid-data tad-deċiżjoni; l-appellat għandu fi żmien sitt ijiem tax-xogħol min-notifika tar-rikors jippreżenta risposta għar-rikors.

Setgħat tar-Reġistratur biex jinvestiga negozju ta' soċjetà. *Emendat: XI. 1977.2.*

193. (1) Għall-finijiet tal-artikolu 192(1)(*a*) ir-Reġistratur jista' jinvestiga n-negozju ta' kull soċjetà u jitlob kull tagħrif u l-produzzjoni ta' kull dokument minn kull soċju jew minn kull uffiċjal jew uditur ta' kumpannija.

(2) Kull ħaġa li jsir jaf biha r-Reġistratur, jew kull persuna oħra minħabba l-kariga tagħha, bis-saħħa tad-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandha titqies bħala sigrieta u konfidenzjali, ħlief fejn meħtieġ biex jiġu esegwiti d-disposizzjonijiet ta' din l-Ordinanza.

(3) Jekk xi soċju jew xi uffiċjal jew uditur ta' kumpannija ma jħallix jew ifixkel lir-Reġistratur, jew lil xi uffiċjal ieħor awtorizzat minnu bil-miktub, fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu jew jirrifjuta milli jħares xi talba magħmula skont id-disposizzjonijiet tas-subartikolu (1) jew, fil-ħarsien ta' dik it-talba, jagħti apposta jew bi traskuraġni kbira xi tagħrif falz, ir-Reġistratur jista' jiċċertifika taħt il-firma tiegħu t-tfixkil jew ir-rifut jew it-tagħrif falz lill-qorti, u l-qorti tista' wara dan teżamina l-każ u tittratta lil min ikun hekk naqas bl-istess mod bħallikieku kien ħati ta' disprezz lejn il-qorti.

Spezzjon eċċ., ta' dokumenti miżmuma mir-Reġistratur.

194. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-artikolu 193(2), kull persuna tista'-

(*a*) tispezzjona d-dokumenti miżmuma mir-Reġistratur;

(*b*) titlob ċertifikat tar-reġistrazzjoni ta' kull soċjetà jew kopja jew estratt ta' kull dokument ieħor, li jiġi awtentikat mir-Reġistratur:

Iżda dwar dokumenti konsenjati lir-Reġistratur bi prospett bis-saħħa tal-artikolu 86(1)(*b*) u tal-paragrafu tal-artikolu 89(3)(*a*), id-drittijiet mogħtija b'dan l-artikolu jistgħu jiġu eżerċitati biss matul l-erbatax-il ġurnata li jibdew mid-data tal-pubblikazzjoni tal-avviż preskritt bl-artikolu 93.

Setgħa tal-Ministru li jagħmel regolamenti. *Sostitiwit: I. 1965.13. Emendat: XII. 1970.7.*

195. (1) Il-Ministru jista' minn żmien għal żmien jagħmel regolamenti -

(*a*) dwar drittijiet li għandhom jinġabru u jitħallsu relattivament għar-reġistrazzjoni, pubblikazzjoni, spezzjon jew ħruġ ta' dokumenti, ċertifikati, kopji jew estratti, meħtieġa jew permessi skont din l-Ordinanza;

(*b*) dwar il-formuli li għandhom jiġu użati għall-fini ta' din l-Ordinanza;

(*ċ*) li jippreskrivu kull ħaġa li tista' tiġi preskritta; u

(*d*) b'mod ġenerali għal kull ħaġ'oħra inċidentali jew supplementari għal xi ħaġa qabel imsemmija.

(2) Meta dwar xi wieħed mis-servizzi jew atti oħra li għandhom isiru mir-Reġistratur xi dritt ikun preskritt taħt is-subartikolu (1), ir-Reġistratur jista' jirrifjuta li jagħmel dak is-servizz jew att ieħor sakemm jitħallas id-dritt xieraq; u kull att, avviż, prospett jew dokument ieħor konsenjat, mogħti jew mibgħut lir-Reġistratur taħt din l-Ordinanza għandu, jekk dritt ikun preskritt kif intqal qabel dwar ir-reġistrazzjoni jew il-pubblikazzjoni tiegħu, jitqies li ma kienx konsenjat, mogħti jew mibgħut kif meħtieġ b'din l-Ordinanza sakemm jitħallas id-dritt xieraq.

Emendata:
XIII. 1983.4.

L-EWWEL SKEDA

(ARTIKOLU 73)

TAQSIMA I

REGOLAMENTI GĦAT-TMEXXIJA TA' KUMPANNIJA B'RESPONSABBILTÀ LIMITATA

Il-Kapital Azzjonarju u Bdil ta' Drittijiet

1. Mingħajr ħsara għal xi drittijiet speċjali mogħtija qabel lid-detenturi ta' xi azzjonijiet jew klassi ta' azzjonijiet eżistenti, kull azzjoni fil-kumpannija tista' toħroġ b'dawk id-drittijiet privileġġati, posposti jew bi drittijiet oħrajn speċjali jew b'dawk il-limitazzjonijiet, kemm dwar dividend, votazzjoni, radd lura tal-kapital kemm xort'oħra kif il-kumpannija tiddeċidi minn żmien għal żmien b'riżoluzzjoni ordinarja.

2. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-artikolu 100 tal-Ordinanza dwar Soċjetajiet Kummerċjali (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "l-Ordinanza"), l-azzjonijiet privileġġati jistgħu, bl-approvazzjoni ta' riżoluzzjoni ordinarja, jinħarġu bil-pattijiet li għandhom, jew li b'għażla tal-kumpannija jistgħu, jiġu mifdija b'dawk il-pattijiet u b'dak il-mod kif il-kumpannija qabel il-ħruġ tal-azzjonijiet tista' tiddeċidi b'riżoluzzjoni straordinarja.

3. Jekk f'xi żmien il-kapital azzjonarju jkun maqsum fi klassijiet differenti ta' azzjonijiet, id-drittijiet li jkollha xi klassi (jekk ma jkunx maħsub xort'oħra bil-pattijiet ta' ħruġ tal-azzjonijiet ta' dik il-klassi) jistgħu, sew jekk il-kumpannija tkun qed tiġi stralċjata sew jekk le, jiġu mibdula bil-kunsens bil-miktub tad-detenturi ta' minn erbgħa tlieta tal-azzjonijiet maħruġa ta' dik il-klassi, jew bl-approvazzjoni ta' riżoluzzjoni straordinarja mgħoddija f'laqgħa ġenerali separata tad-detenturi tal-azzjonijiet ta' dik il-klassi. Id-disposizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti dwar laqgħat ġenerali għandhom jgħoddu għal kull laqgħa ġenerali separata bħal din.

4. Il-kumpannija tista' tuża s-setgħa li tħallas kummissjonijiet jew tagħmel skontijiet jew *allowances* sakemm tħares il-ħtiġiet tal-artikolu 98 tal-Ordinanza. Din il-kummissjoni tista' titħallas bi flus jew bl-għoti ta' azzjonijiet imħallsa għal kollox jew f'parti jew parti b'mod u parti b'mod ieħor.

5. Kull min ikollu ismu imniżżel bħala membru fir-reġistru tal-membri jkollu dritt mingħajr ħlas li jirċievi ċertifikat wieħed għall-azzjonijiet kollha tiegħu jew diversi ċertifikati kull wieħed għal azzjoni waħda jew iżjed wara ħlas ta' 12ċ5 għal kull ċertifikat wara l-ewwel wieħed jew dik is-somma l-oħra iċken li d-diretturi jistgħu minn żmien għal żmien jiddeċidu. Jekk ċertifikat ta' azzjoni jkun imħassar, mitluf jew meqrud, jista' jsir wieħed ġdid floku bi ħlas ta' dritt ta' 12ċ5 jew ta' dik is-somma anqas u b'dawk il-kondizzjonijiet (jekk ikun hemm) dwar il-prova u l-indennizz u l-ħlas ta' spejjeż li jsiru mill-kumpannija għall-eżami tal-provi kif id-diretturi jidhrilhom xieraq.

Sejħiet dwar Azzjonijiet

6. Id-diretturi jistgħu minn żmien għal żmien jagħmlu sejħiet lill-membri dwar xi flejjes mhux imħallsa fuq l-azzjonijiet tagħhom (kemm akkont tal-valur nominali tal-azzjonijiet kemm bħala *premium*) u li bil-kondizzjonijiet ta' għoti tagħhom m'għandhomx jitħallsu fi żminijiet stabbiliti, iżda ebda sejħa ma għandha tkun iżjed

minn minn erbgħa waħda tal-valur nominali tal-azzjoni jew titħallas fi żmien anqas minn xahar mid-data stabbilita għall-ħlas tal-aħħar sejħa ta' qabel, u kull membru għandu (salv li jirċievi mill-anqas avviż ta' erbatax-il ġurnata li juri ż-żmien jew żminijiet u l-post ta' ħlas) iħallas lill-kumpannija, fil-ħin jew ħinijiet u post hekk imsemmija, l-ammont imsejjaħ dwar l-azzjonijiet tiegħu. Sejħa tista' tiġi mħassra jew posposta kif jiddeċidu d-diretturi.

7. Id-detenturi flimkien ta' azzjoni jkunu responsabbli *in solidum* li jħallsu s-sejħiet kollha dwarha.

8. Jekk somma msejħa dwar azzjoni ma tkunx imħallsa qabel jew fid-data stabbilita għall-ħlas tagħha, il-persuna li minnha tkun dovuta s-somma għandha tħallas l-imgħax fuqha mill-ġurnata stabbilita għall-ħlas tagħha saż-żmien tal-ħlas effettiv b'dik ir-rata ta' mhux iżjed minn 6 fil-mija fis-sena kif id-diretturi jiddeċidu, iżda d-diretturi jkunu jistgħu jirrinunzjaw għall-ħlas ta' dak l-imgħax kemm kollu jew f'parti.

9. Kull somma li bil-pattijiet ta' ħruġ ta' azzjoni għandha titħallas fl-għoti tal-azzjoni jew f'xi data stabbilita, sew akkont tal-valur nominali tal-azzjoni sew bħala *premium,* għandha għall-finijiet ta' dawn ir-regolamenti titqies li tkun sejħa magħmula kif imiss u li titħallas fid-data li fiha, skont il-pattijiet ta' ħruġ, l-istess għandha titħallas, u f'każ ta' nuqqas ta' ħlas, id-disposizzjonijiet kollha relattivi ta' dawn ir-regolamenti dwar ħlas ta' imgħax u spejjeż, konfiska jew ħaġa oħra għandhom jgħoddu bħallikieku dik is-somma kellha titħallas bis-saħħa ta' sejħa magħmula u notifikata kif imiss.

10. Id-diretturi jistgħu, fil-ħruġ ta' azzjonijiet, jiddivrenzjaw bejn id-detenturi dwar l-ammont ta' sejħiet li għandhom jitħallsu u ż-żminijiet ta' ħlas.

11. Id-diretturi jistgħu, jekk jidhrilhom xieraq, jirċievu mingħand kull membru li jkun irid javvanza l-istess, is-somom kollha jew parti minnhom mhux imsejħa u mhux imħallsa fuq xi azzjonijiet miżmuma minnu, u fuq is-somom kollha jew parti minnhom hekk avvanzati jistgħu (sakemm l-istess, li kieku ma kienx għal dak l-avvanz, kien ikollhom jitħallsu) iħallsu imgħax b'dik ir-rata ta' mhux iżjed minn 6 fil-mija fis-sena, kif jista' jiġi miftiehem bejn id-diretturi u l-membru li jħallas dik is-somma bil-quddiem.

Trasferiment u Trasmissjoni ta' Azzjonijiet

12. L-att ta' trasferiment ta' kull azzjoni għandu jiġi esegwit minn jew f'isem min jittrasferixxi u min jiġi lilu trasferit u min jittrasferixxi għandu jitqies li jibqa' detentur tal-azzjoni sakemm isem ta' min jiġi lilu trasferit jitniżżel fir-reġistru tal-membri dwar dik l-azzjoni.

13. Salvi dawk il-limitazzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti li jistgħu jgħoddu, kull membru jista' jittrasferixxi l-azzjonijiet tiegħu kollha jew parti minnhom b'dokument bil-miktub f'xi forma tas-soltu jew ordinarja jew b'kull forma oħra li japprovaw id-diretturi.

14. Id-diretturi jistgħu jirrifjutaw li jirreġistraw it-trasferiment ta' azzjoni (li ma tkunx azzjoni mħallsa għal kollox) favur persuna li ma tkunx approvata minnhom.

15. Id-diretturi jistgħu jirrifjutaw ukoll li jirrikonoxxu xi dokument ta' trasferiment jekk -

(*a*) id-dokument ta' trasferiment ma jkollux miegħu ċ-ċertifikat tal-azzjonijiet li għalihom jirriferixxi, u dik il-prova l-oħra li d-diretturi jistgħu jitolbu raġonevolment biex turi d-dritt ta' min jittrasferixxi li jagħmel it-trasferiment; u

(*b*) id-dokument ta' trasferiment ma jkunx dwar klassi waħda biss ta' azzjoni.

16. Jekk id-diretturi jirrifjutaw li jirreġistraw trasferiment huma għandhom fi żmien xahrejn wara d-data li fiha t-trasferiment ikun ġie preżentat lill-kumpannija jibagħtu lil min ikun sar it-trasferiment avviż taċ-ċaħda.

17. Ir-reġistrazzjoni ta' trasferiment tista' tiġi sospiża f'dawk iż-zminijiet u għal dawk il-perijodi li d-diretturi jistgħu jiddeċidu minn żmien għal żmien, iżda dejjem illi dik ir-reġistrazzjoni ma tkunx sospiża għal iżjed minn tletin ġurnata f'kull sena.

18. Kull persuna li jkollha dritt għal azzjoni minħabba l-mewt ta' membru tista', wara li tiġi prodotta dik il-prova dwar hekk li tista' minn żmien għal żmien tkun meħtieġa kif imiss mid-diretturi u salv kif maħsub iżjed 'il quddiem, tagħżel jew li tkun reġistrata hija stess bħala detentur tal-azzjoni jew li jkollha xi persuna nominata minnha reġistrata bħala l-persuna li lilha ġiet trasferita l-azzjoni, iżda d-diretturi, f'każ wieħed u l-ieħor, għandu jkollhom l-istess dritt li jirrifjutaw jew li jissospendu r-reġistrazzjoni bħal ma kien ikollhom fil-każ ta' trasferiment tal-azzjoni minn dak il-membru qabel il-mewt tiegħu.

19. Jekk il-persuna li ssir hekk intitolata tagħżel li tkun reġistrata hija stess, għandha tikkonsenja jew tibgħat lill-kumpannija avviż bil-miktub iffirmat minnha fejn tgħid li hija tagħżel hekk. Jekk tagħżel li jkollha persuna oħra reġistrata hija għandha tipprova l-għażla tagħha billi tagħmel favur dik il-persuna trasferiment tal-azzjoni. Il-limitazzjonijiet, restrizzjonijiet u d-disposizzjonijiet kollha ta' dawn ir-regolamenti dwar id-dritt ta' trasferiment u r-reġistrazzjoni ta' trasferimenti ta' azzjonijiet għandhom jgħoddu għal kull avviż jew trasferiment bħal dan kif intqal qabel bħallikieku l-mewt tal-membru ma kinitx ġrat u l-avviż jew it-trasferiment kien iffirmat minn dak il-membru.

20. Persuna li jkollha dritt għal azzjoni minħabba l-mewt tad-detentur ikollha dritt għall-istess dividendi u vantaġġi oħra li għalihom kien ikollha dritt kieku kienet id-detentur tal-azzjoni reġistrat, ħlief li ma jkollhiex, qabel ma tkun reġistrata bħala membru dwar l-azzjoni, dritt dwarha li teżerċita xi dritt mogħti bil-kariga ta' membru dwar laqgħat tal-kumpannija:

Iżda dejjem id-diretturi jistgħu f'kull żmien jagħtu avviż li jeħtieġu xi persuna bħal dik li tagħżel jew li tkun reġistrata hija stess jew li tittrasferixxi l-azzjoni, u jekk l-avviż ma jiġix imħares egħluq disgħin ġurnata d-diretturi jistgħu wara dan iżommu l-ħlas tad-dividendi, *bonuses* jew flejjes l-oħra kollha li jitħallsu dwar l-azzjoni sakemm il-ħtiġijiet tal-avviż ma jkunux ġew imħarsa.

21. Dwar azzjoni miżmuma flimkien minn diversi persuni l-isem ta' wieħed biss minn dawk il-persuni għandu jitniżżel fir-reġistru tal-membri. Dik il-persuna għandha tiġi maħtura mid-detenturi flimkien u għandha għall-finijiet kollha titqies, quddiem il-kumpannija, li tkun id-detentur reġistrat tal-azzjoni hekk miżmuma.

Konfiska ta' Azzjonijiet

22. Jekk membru jonqos li jħallas xi sejħa jew rata ta' sejħa fil-ġurnata stabbilita għall-ħlas tagħha, id-diretturi jistgħu, f'kull żmien wara matul dak iż-żmien sakemm parti minn dik is-sejħa jew rata tibqa' mhux imħallsa, jeħtieġu ħlas ta' tant mis-sejħa jew rata li ma tkunx imħallsa, flimkien ma' kull imgħax li jista' jkun inġema', permezz ta' avviż li għandu jsemmi wkoll ġurnata oħra (mhux qabel ma jgħaddu erbatax-il ġurnata mid-data tan-notifika tal-avviż) li fiha jew qabilha għandu jsir il-ħlas meħtieġ bl-avviż, u għandu juri li f'każ ta' nuqqas ta' ħlas, fiż-żmien stabbilit jew qabel, l-azzjonijiet li dwarhom is-sejħa tkun saret ikunu jistgħu jiġu konfiskati.

23. Jekk il-ħtiġijiet ta' xi avviż bħal dak imsemmi qabel ma jiġux imħarsa, kull azzjoni li dwarha l-avviż ikun ingħata tista', f'kull żmien wara, qabel ma jkun sar il-ħlas meħtieġ bl-avviż, tiġi konfiskata b'riżoluzzjoni tad-diretturi f'dak is-sens.

24. Azzjoni konfiskata tista' tinbiegħ jew xort'oħra tingħata b'dawk il-pattijiet u b'dak il-mod kif id-diretturi jidhrilhom xieraq, u l-kumpannija tista' tirċievi l-kumpens, jekk ikun hemm, mogħti għall-azzjoni fuq xi bejgħ jew għoti tagħha u tista' tesegwixxi trasferiment tal-azzjoni favur il-persuna li lilha tkun ġiet mibjugħa jew mogħtija l-azzjoni, li tkun wara dan reġistrata bħala detentur tal-azzjoni. F'kull żmien qabel il-bejgħ jew għoti l-konfiska tista' tiġi mħassra b'dawk il-pattijiet kif id-diretturi jidhrilhom xieraq.

25. Persuna li l-azzjonijiet tagħha jkunu ġew konfiskati ma tibqax membru dwar l-azzjonijiet konfiskati, iżda għandha, b'danakollu, tibqa' responsabbli li tħallas lill-kumpannija l-flejjes kollha li, fid-data tal-konfiska, kellhom jitħallsu minnha lill-kumpannija dwar l-azzjonijiet; iżda r-responsabbiltà tagħha għandha tispiċċa jekk u meta l-kumpannija tkun irċiviet il-ħlas kollu ta' dawk il-flejjes kollha dwar l-azzjonijiet.

Tibdil ta' Azzjonijiet fi Stock

26. Il-kumpannija tista' b'riżoluzzjoni ordinarja tibdel kull azzjoni mħallsa fi *stock*, u terġa tibdel kull *stock* f'azzjonijiet imħallsa ta' kull xorta.

27. Id-detenturi ta' *stock* jistgħu jittrasferixxu l-istess jew xi parti minnu, bl-istess mod u suġġett għall-istess regolamenti, kif u suġġett għal liema l-azzjonijiet li minnhom l-i*stock* ikun inħoloq setgħu qabel it-tibdil ġew trasferiti, jew kemm jista jkun hekk skont ma ċ-ċirkostanzi jippermettu; u d-diretturi jistgħu minn żmien għal żmien jiffissaw l-anqas ammont ta' *stock* trasferibbli iżda b'mod li dak il-*minimum* ma għandux ikun iżjed mill-ammont nominali tal-azzjonijiet li minnhom l-i*stock* ikun inħoloq.

28. Id-detenturi ta' *stock* ikollhom, skont l-ammont ta' *stock* miżmum minnhom, l-istess drittijiet, privileġġi u vantaġġi dwar dividendi, votazzjoni f'laqgħat tal-kumpannija u ħwejjeġ oħra bħallikieku kellhom l-azzjonijiet li minnhom l-i*stock* ikun inħoloq, iżda ebda privileġġ jew vantaġġ bħal dan (ħlief it-teħid ta' sehem mid-dividendi u qligħ tal-kumpannija u mill-attiv waqt l-istralċ) ma għandu jingħata minn xi ammont ta' *stock* li, kieku eżistenti f'azzjonijiet, ma kienx jagħti dak il-privileġġ jew vantaġġ.

29. Dawk ir-regolamenti tal-kumpannija li jkunu jgħoddu għall-azzjonijiet imħallsa għandhom jgħoddu għal *stock,* u l-kliem "azzjoni" u "detentur ta' azzjoni" li jinsabu fihom għandhom jinkludu "*stock*" u "detentur ta' *stock*".

Laqgħat Ġenerali

30. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-Ordinanza l-laqgħa ġenerali annwali għandha ssir f'dak iż-żmien u post li d-diretturi jistabbilixxu.

31. Il-laqgħat ġenerali kollha ħlief il-laqgħat ġenerali annwali għandhom jissejħu laqgħat ġenerali straordinarji.

32. Id-diretturi jistgħu, kull meta jidhrilhom xieraq, isejħu laqgħa ġenerali straordinarja, u laqgħat ġenerali straordinarji għandhom jissejħu wkoll fuq dik it-talba, jew, f'nuqqas, jistgħu jissejħu minn dawk li jkunu hekk talbu, kif maħsub bl-artikolu 114 tal-Ordinanza. Jekk f'xi żmien ma jkunx hemm f'Malta diretturi biżżejjed li jkunu jistgħu jiffurmaw *quorum*, kull direttur jew kull żewġ membri tal-kumpannija jistgħu isejħu laqgħa ġenerali straordinarja bl-istess mod, kemm jista'

jkun, bħal dak li bih laqgħat jistgħu jissejħu mid-diretturi.

Avviż ta' Laqgħat Ġenerali

33. Laqgħa ġenerali tal-kumpannija għandha tissejjaħ b'avviż bil-miktub ta' mill-anqas erbatax-il ġurnata. L-avviż ma jinkludix il-ġurnata li fiha jiġi notifikat jew li jitqies li jkun notifikat u l-ġurnata li għaliha jingħata, u għandu jsemmi l-post, il-ġurnata u l-ħin tal-laqgħa u, f'każ ta' kwistjoni speċjali, ix-xorta ġenerali ta' dik il-kwistjoni, u għandu jingħata, b'mod iżjed 'il quddiem imsemmi jew b'dak il-mod ieħor, jekk ikun hemm, kif jista' jiġi stabbilit mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali, lil dawk il-persuni li jkollhom, skont ir-regolamenti tal-kumpannija, dritt li jirċievu avviżi bħal dawk mill-kumpannija:

Iżda laqgħa tal-kumpannija għandha, għalkemm tiġi msejħa b'avviż aqsar minn dak imsemmi f'dan ir-regolament, titqies li tkun ġiet imsejħa kif imiss jekk jiġi hekk miftiehem mill-membri kollha li jkollhom dritt li jattendu u jivvotaw fil-laqgħa.

34. In-nuqqas aċċidentali li jingħata avviż ta' laqgħa lil, jew jekk ma jiġix irċevut l-avviż ta' laqgħa minn, xi persuna li għandha dritt li tirċievi avviż ma għandux jinvalida l-proċeduri ta' dik il-laqgħa.

Proċeduri f'Laqgħat Ġenerali

35. Il-kwistjonijiet kollha li jsiru f'laqgħa ġenerali straordinarja għandhom jitqiesu speċjali, kif ukoll kull ma jsir f'laqgħa ġenerali annwali, ħlief id-dikjarazzjoni ta' dividend, l-eżami tal-kontijiet, tal-karti tal-bilanċ u tar-rapporti tad-diretturi u tal-udituri, l-elezzjoni ta' diretturi minflok dawk li jkunu ser jirtiraw u l-ħatra tal-udituri u l-iffissar tal-kumpens tagħhom.

36. Ebda ħaġa ma għandha ssir f'laqgħa ġenerali jekk ma jkunx hemm preżenti *quorum* ta' membri fil-ħin meta l-laqgħa tibda; salv kif hawn maħsub xorta oħra, għaxra fil-mija tal-membri preżenti personalment jew bi prokura, b'dan li ma jkunx hemm anqas minn żewġ membri preżenti personalment, ikun *quorum*.

37. Jekk fi żmien nofs siegħa mill-ħin iffissat għal-laqgħa ma jkunx hemm *quorum*, il-laqgħa, jekk tkun imsejħa fuq talba ta' membri, għandha tinħall; f'kull każ ieħor tibqa' aġġornata għall-istess ġurnata fil-ġimgħa ta' wara, fl-istess ħin u post jew għal kull ġurnata oħra u f'kull ħin u post ieħor li d-diretturi jiddeċidu, u jekk fil-laqgħa aġġornata ma jkunx hemm *quorum* egħluq nofs siegħa mill-ħin stabbilit għall-laqgħa il-membri preżenti jkunu *quorum.*

38. Iċ-*chairman*, jekk ikun hemm, tal-bord tad-diretturi għandu jippresjedi bħala *chairman* f'kull laqgħa ġenerali tal-kumpannija, jew jekk ma jkunx hemm dak iċ-*chairman*, jew jekk ma jkunx preżenti egħluq ħmistax-il minuta wara l-ħin stabbilit biex tinżamm il-laqgħa jew ma jkunx irid jaġixxi, id-diretturi preżenti għandhom jagħżlu wieħed minnhom biex ikun *chairman* tal-laqgħa.

39. Jekk f'xi laqgħa ebda direttur ma jkun irid jaġixxi ta' *chairman* jew jekk ebda direttur ma jkun preżenti egħluq ħmistax-il minuta wara l-ħin stabbilit biex tinżamm il-laqgħa, il-membri preżenti għandhom jagħżlu wieħed minnhom stess biex ikun *chairman* tal-laqgħa.

40. Iċ-*chairman* jista', bil-kunsens ta' kull laqgħa li jkun fiha *quorum* (u għandu jekk ikun hekk ordnat mill-laqgħa), jaġġorna l-laqgħa minn żmien għal żmien u minn post għal post, iżda ebda kwistjoni ma għandha tiġi diskussa f'xi laqgħa aġġornata ħlief dawk il-kwistjonijiet li ma jkunux ġew mitmuma fil-laqgħa li minnha jkun sar l-aġġornament. Meta laqgħa tiġi aġġornata għal tletin ġurnata jew iżjed, avviż tal-laqgħa aġġornata għandu jingħata bħal fil-każ ta' laqgħa oriġinali. Salv kif

intqal qabel ma jkunx meħtieġ li jingħata avviż ta' aġġornament jew tal-kwistjonijiet li ser jiġu diskussi f'laqgħa aġġornata.

41. F'kull laqgħa ġenerali riżoluzzjoni mqegħda għall-voti tal-laqgħa għandha tinqata' b'wiri tal-idejn jekk ma tiġix mitluba votazzjoni (qabel jew mad-dikjarazzjoni tar-riżultat tal-wiri ta' idejn) -

(*a*) miċ-*chairman*; jew

(*b*) minn mill-anqas tliet membri preżenti personalment jew bi prokura; jew

(*ċ*) minn xi membru jew membri preżenti personalment jew bi prokura u li jirrappreżentaw mhux anqas minn minn għaxra wieħed tad-drittijiet kollha tal-voti tal-membri kollha li jkollhom id-dritt li jivvotaw fil-laqgħa; jew

(*d*) minn membru jew membri li jkollhom azzjonijiet fil-kumpannija li jagħtu dritt għal vot fil-laqgħa li jkunu azzjonijiet li fuqhom tkun tħallset somma flimkien daqs mhux anqas minn minn għaxra waħda tas-somma kollha mħallsa fuq l-azzjonijiet kollha li jagħtu dak id-dritt.

Jekk ma tintalabx votazzjoni b'dan il-mod dikjarazzjoni miċ-*chairman* illi riżoluzzjoni tkun b'wiri ta' idejn għaddiet jew għaddiet unanimament, jew b'maġġoranza partikolari, jew ma għaddietx u reġistrazzjoni f'dak is-sens fil-ktieb tal-minuti tal-proċeduri tal-kumpannija jkunu prova konklużiva tal-fatt mingħajr il-prova tan-numru jew il-proporzjon tal-voti reġistrati favur jew kontra dik ir-riżoluzzjoni:

Iżda meta riżoluzzjoni teħtieġ maġġoranza partikolari fil-valur, ir-riżoluzzjoni ma għandhiex titqies li tkun għaddiet b'wiri ta' idejn bil-maġġoranza meħtieġa jekk ma jkunx hemm preżenti f'dik il-laqgħa, sew personalment kemm bi prokura, numru ta' membri li jkollhom flimkien il-maġġoranza meħtieġa kif intqal qabel.

It-talba biex issir votazzjoni tista' tiġi rtirata.

42. Ħlief kif hemm maħsub fir-regolament 44, jekk tintalab votazzjoni kif imiss din għandha ssir b'dak il-mod kif jordna ċ-*chairman* u r-riżultat tal-votazzjoni għandu jitqies li jkun ir-riżoluzzjoni tal-laqgħa li fiha l-votazzjoni tkun ġiet mitluba.

43. F'każ li l-voti jkunu ndaqs, sew b'wiri ta' idejn sew b'votazzjoni, iċ-*chairman* tal-laqgħa li fiha jsir il-wiri ta' idejn jew li fiha tintalab il-votazzjoni, ikollu dritt għal vot ieħor jew vot deċiżiv.

44. Votazzjoni mitluba dwar elezzjoni ta' *chairman* jew dwar kwistjoni ta' aġġornament għandha ssir minnufih. Votazzjoni mitluba dwar kull kwistjoni oħra għandha tittieħed f'dak il-ħin li ċ-*chairman* tal-laqgħa jordna, u kull kwistjoni ħlief dik li għaliha tkun intalbet votazzjoni tista' titkompla sakemm issir il-votazzjoni.

Voti ta' Membri

45. Bla ħsara ta' kull drittijiet jew limitazzjonijiet li għal dak iż-żmien ikollha xi klassi jew klassijiet ta' azzjonijiet, fuq wiri ta' idejn kull membru preżenti personalment għandu jkollu vot wieħed, u f'votazzjoni kull membru jkollu vot wieħed għal kull azzjoni li jkollu. F'votazzjoni l-voti jistgħu jingħataw sew personalment sew bi prokuratur.

46. Ebda membru ma jkollu dritt li jivvota f'xi laqgħa ġenerali jekk is-sejħiet kollha jew somom oħra li f'dak iż-żmien ikunu dovuti minnu dwar azzjonijiet fil-kumpannija ma jkunux tħallsu.

47. Ma tista' ssir ebda oġġezzjoni għall-kwalifika ta' xi votant ħlief fil-laqgħa jew fil-laqgħa aġġornata li fiha l-vot oġġezzjonat jingħata jew jiġi mressaq, u kull

vot li ma jkunx miċħud f'dik il-laqgħa jkun jiswa għall-finijiet kollha. Kull oġġezzjoni bħal din li ssir fil-ħin xieraq għandha tinġieb quddiem iċ-*chairman* tal-laqgħa, u d-deċiżjoni tiegħu tkun finali u konkluživa.

48. Id-dokument li jaħtar prokuratur u l-prokura jew awtorità oħra, jekk ikun hemm, li bis-saħħa tagħha tkun iffirmata jew kopja awtentikata minn nutar ta' dik il-prokura jew awtorità għandha tiġi depożitata fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpannija jew f'dak il-post l-ieħor f'Malta kif imsemmi għal dak l-iskop fl-avviż li jsejjaħ il-laqgħa, mhux anqas minn erbgħa u għoxrin siegħa qabel il-ħin li fih tkun ser tinżamm il-laqgħa jew il-laqgħa aġġornata, li fiha l-persuna msemmija fid-dokument tkun sejra tivvota, jew, f'każ ta' votazzjoni, mhux anqas minn erbgħa u għoxrin siegħa qabel il-ħin stabbilit għat-teħid tal-votazzjoni, u f'nuqqas id-dokument ta' prokura ma għandux jitqies bħala validu.

49. Dokument li jaħtar prokuratur għandu jkun fil-formula li ġejja jew f'formula kemm jista' jkun bħalha kemm iċ-ċirkostanzi jippermettu:

Limited

"Jiena/Aħna ....., ta'.....noqgħod/u .....bħala membru/i tal-kumpannija fuq imsemmija, naħtar/naħtru b'din lil..... ta..... , jew f'nuqqas tiegħu lil ..... ta' ..... bħala prokuratur tiegħi/tagħna biex jivvota għalija/għalina f'ismi/ f'isimna fil-laqgħa ġenerali tal-kumpannija (annwali jew straordinarja, skont il-każ) li għandha tinżamm fil.....19 , u f'kull aġġornament tagħha.

Iffirmat illum 19

Din il-formula għandha tintuża favur* ir-riżoluzzjoni. Kemm-il darba ma

kontra

jkunx ordnat xort'oħra, il-prokuratur jivvota kif jidhirlu xieraq".

* Ħassar dak li mhux mixtieq.

50. Id-dokument li jaħtar prokuratur għandu jitqies li jagħti awtorità li jitlob votazzjoni jew li jissieħeb f'talba għal votazzjoni.

Diretturi

51. Il-kumpens tad-diretturi għandu minn żmien għal żmien jiġi iffisat mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali. Dan il-kumpens għandu jitqies li jinġema' minn ġurnata għal oħra. Id-diretturi jistgħu wkoll jitħallsu tal-ispejjeż kollha tat-trasport, tal-lukanda u tal-ispejjeż l-oħra li jsiru kif jixraq minnhom biex imorru għal u jerġgħu lura mill-laqgħat tad-diretturi jew ta' xi kumitat tad-diretturi jew laqgħat ġenerali tal-kumpannija jew dwar negozju tal-kumpannija.

52. Il-kwalifika ta' diretturi dwar tiżmim ta' azzjonijiet tista' tiġi stabbilita mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali u jekk u sakemm ma tkunx hekk stabbilita ebda kwalifika ma tkun meħtieġa.

Setgħat ta' Self

53. Id-diretturi jistgħu jeżerċitaw is-setgħat kollha tal-kumpannija biex tissellef flus, u biex tipoteka jew taddebita n-negozju, proprjetà u kapital tagħha mhux imsejjaħ, jew parti minnu, u li toħroġ obbligazzjonijiet, *stock* ta' obbligazzjonijiet u sigurtajiet oħra tant bla riżerva kemm bħala garanzija għal xi dejn, responsabbiltà jew obbligu tal-kumpannija jew ta' xi terzi:

Iżda l-ammont ta' flejjes meħudin b'self jew garantiti mid-diretturi kif intqal

qabel li f'xi żmien ikun għadu dovut (ħlief self temporanju miksub mill-bankiera tal-kumpannija fil-kors ordinarju tan-negozju) ma għandux f'xi żmien, mingħajr l-awtorizzazzjoni minn qabel tal-kumpannija f'laqgħa ġenerali, ikun iżjed mill-ammont nominali tal-kapital azzjonarju tal-kumpannija maħruġ f'dak iż-żmien, iżda b'danakollu ebda persuna li tislef jew persuna oħra li jkollha x'taqsam mal-kumpannija ma jkollha interess li tara jew tistaqsi jekk dan il-limitu jkunx imħares. Ebda dejn magħmul jew sigurtà mogħtija b'eċċess għal dan il-limitu ma għandu jkun invalidu jew ineffettiv ħlief fil-każ ta' avviż espress lill-persuna li tislef jew li tirċievi s-sigurtà fiż-żmien meta jkun sar id-dejn jew tkun ingħatat is-sigurtà illi l-limitu hawnhekk impost kien jew kien b'dak il-mod eċċedut.

Setgħat u Dmirijiet tad-Diretturi

54. Id-diretturi għandhom jeżerċitaw is-setgħat tagħhom bla ħsara ta' kull wieħed minn dawn ir-regolamenti, tad-disposizzjonijiet tal-Ordinanza u ta' dawk ir-regolamenti, li ma jkunux inkonsistenti mar-regolamenti jew disposizzjonijiet imsemmija qabel, kif jiġu stabbiliti mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali; iżda ebda regolament magħmul mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali ma għandu iħassar xi att ta' qabel tad-diretturi li kien ikun validu kieku dak ir-regolament ma kienx magħmul.

55. Id-diretturi jkollhom setgħa li jaħtru lil xi persuna bħala prokuratur tal-kumpannija għal dawk il-finijiet u b'dawk is-setgħat, awtoritajiet u diskrezzjonijiet (li ma jkunux iżjed minn dawk mogħtija lil jew li jistgħu jiġu eżerċitati mid-diretturi skont dawn ir-regolamenti) u għal dak iż-żmien u suġġetti għal dawk il-kondizzjonijiet li jidhrilhom xierqa, u dawk il-prokuri jista' jkollhom dawk id-disposizzjonijiet għall-protezzjoni u konvenjenza ta' persuni li jkollhom x'jaqsmu ma' dak il-prokuratur kif id-diretturi jidhrilhom xieraq, u jistgħu wkoll jawtorizzaw lil xi prokuratur bħal dan li jiddelega s-setgħat, l-awtoritajiet u d-diskrezzjonijiet kollha jew parti minn dawk li huwa jkollu.

56. Direttur ma għandux jivvota f'laqgħa tad-diretturi dwar xi kuntratt jew ftehim li fih ikun interessat, u jekk jagħmel hekk il-vot tiegħu ma għandux jingħadd, u huwa anqas ma għandu jingħadd mal-*quorum* preżenti fil-laqgħa, iżda ebda waħda minn dawn il-projbizzjonijiet ma għandha tgħodd għal-

(*a*) xi ftehim biex tingħata lil xi direttur xi sigurtà jew indennità dwar flus mislufa minnu jew obbligi assunti minnu għall-ġid tal-kumpannija; jew

(*b*) xi ftehim biex tingħata mill-kumpannija xi sigurtà lil terzi dwar dejn jew obbligu tal-kumpannija li dwaru d-direttur stess ikun assuma r-responsabbiltà totali jew f'parti taħt garanzija jew indennizz jew bid-depożitu ta' sigurtà; jew

(*ċ*) xi kuntratt minn direttur biex jissottoskrivi jew jieħu azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpannija; jew

(*d*) xi kuntratt jew arranġament ma' xi kumpannija oħra li fiha huwa jkun interessat biss bħala uffiċjal tal-kumpannija jew bħala detentur ta' azzjonijiet, jew sigurtajiet oħra,

u dawn il-projbizzjonijiet jistgħu f'kull żmien jiġu sospiżi jew illaxkati sa kull grad, u sew b'mod ġenerali sew dwar xi kuntratt, ftehim jew transazzjoni partikolari, mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali.

57. Id-diretturi għandhom iniżżlu minuti fil-kotba li jkun hemm għal hekk -

(*a*) tal-ħatriet kollha ta' uffiċjali magħmula mid-diretturi;

(*b*) tal-ismijiet tad-diretturi preżenti f'kull laqgħa tad-diretturi u ta' kull kumitat tad-diretturi;

(*ċ*) tar-riżoluzzjonijiet u proċeduri kollha fil-laqgħat kollha tal-kumpannija, u tad-diretturi, u tal-kumitati ta' diretturi.

58. Id-diretturi f'isem il-kumpannija jistgħu jħallsu gratifikazzjoni jew pensjoni jew *allowance* fl-irtir tiegħu lil kull direttur li kellu xi kariga oħra b'salarju jew kariga ta' profitt mal-kumpannija jew lill-armla jew dipendenti tiegħu u jistgħu jagħmlu kontribuzzjonijiet f'xi fond u jħallsu *premiums* għax-xiri jew għoti ta' xi gratifikazzjoni, pensjoni jew *allowance* bħal dik.

Rotazzjoni ta' Diretturi

59. Fl-ewwel laqgħa ġenerali annwali tal-kumpannija d-diretturi kollha għandhom jirtiraw mill-kariga, u fil-laqgħa ġenerali annwali f'kull sena ta' wara terz mid-diretturi li f'dak iż-żmien ikunu fil-kariga jew, jekk in-numru tagħhom ma jkunx tlieta jew multiplu ta' tlieta, in-numru l-aktar viċin għal terz, għandu jirtira mill-kariga.

60. Id-diretturi li għandhom jirtiraw f'kull sena jkunu dawk li jkun ilhom l-iżjed fil-kariga mill-aħħar elezzjoni tagħhom, iżda bejn persuni li jkunu saru diretturi fl-istess ġurnata (sakemm ma jaqblux xort'oħra bejniethom) min għandu jirtira minnhom ikun deċiż bix-xorti.

61. Direttur li jkun ser jirtira jista' jerġa' jiġi elett.

62. Il-kumpannija fil-laqgħa li fiha direttur jirtira bil-mod imsemmi qabel tista' timla l-kariga vakanti billi teleġġi persuna għal dik il-kariga.

63. Ebda persuna ħlief direttur li jirtira fil-laqgħa ma tkun, jekk ma tkunx rikmandata mid-diretturi, tista' tiġi eletta għall-kariga ta' direttur f'xi laqgħa ġenerali jekk mhux anqas minn tlieta u mhux iżjed minn erbatax-il ġurnata qabel id-data iffissata għall-laqgħa ma jkunx tħalla avviż bil-miktub fl-uffiċċju reġistrat tal-kumpannija, iffirmat minn membru kwalifikat kif imiss biex ikun preżenti u jivvota fil-laqgħa li għaliha dak l-avviż jingħata, tal-ħsieb tiegħu li jipproponi lil dik il-persuna għall-elezzjoni, kif ukoll avviż bil-miktub iffirmat minn dik il-persuna tar-rieda tagħha li tiġi eletta.

Proċeduri tad-Diretturi

64. Id-diretturi jistgħu jiltaqgħu flimkien għat-tmexxija tax-xogħol, jaġġornaw u jirregolaw il-laqgħat tagħhom xort'oħra, kif jidhrilhom xieraq. Il-kwistjonijiet li jinqalgħu f'xi laqgħa jiġu deċiżi b'maġġoranza ta' voti. F'każ li l-voti jkunu ndaqs, iċ-*chairman* ikollu vot ieħor jew vot deċiżiv. Direttur jista', u s-segretarju fuq talba ta' direttur għandu, f'kull żmien isejjaħ laqgħa tad-diretturi. Ma jkunx meħtieġ li jingħata avviż ta' laqgħa ta' diretturi lil xi direttur li f'dak iż-żmien ikun nieqes minn Malta.

65. Il-*quorum* meħtieġ għat-tmexxija tax-xogħol tad-diretturi jista' jiġi iffissat mid-diretturi, u jekk ma jiġix hekk iffissat ikun ta' tnejn.

66. Id-diretturi li jkunu baqgħu fil-kariga jistgħu jaġixxu għalkemm ikun hemm xi vaganza fil-korp tagħhom, iżda, jekk u sakemm in-numru tagħhom ikun ridott taħt in-numru stabbilit jew skont ir-regolamenti tal-kumpannija bħala l-*quorum* ta' diretturi meħtieġ, id-diretturi jew direttur li jkun baqa' fil-kariga jista' jaġixxi biex iżid in-numru ta' diretturi għal dak in-numru, jew biex isejjaħ laqgħa ġenerali tal-kumpannija, iżda għal ebda skop ieħor.

67. Id-diretturi jistgħu jeleġġu *chairman* tal-laqgħat tagħhom u jiffissaw iż-żmien li matulu għandu jibqa' fil-kariga; iżda jekk ma jinħatar ebda *chairman* bħal dan, jew jekk f'xi laqgħa iċ-*chairman* ma jkunx preżenti egħluq ħames minuti wara

l-ħin iffissat biex tinżamm l-istess laqgħa, id-diretturi preżenti jistgħu jagħżlu wieħed minnhom bħala *chairman* tal-laqgħa.

68. Id-diretturi jistgħu jiddelegaw kull waħda mis-setgħat tagħhom lil kumitati li jikkonsistu f'dak il-membru jew membri tal-korp tagħhom kif jidrilhom xieraq. Kull kumitat hekk magħmul għandu fl-eserċizzju tas-setgħat hekk mogħtija joqgħod għal kull regolamenti li d-diretturi jistgħu jimponu fuqu, u salvi dawk ir-regolamenti, għandu jirregola l-proċeduri tiegħu bl-istess mod bħallikieku l-laqgħat tiegħu kienu laqgħat tad-diretturi.

69. Riżoluzzjoni bil-miktub, iffirmata mid-diretturi kollha li dak iż-żmien ikollhom dritt jirċievu avviż ta' laqgħa tad-diretturi, tkun tiswa u tkun effettiva bħallikieku kienet għaddiet f'laqgħa tad-diretturi msejħa u miżmuma kif jixraq.

Institur

70. Id-diretturi jistgħu minn żmien għal żmien jaħtru wieħed jew iżjed minn fosthom għall-kariga ta' institur għal dak iż-żmien u b'dawk il-pattijiet kif jidhrilhom xieraq, u, salvi l-pattijiet ta' xi ftehim li jsir f'xi każ partikolari, jistgħu jħassru dik il-ħatra. Direttur hekk maħtur ma għandux, waqt li jkollu dik il-kariga, jkun suġġett li jirtira meta jkun imissu jew jittieħed kont tiegħu biex tiġi stabbilita ir-rotazzjoni ta' rtir ta' diretturi, iżda l-ħatra tiegħu tispiċċa awtomatikament jekk għal xi raġuni ma jibqax direttur.

71. Institur jirċievi dak il-kumpens li d-diretturi, salva l-approvazzjoni tal-kumpannija f'laqgħa ġenerali, minn żmien għal żmien jiddeċidu.

72. Id-diretturi jistgħu jassenjaw lil institur u jagħtuh kull waħda mis-setgħat li jkollhom huma b'dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet u b'dawk il-limitazzjonijiet li jista' jidhrilhom xieraq, u sew flimkien kemm b'esklużjoni tas-setgħat tagħhom stess u jistgħu minn żmien għal żmien iħassru, jirtiraw, ibiddlu jew ivarjaw dawk is-setgħat kollha jew xi waħda minnhom.

Segretarju

73. Id-diretturi jistgħu jaħtru segretarju għal dak iż-żmien, b'dak il-kumpens u b'dawk il-kondizzjonijiet li jidhrilhom xieraq, u kull segretarju hekk maħtur jista' jitneħħa minnhom:

Iżda ebda persuna ma tista' tinħatar jew iżżomm kariga bħala segretarju jekk tkun id-direttur uniku tal-kumpannija.

Dividendi u Riżerva

74. Il-kumpannija f'laqgħa ġenerali tista' tiddikjara dividendi, iżda ebda dividend ma għandu jkun iżjed mill-ammont rikmandat mid-diretturi.

75. Id-diretturi jistgħu minn żmien għal żmien iħallsu lill-membri dawk id-dividendi provviżorji li jidher lid-diretturi li jkunu ġustifikati bil-qligħ tal-kumpannija.

76. Ebda dividend ma għandu jitħallas xort'oħra jekk mhux mill-qligħ.

77. Id-diretturi jistgħu, qabel ma jirrikmandaw xi dividend, iwarrbu mill-qligħ tal-kumpannija dawk is-somom li jidhrilhom xierqa bħala riżerva jew riżervi li għandhom, fid-diskrezzjoni tad-diretturi, jiġu applikati għal xi skop li għalih il-qligħ tal-kumpannija jista' jiġi applikat sewwa, u sakemm issir dik l-applikazzjoni jistgħu, bl-istess diskrezzjoni, jew jiġu impjegati fin-negozju tal-kumpannija jew jiġu mħaddmin f'dawk in-negozji (li ma jkunux azzjonijiet tal-kumpannija) kif id-

diretturi minn żmien għal żmien jidhrilhom xieraq. Id-diretturi jistgħu wkoll mingħajr ma jqiegħdu l-istess f'riżerva jfaddlu xi qligħ li jidhrilhom aħjar li ma jqassmux.

78. Bla ħsara għad-drittijiet ta' persuni, jekk ikun hemm, intitolati għal azzjonijiet bi drittijiet speċjali dwar dividendi, id-dividendi kollha għandhom jiġu dikjarati u mħallsa skont l-ammonti mħallsa jew kreditati bħala mħallsa dwar l-azzjonijiet li għalihom dividend jitħallas, iżda ebda ammont imħallas jew kreditat bħala imħallas fuq azzjoni bil-quddiem ta' sejħiet ma jiġi kunsidrat għall-fini ta' dan ir-regolament bħala mħallas fuq l-azzjoni. Id-dividendi kollha jiġu maqsuma u mħallsa proporzjonatament għall-ammonti mħallsa jew kreditati bħala mħallsa fuq l-azzjonijiet waqt kull sehem jew ishma taż-żmien li dwaru d-dividend jitħallas; iżda jekk xi azzjoni toħroġ fuq pattijiet li jipprovdu illi jkollha dritt għal xi dividend minn xi data partikolari dik l-azzjoni għandu jkollha hekk dritt għal dividend.

79. Id-diretturi jistgħu jnaqqsu minn kull dividend li għandu jitħallas lil xi membru s-somom ta' flus kollha (jekk ikun hemm) li għandhom dak iż-żmien jitħallsu minnu lill-kumpannija akkont tas-sejħiet jew xort'oħra dwar l-azzjonijiet tal-kumpannija.

80. Ebda dividend ma jgħaddi bl-imgħax kontra l-kumpannija.

Kontijiet

81. Id-diretturi għandhom minn żmien għal ieħor jiddeċidu jekk u sa liema grad u f'liema ħinijiet u postijiet u taħt liema kondizzjonijiet jew regolamenti l-kontijiet u l-kotba tal-kumpannija jew xi wieħed minnhom ikun miftuħ għall-ispezzjon ta' membri li ma jkunux diretturi, u ebda membru (li ma jkunx direttur) ma jkollu xi dritt li jispezzjona xi kont jew ktieb jew dokument tal-kumpannija ħlief kif mogħti b'liġi jew awtorizzat mid-diretturi jew mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali.

Kapitalizzazzjoni ta' Qligħ

82. Il-kumpannija f'laqgħa ġenerali tista' fuq rikmandazzjoni tad-diretturi tgħaddi riżoluzzjoni illi jkun mixtieq li tikkapitalizza xi parti mill-ammont li għal dak iż-żmien ikun imniżżel bħala kreditu ta' xi kont tar-riżerva tal-kumpannija jew bħala kreditu tal-kont tal-qligħ u telf jew xort'oħra disponibbli għat-tqassim, u li għalhekk dik is-somma tiġi liberata għat-tqassim bejn il-membri li kien ikollhom dritt għaliha kieku tiġi mqassma permezz ta' dividend u fl-istess proporzjonijiet bil-kondizzjoni illi l-istess ma tiġix imħallsa bi flus iżda jew tiġi applikata fil-ħlas jew favur il-ħlas ta' xi ammonti li għal dak iż-żmien ikunu mhux imħallsa fuq xi azzjonijiet li jkollhom dawk il-membri rispettivament jew li jħallsu għal kollox azzjonijiet jew obbligazzjonijiet mhux maħruġa tal-kumpannija li għandhom jingħataw lil u jitqassmu kreditati bħala mħallsa għal kollox bejn dawk il-membri fil-proporzjon imsemmi qabel, jew parti mod u parti ieħor, u d-diretturi għandhom jagħtu seħħ lil dik ir-riżoluzzjoni:

Iżda kont ta' *share premium* u fond tar-riżerva tal-fidwa ta' kapital jista', għall-finijiet ta' dan ir-regolament, jiġi applikat biss fil-ħlas ta' azzjonijiet mhux maħruġa li għandhom jinħarġu lill-membri tal-kumpannija bħala *bonus shares* imħallsa għal kollox:

Iżda wkoll id-diretturi jistgħu meta jagħtu seħħ lil dik ir-riżoluzzjoni jipprovdu hekk bi ħlas ta' flus jew xort'oħra kif jidhrilhom xieraq għal każ ta' azzjonijiet jew obbligazzjonijiet li jkunu ser jiġu mqassma fi frazzjonijiet.

Avviż

83. Avviż jista' jingħata mill-kumpannija lil kull membru tant personalment kemm billi jintbagħat lilu bil-posta jew fl-indirizz tiegħu reġistrat, jew (jekk ma jkollux indirizz reġistrat f'Malta) fl-indirizz, jekk ikollu, f'Malta mogħti minnu lill-kumpannija għall-għoti ta' avviż lilu. Meta avviż jintbagħat bil-posta, għandha titqies li tkun saret notifika tal-avviż billi ittra li jkun fiha l-avviż tiġi indirizzata sewwa, il-pustaġġ ikun imħallas qabel u mpustata, u li tkun saret fil-każ ta' avviż ta' laqgħa meta jgħaddu erbgħa u għoxrin siegħa minn mindu l-ittra li jkollha dak l-avviż tkun ġiet impustata, u f'kull każ ieħor fil-ħin li l-ittra tiġi konsenjata fil-kors ordinarju tal-posta.

84. Avviż ta' kull laqgħa ġenerali għandu jingħata bil-mod hawn qabel awtorrizat lil -

(*a*) kull membru reġistrat ħlief dawk il-membri li (billi ma jkollhomx indirizz reġistrat f'Malta) ma jkunux taw lill-kumpannija indirizz f'Malta għall-għoti lilhom ta' avviż; u

(*b*) l-uditur tal-kumpannija għal dak iż-żmien.

Ebda persuna oħra ma jkollha dritt li tirċievi avviżi ta' laqgħa ġenerali.

Indennizz

85. Kull direttur, institur, aġent, uditur jew segretarju u b'mod ġenerali kull uffiċjal ieħor għal dak iż-żmien tal-kumpannija jkun indennizzat mill-attiv tal-kumpannija kontra kull responsabbiltà meħuda minnu fid-difiża ta' xi proċeduri li fihom tingħata deċiżjoni favur tiegħu jew li fihom ikun ġie liberat.

TAQSIMA II

REGOLAMENTI GĦAT-TMEXXIJA TA' KUMPANNIJA PRIVATA

1. Ir-regolamenti li hemm fit-Taqsima I ta' din l-Iskeda (ħlief ir-regolament 14) għandhom jgħoddu.

2. Il-kumpannija hija kumpannija privata u għalhekk -

(*a*) id-dritt ta' trasferiment ta' azzjonijiet huwa limitat bil-mod iżjed 'il quddiem stabbilit;

(*b*) in-numru ta' membri tal-kumpannija huwa limitat għal ħamsin:

Iżda meta żewġ persuni jew iżjed ikollhom flimkien azzjoni waħda jew iżjed fil-kumpannija għandhom għall-fini ta' dan ir-regolament jitqiesu bħala membru wieħed;

(*ċ*) kull invit lill-pubbliku biex jissottoskrivi għal xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpannija huwa projbit;

(*d*) il-kumpannija ma jkollhiex setgħa li toħroġ *share warrants* f'isem il-portatur.

3. Id-diretturi jistgħu, fid-diskrezzjoni assoluta tagħhom u mingħajr ma jagħtu ebda raġuni dwar hekk, jiċħdu li jirreġistraw xi trasferiment ta' xi azzjoni, sew jekk tkun imħallsa għal kollox sew jekk le.

4. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-Ordinanza, riżoluzzjoni bil-miktub iffirmata mill-membri kollha li jkollhom għal dak iż-żmien dritt li jirċievu avviż ta' laqgħat ġenerali u li jkunu preżenti u jivvotaw fihom tkun valida u effettiva

bħallikieku l-istess kienet għaddiet f'laqgħa ġenerali tal-kumpannija msejħa u miżmuma kif imiss.

5. Id-diretturi jistgħu f'kull żmien jeħtieġu lil kull persuna li isimha jkun imniżżel fir-reġistru tal-membri tal-kumpannija biex tagħtihom kull tagħrif, konfermat (jekk id-diretturi hekk jeħtieġu) b'affidavit, li jistgħu jqiesu meħtieġ sabiex jiddeċidu sew jekk il-kumpannija tissoddisfax il-kondizzjonijiet imsemija fl-artikolu 149(2) tal-Ordinanza sew jekk le.

IT-TIENI SKEDA

(ARTIKOLI 83, 84, 86, 188)

ĦWEJJEĠ LI GĦANDHOM JIĠU SPEĊIFIKATI FI PROSPETT U RAPPORTI LI GĦANDHOM JITNIŻŻLU FIH

TAQSIMA I

Ħwejjeġ li għandhom jiġu speċifikati

1. In-numru tal-azzjonijiet tal-fundaturi jew tad-direzzjoni jew tal-azzjonijiet posposti, jekk ikun hemm, u x-xorta u l-grad tal-interess tad-detenturi fil-proprjetà u qligħ tal-kumpannija.

2. In-numru ta' azzjonijiet, jekk ikun hemm, iffissat bl-istatut bħala l-kwalifika ta' direttur, u kull disposizzjoni fl-istatut dwar il-kumpens tad-diretturi.

3. L-ismijiet u l-indirizzi tad-diretturi.

4. Partikolaritajiet dwar -

(*a*) l-ammont li, fil-fehma tad-diretturi, għandu jinġabar bil-ħruġ tal-azzjonijiet biex jiġu provduti s-somom, jew, jekk xi parti minnu għandu jitħallas b'xi mod ieħor, il-bilanċ tas-somom, meħtieġa li jiġu provduti dwar kull waħda mill-ħwejjeġ li ġejjin:

(i) il-prezz ta' xiri ta' xi proprjetà mixtrija jew li tkun ser tinxtara li għandu jitħallas għal kollox jew parti mir-rikavat tal-ħruġ tal-azzjonijiet;

(ii) kull spiża preliminari li għandha titħallas mill-kumpannija u kull kummissjoni li għandha hekk titħallas lil xi persuna minħabba li taċċetta li tissottoskrivi għal xi azzjonijiet tal-kumpannija, jew li tipprokura jew li taċċetta li tipprokura sottoskrizzjonijiet għalihom;

(iii) il-ħlas lura ta' xi flejjes li l-kumpannija tkun isselfet dwar xi waħda mill-ħwejjeġ imsemmija qabel;

(iv) il-kapital għal ħidma; u

(*b*) l-ammonti li għandhom jiġu provduti dwar il-ħwejjeġ imsemmija qabel b'mod ieħor milli bir-rikavat tal-ħruġ ta' azzjonijiet u l-għejjun li minnhom dawk l-ammonti għandhom jiġu provduti.

5. Il-ħin tal-ftuħ tal-listi tas-sottoskrizzjonijiet.

6. L-ammont li għandu jitħallas fuq applikazzjoni u għoti ta' kull azzjoni, u, f'każ ta' tieni offerta ta' azzjonijiet jew offerta sussegwenti l-ammont offert għal

sottoskrizzjoni fuq kull ammont mogħti qabel egħluq is-sentejn ta' qabel, l-ammont attwalment mogħti, u l-ammont, jekk ikun hemm, imħallas fuq l-azzjonijiet hekk mogħtija.

7. In-numru, id-deskrizzjoni u l-ammont tal-azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpannija li xi persuna jkollha l-għażla li tissottoskrivi għalihom jew li jkollha dritt tiġi mogħtija din l-għażla, flimkien mal-partikolaritajiet tal-għażla li ġejjin, jiġifieri:

(*a*) iż-żmien li matulu tkun tista' tiġi eżerċitata;

(*b*) il-prezz li għandu jitħallas għal azzjonijiet jew obbligazzjonijiet sottoskritti bis-saħħa tagħha;

(*ċ*) il-kumpens, jekk ikun hemm, mogħti jew li jkun ser jingħata għaliha jew għad-dritt tagħha;

(*d*) l-ismijiet u l-indirizzi tal-persuni li lilhom tkun ingħatat jew ikun ingħata d-dritt għaliha jew, jekk mogħtija lil azzjonisti eżistenti jew lil detenturi ta' obbligazzjonijiet bħala tali, l-azzjonijiet u l-obbligazzjonijiet relattivi.

8. In-numru u l-ammont ta' azzjonijiet u obbligazzjonijiet li matul is-sentejn ta' qabel ikunu nħarġu, jew li kien miftiehem li jinħarġu, bħala mħallsa għal kollox jew f'parti b'mod ieħor mhux bi flus, u f'dan l-aħħar każ safejn ikunu hekk imħallsa, u f'kull wieħed minn dawn il-każi l-kumpens li għalihom dawk l-azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ikunu nħarġu jew huma proposti jew maħsuba li jinħarġu.

9. Dwar kull proprjetà mixtrija jew miksuba mill-kumpannija jew proposta li tiġi hekk mixtrija jew miksuba, li għandha tiġi mħallsa għal kollox jew f'parti mir-rikavat tal-ħruġ offert għal sottoskrizzjoni bil-prospett, il-partikolaritajiet li ġejjin, jiġifieri:

(*a*) l-ismijiet u l-indirizzi tal-bejjiegħa;

(*b*) l-ammont imħallas jew li għandu jitħallas bi flus, azzjonijiet jew obbligazzjonijiet lill-bejjiegħ, li juri l-ammont, jekk ikun hemm, dwar l-avvjament, u meta jkun hemm iżjed minn bejjiegħ wieħed partikolari, jew il-kumpannija tkun xtrat mingħand min ikun xtara, l-ammont li għandu hekk jitħallas lil kull bejjiegħ;

(*ċ*) partikolaritajiet fil-qosor ta' kull operazzjoni dwar il-proprjetà li tkun saret matul is-sentejn ta' qabel li fihom xi bejjiegħ tal-proprjetà lill-kumpannija jew xi persuna li tkun, jew kienet fiż-żmien tal-operazzjoni, promutur jew direttur tal-kumpannija kellu xi interess dirett jew indirett.

Kull persuna għandha għall-finijiet ta' din l-lskeda titqies li tkun bejjiegħ li jkun intrabat b'kuntratt, assolut jew taħt kondizzjoni, għall-bejgħ jew xiri, jew għal xi għażla ta' xiri, ta' xi proprjetà biex tinkiseb mill-kumpannija, f'kull każ meta -

(*a*) il-flus tax-xiri ma jkunx imħallas kollu fid-data tal-ħruġ tal-prospett;

(*b*) il-flus tax-xiri għandu jitħallas jew jiġi soddisfatt għal kollox jew f'parti mir-rikavat tal-ħruġ offert għal sottoskrizzjoni mill-prospett;

(*ċ*) il-kuntratt għal validità jew twettiq tiegħu jiddependi mir-riżultat ta' dak il-ħruġ.

F'dan il-paragrafu l-kelma "bejjiegħ" tinkludi min jagħti b'enfitewsi u min jagħti b'kiri, u l-kelma "bejgħ" tinkludi konċessjoni enfitewtika u kiri u l-fraži "flus tax-xiri" tinkludi l-kumpens għall-konċessjoni enfitewtika jew għall-kiri, u l-fraži "xerrej mingħand min ikun xtara" tinkludi subenfitewta u sullokatur.

10. L-ammont, jekk ikun hemm, imħallas matul is-sentejn ta' qabel, jew li għandu jitħallas, bħala kummissjoni (iżda li ma jinkludix kummissjoni tas-sottofirmatarji) talli tissottoskrivi jew tiftiehem li tissottoskrivi, jew tipprokura jew tiftiehem li tipprokura sottoskrizzjonijiet, għal xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet tal-kumpannija, jew ir-rata ta' xi kummissjoni bħal din.

11. L-ammont jew l-ammont stmat ta' spejjeż preliminari u l-persuni li minnhom xi parti minn dawk l-ispejjeż tkun tħallset jew tkun ser titħallas, u l-ammont jew ammont stmat ta' spejjeż tal-ħruġ u l-persuni li minnhom xi parti minn dawk l-ispejjeż tkun tħallset jew tkun ser titħallas.

12. Kull ammont jew benefiċċju mħallas jew mogħti matul is-sentejn ta' qabel jew bi ħsieb li jitħallas jew jingħata lil xi promutur, u l-kumpens għall-ħlas jew għoti tal-benefiċċju.

13. L-ismijiet u l-indirizzi tal-udituri, jekk ikun hemm, tal-kumpannija.

14. Id-dati, il-partijiet, l-isem tan-nutar, jekk ikun hemm, u x-xorta ġenerali ta' kull kuntratt sostanzjali, li ma jkunx kuntratt li jkun sar fil-kors ordinarju tan-negozju li jsir jew bi ħsieb li jsir mill-kumpannija jew kuntratt li jkun sar iżjed minn sentejn qabel id-data tal-ħruġ tal-prospett.

15. Jekk il-kapital azzjonarju tal-kumpannija ikun maqsum fi klassijiet differenti ta' azzjonijiet, id-dritt għal votazzjoni f'laqgħat tal-kumpannija mogħti mid-diversi klassijiet ta' azzjonijiet rispettivament u d-drittijiet dwar kapital u dividendi annessi magħhom.

16. Il-partikolaritajiet kollha tax-xorta u l-gradazzjoni tal-interessi, jekk ikun hemm, ta' kull direttur fit-tmexxija 'l quddiem tal-kumpannija, jew fil-proprjetà maħsuba li tinkiseb minnha, jew meta l-interess ta' dan id-direttur jikkonsisti filli jkun komproprjetarju ta' ditta jew soċju f'soċjetà li ma tkunx kumpannija, ix-xorta u l-gradazzjoni tal-interess tad-ditta jew tas-soċjetà, b'dikjarazzjoni tas-somom kollha mħallsa jew miftehma li jitħallsu lilu jew lid-ditta jew lis-soċjetà bi flus jew azzjonijiet jew xort'oħra minn xi persuna jew biex tħajru li jsir, jew biex tikkwalifikah bħala direttur, jew inkella għal servizzi mogħtija minnu jew mid-ditta jew mis-soċjetà dwar it-tmexxija 'l quddiem jew twaqqif tal-kumpannija.

17. F'każ ta' kumpannija li tkun qed tmexxi negozju, jew ta' negozju li jkun ġie mmexxi għal inqas minn tliet snin, it-tul ta' żmien li fih in-negozju tal-kumpannija jew in-negozju li ser jinkiseb, skont il-każ, ikun tmexxa.

TAQSIMA II

Rapporti li għandhom jitniżżlu

18. Rapport mill-udituri tal-kumpannija dwar -

(*a*) il-qligħ u t-telf tal-kumpannija dwar kull waħda mill-ħames snin finanzjarji, jew meta l-kumpannija tkun ilha tmexxi negozju għal anqas minn ħames snin, dwar kull waħda minn dawk is-snin, minnufih qabel il-ħruġ tal-prospett; u

(*b*) l-attiv u l-passiv tal-kumpannija fl-aħħar data li dwarha jkunu saru l-kontijiet tal-kumpannija; u

(*ċ*) ir-rati tad-dividendi, jekk ikun hemm, imħallsa mill-kumpannija dwar kull klassi ta' azzjonijiet għal kull waħda mill-ħames snin finanzjarji,

jew dak in-numru anqas ta' snin kif intqal qabel, minnufih qabel il-ħruġ tal-prospett, bil-partikolaritajiet ta' kull waħda minn dawk il-klassijiet ta' azzjonijiet li fuqha jkunu tħallsu dawk id-dividendi u partikolaritajiet tal-każijiet li fihom ebda dividendi ma jkunu tħallsu dwar xi klassi ta' azzjonijiet għal xi waħda minn dawk is-snin,

u, jekk ma jkunux saru kontijiet dwar xi parti miż-żmien ta' ħames snin jew ta' dak iż-żmien aqsar kif intqal qabel, li jispiċċa f'data tliet xhur qabel il-ħruġ tal-prospett, li jkollu dikjarazzjoni ta' dak il-fatt.

19. Jekk ir-rikavat, jew xi parti mir-rikavat, tal-ħruġ tal-azzjonijiet jew obbligazzjonijiet ikun ser jiġi applikat, direttament jew indirettament fix-xiri ta' xi negozju jew fil-ksib mill-kumpannija ta' azzjonijiet f'xi kumpannija oħra li, minħabba dak il-ksib jew xi ħaġa li għandha ssir minħabba f'hekk jew in konnessjoni miegħu, issir sussidjarja tal-kumpannija, rapport magħmul minn komputisti (li għandhom jissemmew fil-prospett u li jkunu kwalifikati skont l-Ordinanza għal ħatra bħala uditur ta' kumpannija) fuq -

(*a*) il-qligħ jew it-telf tan-negozju jew ta' dik il-kumpannija l-oħra dwar kull waħda mil-ħames snin finanzjarji, jew dak iż-żmien aqsar kif intqal qabel, minnufih qabel il-ħruġ tal-prospett; u

(*b*) l-attiv u l-passiv tan-negozju jew ta' dik il-kumpannija l-oħra fl-aħħar data li dwarha jkunu saru l-kontijiet tan-negozju jew ta' dik il-kumpannija.

20. Kull wieħed mir-rapporti msemmija għandu jew juri permezz ta' nota kull korrezzjoni dwar figuri ta' xi qligħ jew telf jew attiv u passiv meqjusa mir-rapport li jidhru meħtieġa lill-persuni li jagħmlu r-rapport jew jagħmel dawk il-korrezzjonijiet u juri illi saru korrezzjonijiet, u f'kull wieħed minn dawn il-każi jagħti r-raġunijiet għal hekk.

Emendata:
A.L. 4 tal-1963;
XI. 1977.2;
A.L. 410 tal-2007.

IT-TIELET SKEDA

(ARTIKOLI 135, 137)

TAQSIMA I

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI DWAR IL-KARTA TAL-BILANĊ U L-KONT TAL-QLIGĦ U TELF

Karta tal-Bilanċ

1. Il-kapital azzjonarju awtorizzat, il-kapital azzjonarju maħruġ, l-attiv u l-passiv għandhom jinġabru fil-qosor, b'dawk il-partikolaritajiet li jkunu meħtieġa biex juru x-xorta ġenerali tal-attiv u tal-passiv, u għandu jkun hemm imsemmija -

(*a*) kull parti tal-kapital maħruġ li jikkonsisti f'azzjonijiet privileġġati li jistgħu jinfdew, u l-aktar data kmieni li fiha l-kumpannija għandha setgħa li tifdi dawk l-azzjonijiet;

(*b*) l-ammont tal-kont tax-*share premium*;

(*ċ*) il-partikolaritajiet ta' kull obbligazzjoni mifdija li l-kumpannija għandha s-setgħa li toħroġ mill-ġdid.

2. Għandu jingħad taħt kapi separati, safejn ma jkunux imħassra -

(*a*) l-ispejjeż preliminari;

(*b*) kull spiża li tkun saret dwar kull ħruġ ta' kapital azzjonarju jew obbligazzjonijiet;

(*ċ*) kull somom imħallsa bħala kummissjoni dwar xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet;

(*d*) kull somom imħollija bħala skont dwar xi obbligazzjonijiet; u

(*e*) l-ammont tal-iskont imħolli għal kull ħruġ ta' azzjonijiet bi skont.

3. (1) Ir-riżervi, l-ammonti maħsuba, il-passiv u l-attiv marbut u korrenti għandhom jiġu klassifikati taħt kapi xierqa għan-negozju tal-kumpannija:

Iżda -

(*a*) meta l-ammont ta' xi klassi ma jkunx sostanzjali jista' jiġi nkluż taħt l-istess kap ta' xi klassi oħra; u

(*b*) meta xi attiv ta' klassi waħda ma jkunx separabbli minn attiv ta' xi klassi oħra, dawk l-attivi jistgħu jiġu nklużi taħt l-istess kap.

(2) L-attiv marbut għandu wkoll ikun divrenzjat mill-attiv korrenti.

(3) Għandu jintwera l-metodu jew metodi wżati li bihom intwasal għall-ammont tal-attiv marbut taħt kull kap.

4. (1) Il-mod li bih intwasal għal ammont tal-attiv marbut, bla ħsara għas-sub-paragrafu li jaħbat sew sew wara dan, għandu ikun billi tittieħed id-differenza bejn -

(*a*) il-prezz tiegħu jew, jekk ikun imniżżel fil-kotba tal-kumpannija bi stima, l-ammont tal-istima; u

(*b*) l-ammont globali provdut jew imħassar mid-data tal-ksib jew stima, skont il-każ, għal deprezzament jew tnaqqis fil-valur,

u għall-finijiet ta' dan il-paragrafu l-ammont nett li fih xi attiv ikun imniżżel fil-kotba tal-kumpannija fil-bidu fis-seħħ tal-Ordinanza (wara tnaqqis tal-ammonti provduti jew imħassra qabel għal deprezzament jew tnaqqis fil-valur) għandu, jekk il-figuri dwar iż-żmien qabel il-bidu fis-seħħ tal-Ordinanza ma jkunux jistgħu jinkisbu mingħajr spejjeż mhux raġonevoli jew dewmien, jiġi meqjus bħallikieku kien l-ammont ta' stima ta' dak l-attiv magħmul fil-bidu fis-seħħ tal-Ordinanza u, meta xi wieħed minn dawk l-attivi ikun mibjugħ, l-imsemmi ammont nett nieqes l-ammont tal-bejgħ għandu jitqies bħallikieku kien l-ammont ta' stima hekk magħmula tal-attiv li jibqa'.

(2) Is-sub-paragrafu ta' qabel dan ma għandux jgħodd -

(*a*) għall-attiv li għalih il-figuri dwar iż-żmien li jibda mal-bidu fis-seħħ tal-Ordinanza ma jkunx jista' jinkiseb mingħajr spiża mhux raġonevoli jew dewmien; jew

(*b*) għall-attiv li t-tqegħid ta' attiv ieħor floku huwa provdut għal kollox jew f'parti -

(i) billi jiġi provdut ammont għat-tiġdid u billi l-ispiża għat-tqegħid ta' attiv ieħor floku jitniżżlu kontra dak li jkun ġie hekk provdut; jew

(ii) billi l-ispiża għat-tqegħid ta' attiv ieħor floku titniżżel dirett kontra dħul ta' flus; jew

(*ċ*) għal kull impieg ta' kapital li l-valur tiegħu fis-suq (jew f'każ ta' impieg ta' kapital li ma jkollux valur fis-suq, il-valur tiegħu kif stmat mid-diretturi) ikun muri bħala l-ammont tal-kapital imjegat jew

permezz ta' nota; jew

(*d*) għall-avvjament, *patents* jew *trade marks*.

(3) Dwar l-attiv taħt kull kap li l-ammont tiegħu jintlaħaq skont is-subparagrafu (1), għandu jintwera -

(*a*) it-total tal-ammonti msemmija fil-paragrafu (*a*) ta' dak is-sub-paragrafu; u

(*b*) it-total tal-ammonti msemmija fil-paragrafu (*b*) tiegħu.

(4) Dwar l-attiv taħt kull kap li l-ammont tiegħu ma jkunx intlaħaq skont l-imsemmi sub-paragrafu (1) billi t-tqegħid ta' attiv ieħor floku hu provdut kif imsemmi fis-sub-paragrafu (2)(*b*), għandu jingħad -

(*a*) il-mezzi li bihom it-tqegħid minfloku jkun provdut; u

(*b*) l-ammont globali li jkun ġie hekk provdut (jekk ikun hemm) għal tiġdid u mhux użat.

5. L-ammonti globali tar-riżervi tal-kapital, tar-riżervi mid-dħul u tal-ammonti provduti rispettivament (ħlief dawk provduti għal deprezzament, tiġdid jew tnaqqis fil-valur ta' attiv) għandhom jintwerew taħt kapi separati:

Iżda dan il-paragrafu ma jinħtieġx dikjarazzjoni separata ta' xi wieħed minn dawn it-tliet ammonti li ma jkunx sostanzjali.

6. (l) Għandu jintwera wkoll (jekk ma jkunx jidher fil-kont tal-qligħ u telf jekk ma jkunx hemm dikjarazzjoni jew rapport anness miegħu, jew jekk l-ammont involut ma jkunx sostanzjali) -

(*a*) meta l-ammont tar-riżervi tal-kapital jew tar-riżervi mid-dħul jew tal-ammonti provduti (ħlief dawk provduti għal deprezzament, tiġdid jew tnaqqis fil-valur ta' attiv) juri żieda kif imqabbel ma' l-ammont fit-tmiem tas-sena finanzjarja li taħbat sew sew qabel, l-għajn li minnha l-ammont taż-żieda jkun ġie; u

(*b*) meta -

(i) l-ammont tar-riżervi tal-kapital jew tar-riżervi mid-dħul juri nuqqas kif imqabbel ma' l-ammont fit-tmiem tas-sena finanzjarja li taħbat sew sew qabel; jew

(ii) l-ammont fit-tmiem tas-sena finanzjarja li taħbat sew sew qabel tal-ammonti provduti (ħlief dawk provduti għal deprezzament, tiġdid jew tnaqqis fil-valur ta' attiv) ikun eċċeda t-total tas-somom li jkunu ġew applikati minn dak iż-żmien u ammonti li baqgħu miżmuma għal dawk l-iskopijiet,

l-applikazzjoni tal-ammonti li jkunu ġejjin mid-differenza.

(2) Meta l-kap li juri xi waħda mir-riżervi jew ammonti provduti kif intqal qabel ikun maqsum f'sottokapi dan il-paragrafu għandu jgħodd għal kull wieħed mill-ammonti separati li jidhru fis-sottokapi minflok ma jiġi applikat lill-ammont globali tiegħu.

7. (1) Għandu jintwera taħt kapi separati:

(*a*) l-ammonti globali rispettivament tal-impiegi tal-kapital tal-kumpannija f'negozju, impiegi kwotati ta' kapital li ma jkunux impiegi ta' kapital f'negozju u impiegi mhux kwotati ta' kapital li ma jkunux impiegi ta' kapital f'negozju;

(*b*) jekk l-ammont tal-avvjament u ta' xi *patents* u *trade marks* jew parti minn dak l-ammont jidher bħala partita separata jew xort'oħra jkun jista' jiġi aċċertat mill-kotba tal-kumpannija, jew minn xi kuntratt tax-xiri jew bejgħ ta' xi proprjetà li tkun ser tinkiseb mill-kumpannija, dan l-ammont hekk muri jew aċċertat safejn ma jkunx ġie mħassar jew, skont il-każ, dan l-ammont safejn huwa hekk muri jew aċċertat u kif hekk muri jew aċċertat skont il-każ;

(*ċ*) l-ammont globali ta' self minn banek u *overdrafts*;

(*d*) l-ammont globali nett (wara tnaqqis tat-taxxa fuq l-*income*) li jkun rikmandat għat-tqassim bħala dividend.

(2) Ebda ħaġa fil-kap (*b*) tas-sub-paragrafu ta' qabel dan ma għandha tittieħed bħala tinħtieġ l-ammont tal-avvjament, *patents* u *trade marks* li għandhom jiġu dikjarati b'mod ieħor mhux bħala partita waħda.

8. Meta xi passiv tal-kumpannija jkun żgurat bi privileġġ jew ipoteka fuq xi attiv tal-kumpannija, il-fatt illi dak il-passiv ikun hekk żgurat għandu jingħad, iżda ma jkunx meħtieġ li jiġi speċifikat l-attiv li fuqu l-passiv ikun żgurat.

9. (1) Il-ħwejjeġ imsemmija fis-sub-paragrafi li ġejjin għandhom jidhru permezz ta' nota, jew f'dikjarazzjoni jew rapport anness, jekk ma jkunux murija xort'oħra.

(2) In-numru, deskrizzjoni u ammont ta' kull azzjoni li xi persuna tkun tista' tagħżel li tissotoskrivi għalihom, flimkien mal-partikolaritajiet tal-għażla li ġejjin, jiġifieri -

(*a*) iż-żmien li matulu tkun tista' tiġi eżerċitata;

(*b*) il-prezz li għandu jitħallas għall-azzjonijiet sottoskritti bis-saħħa tagħha.

(3) L-ammont ta' xi arretrati ta' dividendi kumulattivi marbuta fuq l-azzjonijiet tal-kumpannija u ż-żmien li għalih id-dividendi jew, jekk ikun hemm aktar minn klassi waħda, kull klassi minnhom tkun arretrata, liema ammont għandu jiġi dikjarat qabel it-tnaqqis tat-taxxa fuq l-*income*, ħlief li, fil-każ ta' dividendi ħielsa mit-taxxa, l-ammont għandu jidher ħieles mit-taxxa u l-fatt illi jkun hekk muri għandu jingħad ukoll.

(4) Partikolaritajiet ta' kull addebitar fuq l-attiv tal-kumpannija biex jiżgura d-djun ta' kull persuna oħra, magħdud, meta jista' jkun, l-ammont żgurat.

(5) Ix-xorta ġenerali ta' xi djun oħra li jistgħu jinqalgħu mhux maħsub għalihom u, meta jista' jkun, l-ammont globali jew l-ammont stmat ta' dawk id-djun, jekk ikunu sostanzjali.

(6) Meta jista' jkun l-ammont globali jew l-ammont stmat, jekk ikun sostanzjali, ta' kuntratti għal nefqa kapitali, safejn ma jkunx maħsub għaliha.

(7) Jekk fil-fehma tad-diretturi xi attiv korrenti ma jkollux valur, f'każ ta' bejgħ fil-kors ordinarju tan-negozju tal-kumpannija, għall-anqas daqs l-ammont li għalih ikun dikjarat, il-fatt illi d-diretturi jkunu ta' dik il-fehma.

(8) Il-valur globali fis-suq ta' impiegi kwotati tal-kapital tal-kumpannija li ma jkunux impiegi ta' kapital f'negozju, meta ma jaqbilx ma' l-ammont tal-impiegi ta' kapital kif dikjarat, u l-valur skont l-i*stock exchange* ta' kull impieg ta' kapital li l-valur fis-suq tiegħu jkun jidher (kemm separatament kemm le) u jkun meqjus bħala ogħla mill-valur tal-i*stock exchange* tiegħu.

(9) Il-bażi li fuqha munita strangiera tkun ġiet mibdula f'euro, meta l-ammont

tal-attiv jew il-passiv milqut ikun sostanzjali.

(10) Il-bażi li fuqha l-ammont , jekk ikun hemm, imwarrab għat-taxxa fuq l-*income* ta' Malta ikun magħdud.

(11) Ħlief fil-każ tal-ewwel karta tal-bilanċ imqiegħda quddiem il-kumpannija wara l-bidu fis-seħħ tal-Ordinanza, l-ammonti korrispondenti fit-tmiem tas-sena finanzjarja li taħbat minnufih qabel għall-partiti kollha murija fil-karta tal-bilanċ.

Kont tal-Qligħ u Telf

10. Għandu jintwera -

(*a*) l-ammont imniżżel kontra d-dħul bħala provdut għal deprezzament, tiġdid jew tnaqqis fil-valur ta' attiv marbut;

(*b*) l-ammont tal-imgħax fuq l-obbligazzjonijiet tal-kumpannija u fuq self ieħor marbut;

(*ċ*) l-ammont imniżżel għat-taxxa fuq l-*income* ta' Malta, magħdud, meta jista' jkun, bħala taxxa fuq l-*income* ta' Malta, kull tassazzjoni imposta band'oħra, sal-grad tat-tnaqqis, jekk ikun hemm, mit-taxxa fuq l-*income* ta' Malta;

(*d*) l-ammonti rispettivament provduti għal fidwa ta' kapital azzjonarju u għal fidwa ta' self;

(*e*) l-ammont, jekk ikun sostanzjali, imwarrab jew maħsub li jitwarrab f'riżervi, jew miġbud mir-riżervi;

(*f*) l-ammont, jekk sostanzjali, imwarrab bħala ammont provdut iżda mhux ammont maħsub għal deprezzament, tiġdid jew tnaqqis fil-valur ta' attiv jew, skont il-każ, l-ammont, jekk sostanzjali, miġbud minn dak l-ammont provdut u mhux applikat għall-iskopijiet tiegħu;

(*g*) l-ammont ta' *income* minn impiegi ta' kapital, billi jiġi divrenzjat bejn impiegi ta' kapital f'negozju u impiegi oħra ta' kapital;

(*h*) l-ammont globali tad-dividendi mħallsa u proposti.

11. Jekk ir-rimunerazzjoni tal-udituri ma tkunx stabbilita mill-kumpannija f'laqgħa ġenerali, l-ammont tagħha għandu jidher taħt kap separat, u għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, kull somma mħallsa mill-kumpannija dwar l-ispejjeż tal-udituri għandha titqies li tkun inkluża fil-kelma "rimunerazzjoni".

12. (1) Il-ħwejjeġ imsemmija fis-sub-paragrafi li ġejjin għandhom jintwerew permezz ta' nota, jekk ma jintwerewx xort'oħra.

(2) Jekk deprezzament jew tqegħid ta' attiv marbut flok attiv marbut ieħor ikun provdut b'xi mod li ma jkunx addebitar għal deprezzament jew ammont provdut għal tiġdid, jew ma jkunx maħsub għalih, il-mod li bih ikun maħsub għalih jew l-fatt li ma jkunx maħsub għalih, skont il-każ.

(3) Il-bażi li biha jkun kalkolat l-addebitar għat-taxxa fuq l-*income* ta' Malta.

(4) Jekk l-ammont imsemmi għal dividendi mħallsa u proposti jkun għal dividendi suġġetti għat-tnaqqis tat-taxxa fuq l-*income* jew jekk le.

(5) Ħlief dwar l-ewwel kont tal-qligħ u telf imqiegħed quddiem il-kumpannija wara li tibda sseħħ l-Ordinanza, l-ammonti korrispondenti għas-sena finanzjarja li taħbat minnufih qabel għall-partiti kollha murija fil-kont tal-qligħ u telf.

(6) Kull aspett sostanzjali li fih xi partiti murija fil-kont tal-qligħ u telf jkunu milquta -

(*a*) b'operazzjonijiet ta' għamla li mhux soltu isiru mill-kumpannija jew xort'oħra b'ċirkostanzi ta' natura eċċezzjonali jew mhux rikorrenti; jew

(*b*) b'xi tibdil fil-bażi tat-tiżmim tal-kotba.

TAQSIMA II

Eċċezzjonijiet għal Klassijiet Speċjali ta' Kumpannija

13. (1) Kumpannija bankarja jew ta' skont ma tkunx suġġetta għall-ħtiġiet tat-Taqsima I ta' din l-Iskeda ħlief -

(*a*) dwar il-karta tal-bilanċ tagħha, dawk tal-paragrafi 1 u 2, tal-paragrafu 3 (safejn jirriferixxi għal attiv marbut u korrenti), tal-paragrafu 7 (ħlief is-sub-paragrafu (1)(*ċ*)), tal-paragrafu 9 (ħlief is-sub-paragrafu (8)), u

(*b*) dwar il-kont tal-qligħ u telf tagħha, dawk tal-paragrafu 10(*h*), tal-paragrafu 11 u sub-paragrafi (1), (4) u (5) tal-paragrafu 12,

iżda, meta fil-karta tal-bilanċ tagħha riżervi tal-kapital, riżervi mid-dħul jew ammonti provduti (ħlief dawk provduti għal deprezzament, tiġdid jew tnaqqis fil-valur ta' attiv) ma jkunux murija separatament, kull kap li juri ammont li jitwassal għalih wara li jittieħed kont ta' dik ir-riżerva jew ammont provdut għandu jkun hekk format jew markat biex juri dak il-fatt, u l-kont tal-qligħ u telf tagħha għandu juri bi kliem xieraq il-mod li bih l-ammont muri għal qligħ jew telf tal-kumpannija jkun twassal għalih.

(2) Il-kontijiet ta' kumpannija bankarja jew ta' skont ma għandhomx jitqiesu, minħabba biss il-fatt illi ma jħarsux il-ħtiġijiet tal-imsemmija Taqsima I li minnhom il-kumpannija tkun ħielsa bis-saħħa ta' dan il-paragrafu, li ma jagħtux il-veduta vera u ġusta meħtieġa b'din l-Ordinanza.

(3) F'dan il-paragrafu l-frażi "kumpannija bankarja jew ta' skont" tfisser kull kumpannija li tissodisfa lill-Ministru li jmissha titqies għall-finijiet ta' din l-Iskeda bħala kumpannija bankarja jew bħala kumpannija ta' skont.

TAQSIMA III

Tifsir tal-Iskeda

14. (1) Għall-finijiet ta' din l-Iskeda, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tfissirx xort'oħra -

(*a*) il-frażi "ammont provdut" għandha, bla ħsara għas-sub-paragrafu (2), tfisser kull ammont imħassar jew miżmum bħala provdut għal deprezzament, tiġdid jew tnaqqis fil-valur ta' attiv jew miżmum bħala provdut għal xi dejn magħruf li l-ammont tiegħu ma jkunx jista' jiġi stabbilit b'eżattezza sostanzjali;

(*b*) il-kelma "riżerva" ma għandhiex, salv kif intqal qabel, tinkludi l-ammont imħassar jew miżmum bħala provdut għal deprezzament, tiġdid jew tnaqqis fil-valur ta' attiv jew miżmum bħala provdut għal xi dejn magħruf;

(*ċ*) il-frażi "riżerva tal-kapital" ma għandhiex tinkludi xi ammont meqjus bħala liberu għat-tqassim permezz tal-kont tal-qligħ u telf u l-frażi "riżerva mid-dħul" għandha tfisser kull riżerva li ma tkunx riżerva tal-kapital,

u f'dan il-paragrafu l-kelma "dejn" tfisser id-djun kollha dwar spejjeż kuntrattati u d-djun kollha mhux ammessi jew li jistgħu jinqalgħu.

(2) Meta -

(*a*) xi ammont imħassar jew miżmum bħala provdut għal deprezzament, tiġdid jew tnaqqis fil-valur ta' attiv, li ma jkunx ammont imħassar dwar attiv marbut qabel il-bidu fis-seħħ tal-Ordinanza; jew

(*b*) xi ammont miżmum bħala provdut għal xi dejn magħruf,

ikun f'eċċess ta' dak li fil-fehma tad-diretturi jkun meħtieġ kif jixraq għal dak l-iskop, l-eċċess għandu jitqies għall-finijiet ta' din l-Iskeda bħala riżerva u mhux bħala ammont provdut.

15. Għall-finijiet imsemmija qabel, il-frażi "impieg kwotat ta' kapital" tfisser impieg ta' kapital li dwaru tkun ingħatat kwotazzjoni jew permess li jiġi trattat fuq xi *stock exchange* ta' fama, u l-frażi "impieg mhux kwotat ta' kapital" għandu jkollha t-tifsir għal hekk.

Emendata:
XIII. 1983.4.
Sostitwita:
A.L. 410 tal-2007.

IR-RABA' SKEDA

(ARTIKOLU 144)

KONTENUT U FORMULA TA' PROSPETT ANNWALI

PROSPETT ANNWALI ta' ..... *Limited,* magħmul sal-.....ta' ..... , 20 ..... (li hija l-erbatax-il ġurnata wara d-data tal-laqgħa ġenerali annwali għas-sena 20).

---

1. *Indirizz*

(Indirizz tal-uffiċċju reġistrat tal-kumpannija)

---

2. *Sommarju tal-Kapital Azzjonarju u Obbligazzjonijiet*

(*a*) Kapital Azzjonarju Nominali

Kapital Azzjonarju Nominali €..... maqsum fi:

(Niżżel in-numru u l-klassi)	azzjonijiet ta'	..... kull wieħed
	azzjonijiet ta'	..... kull wieħed
	azzjonijiet ta'	..... kull wieħed
	azzjonijiet ta'	..... kull wieħed

(*b*) Kapital Azzjonarju u Obbligazzjonijiet Maħruġa

Numru	Klassi

Numru ta' azzjonijiet ta' kull klassi li jkunu ttieħdu sad-data ta' dan il-prospett (liema numru għandu jaqbel mat-total muri fil-lista li għandhom il-membri eżistenti).	.... azzjonijiet .... azzjonijiet .... azzjonijiet .... azzjonijiet
Numru ta' azzjonijiet ta' kull klassi maħruġa suġġetti għall-ħlas għal kollox fi flus kontanti.	.... azzjonijiet .... azzjonijiet .... azzjonijiet .... azzjonijiet
Numru ta' azzjonijiet ta' kull klassi maħruġa bħala mħallsa għal kollox għal kumpens li ma jkunx flus kontanti.	.... azzjonijiet .... azzjonijiet .... azzjonijiet
Numru ta' azzjonijiet ta' kull klassi maħruġa bħala parti mħallsa għal kumpens li ma jkunx flus kontanti u safejn kull azzjoni bħal din tkun hekk imħallsa.	maħruġa bħala mħallsa sa € ..... kull azzjoni .... azzjonijiet maħruġa bħala mħallsa sa € ..... kull azzjoni .... azzjonijiet maħruġa bħala mħallsa sa € ..... kull azzjoni .... azzjonijiet maħruġa bħala mħallsa sa € ..... kull azzjoni .... azzjonijiet
	Numru Klassi
Numru ta' azzjonijiet (jekk ikun hemm) ta' kull klassi maħruġa bi skont.	.... azzjonijiet .... azzjonijiet .... azzjonijiet .... azzjonijiet
Ammont ta' skont fuq il-ħruġ ta' azzjonijiet li ma kienx imħassar fid-data ta'dan il-prospett.	Lm .....
	Numru Klassi
Ammont € .. kull azzjoni imsejjaħ fuq € .. kull azzjoni numru ta' € .. kull azzjoni azzjonijiet ta' € .. kull azzjoni kull klassi.	fuq .... azzjonijiet fuq .... azzjonijiet fuq .... azzjonijiet fuq .... azzjonijiet

Ammont totali ta' sejħiet riċevuti, magħduda ħlasijiet ma' l-applikazzjoni u għoti u kull somom riċevuti fuq azzjonijiet konfiskati.	€		
	Numru	Klassi	
Ammont totali (jekk ikun hemm) miftiehem li jkun meqjus bħala mħallas fuq numru ta' azzjonijiet ta' kull klassi maħruġa bħala mħallsa €.... fuq għal kollox għal kumpens li ma jkunx flus kontanti	.....	.....	azzjonijiet
	.....	.....	azzjonijiet
	.....	.....	azzjonijiet
	.....	.....	azzjonijiet
	.....	.....	azzjonijiet
	.....	.....	azzjonijiet
	.....	.....	azzjonijiet
	.....	.....	azzjonijiet
	.....	.....	azzjonijiet
	.....	.....	azzjonijiet
Ammont totali (jekk ikun hemm) miftiehem li jkun meqjus bħala mħallas fuq numru ta' azzjonijiet ta' kull klassi maħruġa bħala mħallsa €.... fuq għal kollox għal kumpens li ma jkunx flus kontanti	.....	.....	azzjonijiet
	.....	.....	azzjonijiet
	.....	.....	azzjonijiet
	.....	.....	azzjonijiet
	.....	.....	azzjonijiet
	.....	.....	azzjonijiet
	.....	.....	azzjonijiet
	.....	.....	azzjonijiet
	.....	.....	azzjonijiet
	.....	.....	azzjonijiet
Ammont totali ta' sejħiet mhux imħallsa	€		
Ammont totali tas-somom (jekk ikun hemm) imħallsa permezz ta' kummissjoni dwar xi azzjonijiet jew obbligazzjonijiet	€		
Ammont totali tas-somom (jekk ikun hemm imħolli bħala skont dwar xi obbligazzjonijiet sa mid-data tal-aħħar prospett	€		

	Numru	Klassi
Numru totali ta' azzjonijiet ta' kull klassi konfiskata.....	.....	..... azzjonijiet
	.....	..... azzjonijiet
	.....	..... azzjonijiet
	.....	..... azzjonijiet
Ammont totali mħallas (jekk ikun hemm) fuq azzjonijiet konfiskati	€	
Ammont totali ta' azzjonijiet li x-*share warrant* f'isem il-portatur ikunu pendenti	€	
Ammont totali ta' *share warrants* f'isem il-portatur maħruġa u mogħtija lura rispettivament mid-data tal-aħħar prospett	Maħruġa: Mogħtija lura:	€ ..... € .....
Numru ta' azzjonijiet imdaħħla f'kull *share warrant* f'isem il-portatur, billi jiġi muri fil-każ ta' *warrants* ta' għamliet diversi, partikolaritajiet ta' kull għamla	.....	

3. *Lista ta' Membri ta' Qabel u Preżenti*

Lista ta' persuni li jkollhom azzjonijiet jew *stock* fil-kumpannija fl-erbatax-il ġurnata wara l-laqgħa ġenerali annwali għal 20 , u ta' persuni li kellhom azzjonijiet jew *stock* fiha f'kull żmien mid-data tal-aħħar prospett, jew fil-każ tal-ewwel prospett, mir-reġistrazzjoni tal-kumpannija.

Folio fir- reġistru tal-*ledger* li jkollu partikolaritajiet	Ismijiet u indirizzi	Kont ta' Azzjonijiet			Rimarki
		Numru ta' azzjonijiet miżmuma minn membri eżistenti fid-data tal-prospett*§	Partikolaritajiet ta' azzjonijiet trasferiti mid-data tal-aħħar prospett jew, fil-każ tal-ewwel prospett, mir-reġistrazzjoni tal-kumpannija, minn (*a*) persuni li għadhom membri u (*b*) persuni li ma baqgħux membri**		
			Numru §	Data tar-reġistrazzjoni jew trasferiment	

			(*a*) (*b*)	

* In-numru globali ta' azzjonijiet miżmuma minn kull membru għandu jiġi dikjarat u l-aggregati għandhom jingħaddu sabiex jaqblu man-numru ta' azzjonijiet dikjarati fis-Sommarju tal-Kapital Azzjonarju u l-Obbligazzjonijiet li kienu ttieħdu.

§ Meta l-azzjonijiet ikunu ta' klassijiet differenti dawn il-kolonni għandhom ikunu suddiviżi sabiex in-numru ta' kull klassi miżmuma, jew trasferita, jistgħu jiġu murija separatament. Meta xi azzjonijiet ikunu ġew konvertiti fi *stock* l-ammont tal-i*stock* miżmum minn kull membru għandu jkun muri.

** Id-data tar-reġistrazzjoni ta' kull trasferiment għandha tingħata kif ukoll in-numru ta' azzjonijiet trasferiti f'kull data. Il-partikolaritajiet għandhom jitqiegħdu kontra l-isem ta' min jittrasferixxi u mhux kontra dak li lilu jiġu trasferiti, iżda l-isem ta' min lilu jiġu trasferiti jista' jitniżżel fil-kolonna tar-"Rimarki" minnufih kontra l-partikolaritajiet ta' kull trasferiment.

4. *Partikolaritajiet ta' Diretturi*

Partikolaritajiet tal-persuni li jkunu diretturi tal-kumpannija fid-data ta' dan il-prospett.

Isem (Fil-każ ta' individwu, isem jew ismijiet u kunjom. Fil-każ ta' għaqda korporata, l-isem korporat)	Nazzjonalità	Indirizz residenzjali tas-soltu. (Fil-każ ta' għaqda korporata, l-uffiċċju reġistrat jew prinċipali)	Okkupazjoni tan-negozju u partikolaritajiet ta' karigi oħra ta' diretturi

Iffirmat ....., Direttur